



Arturo Yrarrázaval

DERECHO ECONÓMICO

Yael Schwartzstein

Segundo Semestre 2018



7 de agosto

- Es un área del derecho bastante nueva, pero ha tenido un gran desarrollo
- Banco Central existe desde 1925 y es autónomo desde 1985 (no recibe órdenes del poder ejecutivo). El Banco Central recibe tres materias de forma autónoma: política monetaria, política crediticia y política cambiaria, y éstas son resueltas por los consejeros del Banco Central. La autonomía nunca es absoluta y, por lo tanto, el poder ejecutivo tiene algo que decir en la decisión del Banco Central: el ministro de hacienda puede suspender ciertos acuerdos del Banco Central.

Otras materias que son propias del derecho económico:

- Derecho regulatorio económico: el cual se ha ido incrementando. Actualmente es enorme. Ejemplo: bancos comerciales, que son privados, salvo Banco Estado, el derecho regulatorio sobre los bancos es enorme y eso está en la Ley General de Bancos. Y la Ley General de Bancos existe desde 1925, pero obviamente son distintas a la que existe ahora a la que existió.
 - ¿Por qué es necesaria tanta regulación bancaria?: las crisis de los bancos son importantes. Lo que la regulación pretende es el buen funcionamiento de empresas privadas. Hoy en día la Ley General de Bancos es muy larga y bastante compleja. (Materia de derecho económico II).
- **OPE**: orden público económico. Concepto esencial del derecho económico.
 - Este orden económico existe en materia de valores, de AFP, de isapres, de bancos, etc.
 - Es un concepto doctrinal. La ley lo supone.
 - La definición del profesor José Luis Cea de OPE es: “conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía de un país y facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional formulada en la Constitución”. Esta definición de OPE es la mejor según el profesor.
 - Ejemplos de orden público: [materia civil: es la autonomía de la voluntad], en Chile existe las asignaciones forzosas (por ejemplo, reconocer a la familia en la posesión de algún bien. La lógica de que vaya en favor de la esposa o los hijos es la protección de la familia. En USA no existe esta lógica, tienen mayor libertad). **Orden público civil**: el matrimonio se debe efectuar con ciertas solemnidades, obligatoriamente existiendo el tipo que los casa civilmente. También, en este orden, en materia de contratos, donde la autonomía de la voluntad es bastante relevante, hay ciertos aspectos donde el legislador dice que pueden hacer lo que quieren, pero no pueden llamar contrato a algo que no lo es. Ejemplo: contrato de compraventa (tiene cosa y precio, si ausenta algo, no es contrato de compraventa, pues la esencia es que haya cosa y precio). Es importante que los contratos no se vayan distorsionando. **En materia laboral**, también existe un orden pues el código indica las disposiciones que debe tener un contrato laboral, si falta alguna, no es contrato. **Orden público comercial**: sociedades, liquidación de la empresa, etc. La autonomía de la voluntad en las sociedades, salvo en la sociedad anónima, es muy grande. En la sociedad anónima hay orden público

pues debe tener un directorio que asume toda la responsabilidad en la sociedad, tiene que tener junta de accionistas.

- Desde la constitución de 1980 se habla de orden público económico.
- Orden público económico: (def) Conjunto de principios y de normas que pretende regular ciertos aspectos de la actividad económica. La ley determina qué aspectos de la actividad económica tienen regulación o no.
- ¿Porqué se deben regular algunos aspectos y otros no? Ej: los bancos son regulados en todas partes del mundo, pero la agricultura casi no es regulada. Cuando hay intermediación de dinero, se debe regular. La regulación pretende fortalecer el sistema bancario y no debilitarlo, pero para fortalecerlo le debe exigir en determinadas materias cosas mínimas. Por ejemplo, para formar un banco se necesita hacer un aporte de 800.000 UF. Hay requisitos objetivos y subjetivos para la formación de un banco. La regulación de los bancos se rige por la superintendencia. La intermediación de dinero implica que haya miles de acreedores de los bancos.
- El emisor de dinero es el responsable final de la inflación. En Chile llegamos a tener una inflación del 1000% en 1973. El dinero va perdiendo su poder adquisitivo con la inflación. Alemania también tuvo gran inflación con Hitler.
- Los bancos de alto ingreso tienen una inflación promedio en el siglo XX entre 2 y 4%. Esto se debe a que la inyección de dinero dependía del crecimiento económico. Había una correlación entre la masa monetaria y el crecimiento económico del país.
- La banca comercial al no poder emitir dinero, recibe depósitos y da préstamos.
- El orden público económico no evita que haya crisis en los sectores que regula.
- Crisis bancaria importante: del 81'-85', esto se debe a que los activos (pago de los préstamos que le van a hacer) y los pasivos (depósitos que se hayan hecho en el banco, y el capital del banco, (ya que se los debe a los dueños del banco)) no estaban balanceados. Los acreedores no lograron pagar los préstamos que les hacía el banco y se formó este desequilibrio. Hubo una devaluación del peso, pasó de estar de 39 a 75, y las empresas no logran pagar los préstamos, por lo que el Banco Central ayuda a los bancos a pagar los depósitos.
- La superintendencia regula a diario a los bancos porque trata de prever/prevenir situaciones complicadas. Le pide información diaria de cada depósito y préstamo que se ha hecho.
- ¿Porqué las compañías de seguro están reguladas? Porque operan con miles de personas que se suscriben a pólizas de seguro. La superintendencia genera que funcione bien el mercado de los seguros.
- También se regulan las bolsas (físicas y electrónicas). Porque en la bolsa hay diariamente miles de transacciones de acciones de sociedades anónimas e instrumentos de deudas. La regulación de la bolsa pretende la transparencia, que el precio no esté manipulado. Los valores son las acciones e instrumentos de deudas que se transan en público.
- Ley de la Competencia: ley que sanciona las prácticas restrictivas de la competencia. Son actos que tiendan impedir, restringir o limitar la competencia. ¿Por qué la ley no

enumera las prácticas restrictivas? Porque sería muy ineficiente, existen más de 100 prácticas descubiertas en el mundo. A partir de la década del 70` surge esta ley.

9 de agosto

- El legislador determina qué actividades se regulan y cuales no
 - Caso uber, energías no renovables→ esto lo resuelve el legislador porque la constitución lo dice

PRECIOS

- Fijaciones de precios: el único que las puede hacer en Chile es el Estado. Se vincula con la Ley de la Competencia, existen precios monopólicos.
 - Colusión: acuerdo de precios entre empresas. Tiene una de las sanciones más altas en Chile y en otras partes del mundo.
 - Caso Confort.
- ¿Qué son los precios? Acuerdo entre oferentes y demandantes con respecto de un bien determinado.
- A través de la historia hay diversas razones para fijar precios por parte del Estado

1. Beneficiar a los demandantes

- En Chile hay fijaciones de precios desde la década de 1930. Acá se fijan precios debido a la gran recesión (efecto mundial). El desempleo era altísimo, la mayoría de las personas comían sólo una vez al día, etc. En la recesión hubo una enorme escasez de bienes. En la actualidad se exporta 80.000 millones de dólares. En aquel entonces bajaron las exportaciones a un 10% de aquel entonces. Si se exporta poco, se importa poco ya que se necesitan divisas. Los precios que se fijan en esta época eran para beneficiar a los demandantes, pero el equilibrio se desequilibra.
 - Se fija un precio máximo menor al precio de equilibrio.
 - Los precios en la realidad no son un precio de equilibrio, sino un precio de mercado sobre o bajo el equilibrio.
 - En el 30` fijaron un precio máximo bajo el equilibrio y cualquier precio sobre ese era sancionado. La cantidad demandada aumenta y la cantidad ofrecida disminuye→ déficit o escasez.
 - Hasta la década del 70` hay fijaciones de precios en Chile. Éstas no discriminan (no son para ayudar a los más pobres, ya que todos pueden comprar más barato).
 - ¿Realmente beneficia la fijación de precios a los demandantes? No mucho→ interviene en el equilibrio de mercado. El precio de equilibrio realmente no existe ya que la cantidad demandada y ofertada no es exacta, va variando constantemente. El precio de mercado puede estar bajo o sobre el precio de equilibrio.
 - Las fijaciones de precios determinan **coercitivamente** un precio.

- Junto con el sistema de fijación de precios, hay un sistema de sanción. Cuando hay un precio máximo y se vende a mayor que ese precio máximo, se sanciona.

2. Beneficiar a los oferentes

- Se fija un precio mínimo y se sanciona a cualquiera que venda más barato que ese precio.
- El precio mínimo fijado es mayor al precio de equilibrio.
- Se fijan estos precios mínimos a ciertos bienes agrícolas. El caso emblemático es el del azúcar. También remolacha, aceite y trigo.
- El Estado forma una empresa estatal de azúcar (IANSa) que garantizaba a los oferentes un precio por encima del precio de mercado.
- Para el profesor, es lo más malo que puede existir. Los consumidores terminan pagando carísimo por los productos. Se podría haber hecho un subsidio del Estado a la actividad financiera. Esto igual genera PES (pérdida de eficiencia económica) y por eso el Estado debe fijarse en qué actividades debe subsidiar y cuáles estaría dejando de lado.
- Además, para garantizar la venta de este precio mínimo se prohibieron las importaciones de ese bien.
- Esta medida también genera un aumento de productores de remolacha, que luego alegan cuando la planta azucarera de Linares cierra.

3. Controlar la inflación

- No se puede controlar la inflación en base a la regulación de precios.
- Autonomía del Banco Central es fundamental.
- Uno puede decir que el congelamiento de precios se podría hacer de ciertos bienes, los de primera necesidad, que dicen que están determinados por los bienes dentro del IPC (simplificación de la realidad, alrededor de 350 bienes, terminan siendo los 350 más consumidos en el país y no los necesarios, además son los más consumidos por una muestra representativa, es muy complicado). La inflación se manifiesta en el IPC, pero no es el IPC el que genera inflación.
- Realmente, los bienes de primera necesidad no existen en la economía, esta denominación es una creación del derecho.
- Se terminan creando mercados negros y sistemas de tarjetas para poder comprar bienes como en el caso de Venezuela, y si estas fuera de ese sistema no puedes comprar.

4. Monopolios naturales

- Existen actualmente fijación de precios a los monopolios naturales.
- Monopolio: único oferente con respecto de un bien determinado que influya sobre los precios.
- Existen 3 tipos de monopolios:
 - a) Legales
 - La ley determina que esa empresa es el único oferente de ese producto. En Chile existen hasta monopolios constitucionales: "el

único productor y explotador de petróleo es el Estado". ENAP y CODELCO son grandes ejemplos de monopolios legales.

- *carreteras son concesiones y tienen un precio fijado al momento de firmar el contrato de concesión entre el Estado y la concesión. Los caminos son públicos, los concesionarios son dueños de la concesión. Es un algoritmo matemático el cálculo de ese precio y la concesión generalmente tiene una duración de 30 años, pero se puede revisar entre las partes y modificar este periodo.
- Si las concesiones tuvieran un periodo más corto serían mucho más caras. Por lo tanto, se considera razonables a los 30 años.

b) De hecho

- Se consideran de hecho cuando de hecho hay un solo oferente en el país.
- En el siglo XIX, fue el del tabaco con el estanco del tabaco.
- En el siglo XX la cerveza fue un monopolio (CCU-Compañía de Cervecerías Unidas), pero luego entra competencia en los últimos 30 años.
- Otro ejemplo es el del jabón Lever. Estuvo sola porque no hubo otras empresas interesadas en el negocio del jabón. Hoy día, hay muchísima competencia.
- El profesor opina que estos monopolios no deberían ser sancionados, sólo al momento de que empiecen a impedir la entrada de otras empresas.

c) Naturales

- De acuerdo a las circunstancias de ese mercado en especial, se justifica que haya una sola empresa.
- Ejemplo: energía (la distribución de energía se le otorga a una concesión por parte de la autoridad, en una determinada ciudad).
- Es ineficiente en estos mercados que haya más de una empresa. Esto se debe por el tema de las redes.
- Los monopolios naturales van cambiando a través del tiempo. Ejemplo: en telefonía había una empresa para llamadas dentro del país y otra para llamadas internacionales. Estas compañías no querían prestar sus redes a nuevas empresas y fue dura y constantemente sancionado por la Ley de Competencia.
- Caso Transbank: los dueños son algunos bancos. Se ha planteado que se abran a todos los bancos, pero Transbank se defiende que es un monopolio natural y que si existen replicas a éste sería carísimo todo este sistema.
- El monopolio natural debe tener fijación de precios, ya que si no pueden cobrar precios demasiado altos.

- Si hay bienes alternativos, el monopolista tiene muy poco poder monopólico. En los monopolios naturales no hay bienes alternativos, por lo que el Estado debe fijar estos precios.
- Los economistas solo están de acuerdo en la fijación de precios de monopolios naturales. ¿Por qué? Porque no tienen bienes alternativos, y al no tenerlos, los consumidores tendrían que pagar precios altísimos.
- Las fijaciones de precios de los monopolios naturales son muy complicadas por el tiempo de concesión: 30 años en caso de obras públicas y 5 años en caso de concesiones que no sean de obras públicas. Existe una fórmula de precio de concesión muy compleja que trata de incluir todos los factores que pueden afectar el precio de la concesión. Esta fórmula solo puede ser modificada si las partes están de acuerdo. Dentro de esa fórmula se considera la inflación, precio del dólar, flujo de vehículos (en caso de obras públicas), etc. Hay muchísimos factores.

MERCADOS

- Cada bien tiene un mercado distinto.
- Un mercado es un encuentro entre oferentes y demandantes con un precio determinado. Anteriormente, eran físicos, actualmente no necesariamente, ya que se fueron sofisticando.
 - En el comercio internacional, la gran mayoría de los oferentes y demandantes no se conocen y los intercambios se hacen online.
- Los mercados no los crea el derecho, los crean las personas. El derecho económico no se centra en los mercados como tal, sino en los mercados regulados, y se centra en planificación económica, basada en el comportamiento económico del país. Actualmente estos planes son anuales.

14 de agosto

- Los mercados son muy dinámicos.
- Ejemplos: *uber*, *cabify*, *airbnb*, etc. → son muchos más baratos estos casos porque no tienen intermediarios.
- Los mercados regulados son los que deben estar determinados por la ley, en el artículo 19 Nº21 de la constitución. El legislador determina qué actividades se regulan y cuáles no. Basado en el OPE (orden público económico) se toman estas decisiones.
- Las planificaciones económicas anteriormente eran cada 10-5-3 años, actualmente son anuales debido a que la economía está cambiando constantemente. La planificación se manifiesta en el presupuesto del sector público de la economía, ya que obliga solamente al sector público de la economía. Si incluye al sector privado, son solamente recomendaciones (subsidios, ya que se quiere que haya más empresas de esa actividad económica). Los subsidios a la actividad privada han ido disminuyendo, ya que han cambiado las prioridades del Estado. Los actuales gastos del Estado son:

- a) *Subsidios*: cada vez se gasta menos en esto
- b) *Gasto social*: a partir de la década del 70` se empieza a hablar del gasto social. Actualmente, un porcentaje muy alto del presupuesto va al gasto social.
- c) *Pago de remuneraciones al sector público*: hay 8 millones y tanto de trabajadores activos en Chile y 800.000 personas aproximadamente están contratadas por el Estado → 10% de la población activa en Chile trabaja para el Eº.
- d) *Infraestructura del Estado*: colegios públicos, hospitales públicos, etc.
- El presupuesto del sector público se confecciona el año anterior a su aplicación. De hecho, en Chile hay una fecha máxima para que el proyecto llegue al congreso (último día de septiembre) y una fecha máxima para que éste se apruebe (último día de noviembre).
- Desde que este proyecto se firma hasta su aplicación, puede haber muchas fluctuaciones en la economía. Por lo tanto, este presupuesto es una estimación. Una variable muy relevante es el precio del cobre.
- Si disminuyen los ingresos del país, se deben reducir los gastos. Ya que los gastos determinados son **imperativos**, no se puede gastar más del dinero presupuestado.
- Puede haber una redistribución del presupuesto, pero esto está muy restringido: debe ser revisado por el congreso con un decreto supremo del presidente y del ministro del departamento correspondiente (en el caso de redistribuciones internas ministeriales) o aprobadas por ley (en el caso de redistribución entre ministerios).

ECONOMÍA INTERNACIONAL en cuanto afecta a la economía interna

- La actividad más importante a nivel económico internacional es el **comercio internacional**, que incluye tanto exportaciones (def: “**salida** legal de bienes para ser usados o consumidos en el extranjero”) como importaciones (def: “**entrada** legal de bienes para ser usados o consumidos en el país”). Si estas definiciones no tendrían la palabra “legal” en ellas, sería contrabando. El contrabando no está dentro del análisis económico ya que no hay forma de cuantificarlo y analizarlo de forma científica, solo son estimaciones. Las aduanas son organizaciones estatales que tienen la función de evitar el contrabando. Todo lo que está autorizado por aduanas, es legal.
- ¿qué ocurre si el bien que se exporta vuelve a Chile? ¿es exportación o importación? Se considera exportación.
- Si el bien no se usa o consume, entran a zona franca. El concepto de zona franca se asocia a extraterritorialidad aduanera, y solo cuando se sale de las murallas de la zona franca se considera que el bien es una exportación o importación.
- El comercio internacional ha tenido una evolución impresionante desde la década del 50`. Un aumento del 10% en el crecimiento es gigantesco. La participación de Chile en el comercio internacional también ha aumentado. Estamos exportando 80.000 millones de dólares e importando 80.000 millones de dólares, por lo que nuestra participación es de 160.000 millones de dólares. Hace 20 años atrás, en Chile las cifras eran de 5.000 y 5.000, y hace 40 años atrás eran de 2.000-2.000.
- Chile es una economía que claramente está abierta al comercio internacional ya que las restricciones legales a las importaciones y exportaciones han ido desapareciendo. La gran restricción legal a las importaciones eran los derechos aduaneros. En la década

del 70` el arancel era de 100% promedio y actualmente es de 0,7 o 0,8% promedio. El arancel general es de un 6%, pero con los TLC (tratados de libre comercio) este arancel disminuye a un 0,7% aproximadamente ya que un 85% del comercio internacional se hace con TLC.

- Durante mucho tiempo tuvimos una política de sustitución de importaciones (ISI), que implicaba aranceles altos, por lo que era muy difícil que entraran bienes del extranjero. Además, había prohibiciones de importaciones, de hecho, llegaron a ver más de 400 prohibiciones de importaciones (ej: whisky).
- Cada vez hay menos bienes que tienen aranceles.
- ¿Por qué estuvimos en un modelo de sustitución de importaciones?
Parte con la gran recesión (escasez) y las exportaciones se redujeron ya que la economía mundial andaba mal y Chile era súper dependiente de la economía mundial. Las exportaciones bajaron a un 10%, por lo que las importaciones debían bajar a un 10%. Por lo tanto, surge este modelo de sustitución de las importaciones, así, lo producido en el extranjero se iba a producir en el país (aumentan los empleos, las remuneraciones internas, etc.). Este modelo no se da solo en Chile, sino, en varios países de América. No resultó este modelo ya que había ciertos productos muy caros dentro del país y no había competencia con los extranjeros. Un caso emblemático es el estanco automotriz, en donde existían solo 4 modelos de autos muy caros y muy malos, y podían cobrar lo que querían ya que había prohibición de importación de automóviles. Si bien el modelo ISI era bueno en su inicio, no resultó en Chile.

16 de agosto

- ¿Por qué el derecho se mete en las exportaciones y las importaciones?
Para regularlas. El derecho las regula porque afecta al orden público económico (OPE). Las importaciones y exportaciones deben estar relacionadas, y las importaciones están reguladas desde siempre por lo que se deben regular también las exportaciones.
- ¿Qué son las **divisas**?
Todas las monedas extranjeras. Todo lo que no es el peso chileno, es divisa en Chile. "Es el precio entre la moneda local y las monedas extranjeras". Existen alrededor de 200 monedas extranjeras.
- Hay ciertas monedas que tienen singular importancia: dólar, euro, yuan (China) y yen (Japón). El euro existe desde el 2001. El euro une en una sola moneda a la moneda de todos los países de la Zona Euro o Mercado Euro (algunos países de la unión europea).
- En los países de la zona euro, debe haber una misma política monetaria y fiscal, ya que existe una misma moneda. Esto ha sido un tema complejo en estos países, ya que las inflaciones no se ven reflejadas en la moneda local.
- En las exportaciones, se debe pagar en divisas. Estas divisas vuelven al país y las vende. Antes se vendía ante organizaciones estatales, desde el año 60` las vende ante el Banco Central (función cambiaria), que controla las divisas. El Banco Central ha empleado distintos mecanismos de control, y hoy en día se llama: Mercado Cambiario Observado (MCO). Por lo tanto, el exportador está obligado por ley a vender sus divisas en el MCO, también llamado Mercado Cambiario Formal (esta obligación se

abolió en el año 89'). El MCF o MCO es bastante libre, pero no totalmente porque el Banco Central puede intervenir y restringir.

- Desde el año 1932 hay control de cambio internacional (de divisas).
- ¿A qué precio se venden las divisas? Al precio que tiene el MCO.
- ¿Para qué se necesitan las divisas?
Para los importadores. Por lo tanto, un país que exporta poco, va a poder importar poco. Las importaciones han tenido restricciones desde el año 1932 → derechos aduaneros (son a las importaciones). Solo Argentina tiene derechos aduaneros a la exportación.
- De ahí surge el dólar observado, un precio que da el Banco Central todos los días. Es el producto de todas las transacciones hechas en el Banco Central el día anterior, no lo fija el Banco Central porque sí. El Banco Central podría intervenir en el precio del dólar observado si es que hay mucha inflación.
- Fuera de los derechos de aduana, a veces las importaciones han estado prohibidas en Chile. Ciertos bienes no se podían traer al país. Esto existió en Chile hasta la mitad de la década del 70', en donde estaban prohibidos alrededor de 400 bienes. Solo se podían consumir esos bienes de producción nacional, y estos podían ser muy caros ya que no competían con los productos extranjeros.
- Hay una regulación especialmente para las importaciones.
- Para las exportaciones, existe una regulación de incentivo para las exportaciones. Estos subsidios han ido disminuyendo a través del tiempo. Esto se debe a que la **Organización Mundial del Comercio (OMC)** está muy en contra de los subsidios a la exportación. Esta organización tiene alrededor de 190 países adheridos. El país que se adhiere, debe estar de acuerdo con su principal objetivo: **libre comercio internacional**. La organización considera que los subsidios afectan al libre comercio internacional. Chile se adhirió en la década del 80' a la OMC. El último país importante en adherirse fue China. De esta manera, cuando China exporta no debe pagar impuestos cuando estos productos entren a los demás países de la OMC.
 - China y USA están infringiendo con la OMC con algunos bienes (guerra comercial). China es mucho más eficiente que USA en el comercio internacional. En las relaciones importaciones-exportaciones entre estos países, China le vende mucho más a USA de lo que USA le vende a China, por lo que Trump decide aumentar los impuestos a los productos chinos (esto no es legal, hay ciertos requisitos dados por la OMC). China también infringe estas reglas con USA, por lo que no se pueden demandar ante la OMC.
 - Hay sanciones pecuniarias a los países que infringen las regulaciones de la OMC.
- Otro tema que regula el derecho en el ámbito internacional es la **inversión extranjera**. Se entiende por inversión extranjera "aquella inversión hecha por no domiciliados ni residentes en el país" → una empresa chilena domiciliada en el extranjero, todas las empresas no domiciliadas en Chile, un chileno no domiciliado en Chile. Lo que importa es la residencia o el domicilio. La inversión extranjera se trae al país en divisas. Lo que le interesa a la empresa extranjera es transformar sus divisas a la mayor cantidad de pesos chilenos (que el peso esté alto). El inversionista extranjero entra y sale del país. ¿Cuándo sale del país? Cuando remese utilidades porque compra divisas al salir.

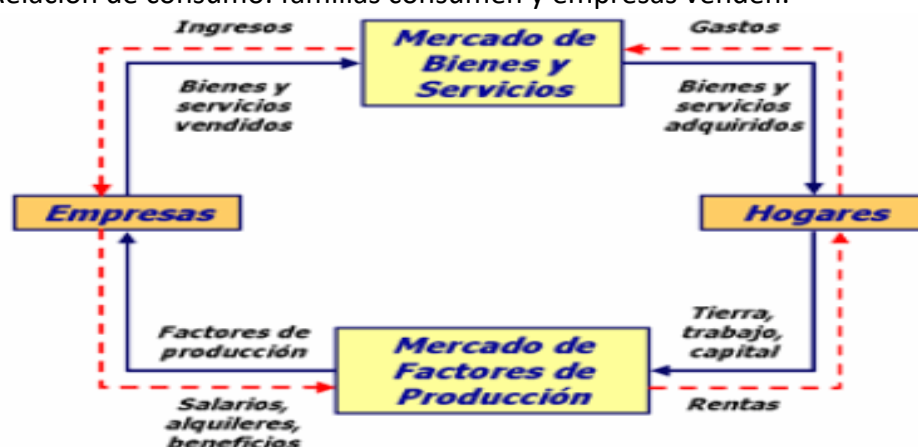
Además de divisas, puede entrar al país de otra forma que las divisas (un 95%), haciendo bienes de capital, tecnología, etc. (5%).

- **Préstamo internacional**→ préstamo otorgado por un no domiciliado ni residente en el país, generalmente un banco. Cuando este préstamo entra al país, se produce una venta de divisas, que se cambian a pesos para que sean servibles en el país.
- ¿Quiénes piden préstamos internacionales en nuestro país? Las empresas (los bancos también) y el Estado. Las personas naturales generalmente no piden préstamos internacionales ya que éstos son muy altos. Los préstamos cuando se pagan generan una compra de divisas que se pagan en un préstamo→ intereses y monto principal (monto prestado), hay un acuerdo entre las partes del periodo en que se pagan (contrato de préstamo). Los préstamos internacionales también están regulados. Cuando se pagan los intereses, se compran divisas.
- ¿Cómo se produce el dólar observado? Mediante todas las compras de exportadores, importadores, inversión extranjera, etc.
- ¿Cuál es la diferencia entre inversión extranjera y préstamo internacional? El impacto que tiene en la empresa que recibe el préstamo. Tanto los préstamos como la inversión son pasivos de la empresa. El inversionista extranjero se hace dueño de la empresa en la que invierte (en un porcentaje, por lo que corre los riesgos de la empresa). En cambio, al préstamo internacional no le importa cómo le vaya a la empresa, ya que hay un contrato de préstamo que obliga a pagar en los periodos establecidos, y al no pago, se puede demandar. El profesor dice que es mucho más positivo la inversión extranjera, ya que se compromete con la empresa.
- Todo **proceso de integración económica** tiene costos y beneficios.
- En Chile, siempre han sido un fracaso los procesos de integración económica.
- La unión europea es el proceso de integración económica más estudiada actualmente. En el caso de la unión europea, fue voluntario. Fue un proceso lento. Fue un éxito debido a varios factores:
 - a) Transporte y telecomunicaciones
La UE puede llevar los bienes de un lado de Europa al otro en horas por su sistema ferroviario y camiones, en cambio, en Latinoamérica se demoraría semanas y no hay certeza de que lleguen los productos (muchos robos). Además, las empresas se pueden instalar donde quieran debido al buen transporte y telecomunicaciones, y no necesitan estar en las grandes ciudades.
 - b) Mercado enorme
Los bienes pueden ir de un país a otro sin regulaciones. Para efectos económicos, se considera como si fuera un solo país (es una inversión en la UE, no de España en Alemania, por ejemplo). Los derechos de los trabajadores son los mismos en todos los países de la UE.
- La UE está fundada en 3 grandes libertades
 - a) Libertad de los movimientos de los bienes y servicios
 - b) Libertad de los movimientos de los capitales
 - c) Libertad de los movimientos de las personas (especialmente de trabajadores)
- 4 elementos importantes de la economía internacional:
 1. comercio internacional

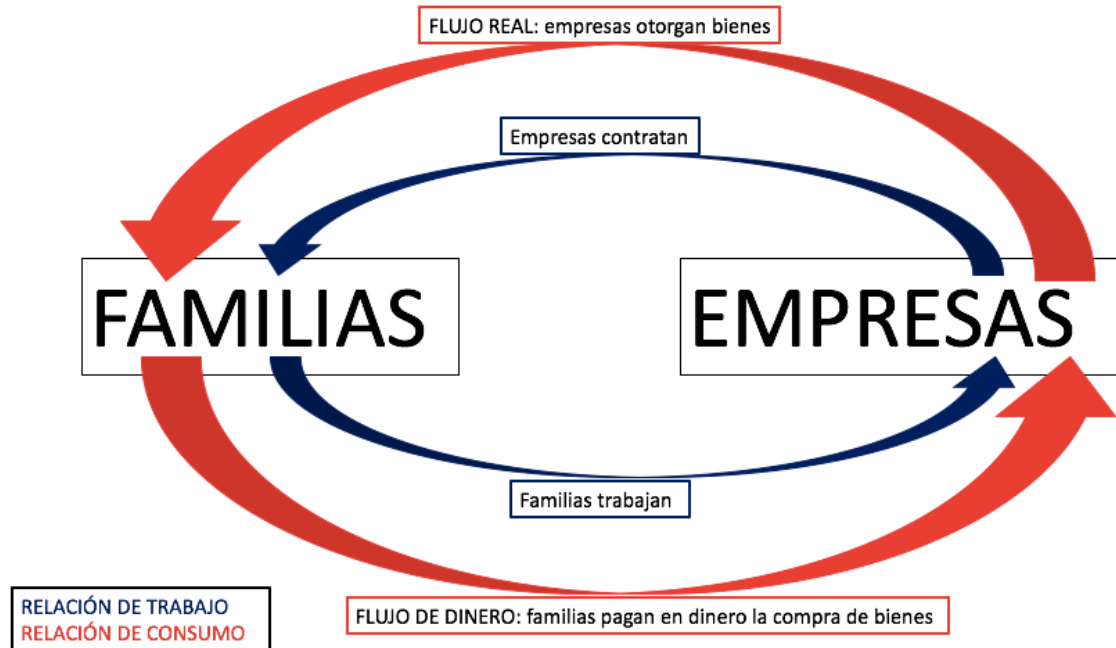
2. inversión extranjera
3. préstamo internacional
4. proceso de integración económica.

ECONOMÍA

- La economía se divide en microeconomía y macroeconomía
 - **Microeconomía:** relaciones entre empresas, familias y el Estado (como consumidor y vendedor → función empresarial).
 - Existe una relación de trabajo y de consumo entre empresas y familias.
 - Relación de trabajo: familias trabajan y empresas contratan. Las empresas pagan una remuneración a los préstamos de servicios de las familias (personas naturales).
 - Relación de consumo: familias consumen y empresas venden.



- El consumo se genera para la satisfacción de necesidades de las familias. Las necesidades son múltiples. Las necesidades se han incrementado en una forma gigantesca (especialmente en el siglo XX).
- Hay múltiples bienes de consumo producidos por las empresas.
- El derecho protege a los consumidores (Ley de Protección al Consumidor).
- Generalmente, los errores en el consumo no los hacen las personas de menores ingresos. Esto se debe a que los de menores ingresos, maximizan sus utilidades.
- La ley no puede defender cada error de cada consumidor.
 - La ley protege al consumo de defraudaciones → engaños.
 - También en la responsabilidad del fabricante. (ejemplo: una pieza de un auto falla reiteradamente, por lo que tiene que cambiarla gratuitamente ya que, si no, entra a juicios gigantescos).
- Existe un flujo real y un flujo en dinero.
 - Real: empresas otorgan bienes reales a las empresas
 - Dinero: familia pagan en dinero a las empresas por la compra de bienes



- En ambas relaciones (de trabajo y de consumo), hay un flujo real y uno en dinero.

21 de agosto

Control de Lectura (20%)

- Grandes temas, no pregunta detalles
- triple lectura: una rápida (25%), una detallada (50%), repaso (25%)
- preguntan alrededor de 7 temas
- es escrito

- El derecho entra en esa relación de flujos para proteger al consumidor → defraudaciones concretas, no todas. Las enumera la ley.
- “debe haber una ley del consumidor, eso nadie lo discute, pero los alcances de la ley son muy discutibles.
- El flujo rojo es el de la relación laboral, en donde las empresas pagan remuneraciones (NO sueldos ni salarios) y las familias trabajan.
- En el pasado, se hablaba de sueldos y salarios para diferenciar a los obreros y trabajadores. En los obreros, primaba el esfuerzo físico y en los empleados el esfuerzo intelectual. Hoy en día, TODOS son trabajadores y NO hay sueldo ni salarios, sino **remuneraciones** de acuerdo a la oferta y demanda de los servicios de trabajo.
- Cada vez, los servicios de trabajos que ofrecen las familias son más diversos. Van surgiendo nuevas especialidades, éstas generan remuneraciones distintas. Ejemplo: en derecho las especialidades más remuneradas son los tributarios y penalistas → se está jugando con el derecho a la propiedad y derecho a la libertad.

- En el derecho de trabajo, existe el orden público laboral. Éste consiste en ciertos principios, valores y normas que regulan el contrato de trabajo. Hay ciertas cláusulas obligatorias que deben estar incluidas en los contratos.
- A los trabajadores independientes, no se les aplica el código del trabajo, sólo a los dependientes. En Chile, aproximadamente un 75% son trabajadores dependientes y un 25% son independientes. Los independientes (alrededor de 2 millones) no tienen la protección del código del trabajo.
- El código del trabajo no los protege ya que no tienen empleador, por lo que no se genera una relación laboral que se deba proteger.
- Las familias, no solo les trabajan a las empresas, sino también al Estado. Esto es alrededor de un 10% (800.000 trabajadores). Estos trabajadores tienen contrato de trabajo, pero, con un agregado, tienen una doble protección: la del código del trabajo + la del estatuto administrativo (incluye cómo se puede despedir a alguien, etc.).
- Dentro de las empresas (90%) hay legislación respecto de la competencia (Ley de la Competencia). Esta ley existe porque los mercados son imperfectos (es una realidad económica).
- Aunque los mercados perfectos no existen, se analizan para ver qué tan cercanos o lejanos estamos de estos mercados perfectos.
- La economía dice que el mercado perfecto (irreal) es aquel que contiene los siguientes factores, condiciones o requisitos:
 - Atomicidad del mercado:
 - La mayor cantidad de oferentes posibles. Si solo tiene la mayor cantidad de oferentes, pero no cantidad de oferentes posibles, el mercado sería ineficiente.
 - Economía de escala: es más eficiente cuando se produce más, no cuando se produce menos. La economía de escala depende de la actividad de la cual se está refiriendo. Entre más tecnología, más economía de escala.
 - Cuando hay muchos bancos, hay más competencia, pero esto trae negatividad al mercado ya que al haber muchos bancos cada uno genera menos ya que los demandantes tienen más opciones.
 - Falta de atomicidad por parte de los demandantes → boicot.
 - Homogeneidad de los bienes:
 - Que sean relativamente parecidos en materia de precios.
 - Cuando los bienes son heterogéneos, los precios se disparan sin motivo alguno. Para el consumidor, es muy difícil poder comparar entre diversos bienes. Ejemplo: mercado de autos.
 - Cuando los mercados son heterogéneos, hay una gran imperfección del mercado.

-La similitud entre los productos hace que los precios sean similares, salvo que una marca pueda demostrar que su calidad es superior, y de esta manera, pueda subir su precio de manera considerable.

○ Transparencia:

-Entre más transparencia del producto, sus precios y las características del mercado, más perfecto es el mercado. Es más transparente cuando informa más y mejor del bien. El mercado bancario es bastante transparente.

*Rentabilidad→ utilidad que le va a dar una empresa a sus accionistas. En Chile, la utilidad promedio de que dan las sociedades anónimas es del orden del 5%. Al vender la acción se debe vender a un mayor precio que el precio al que se compró la acción.

-Ejemplo mercado transparente→ acciones

-Ejemplo mercado no transparente→ fruta y verduras en La Vega

○ Libre movilidad de los factores productivos:

-Implica que los capitales y los trabajadores se trasladen de una actividad a otra a medida que la nueva actividad sea más rentable.

-Factores productivos→ capital, tecnología, factor empresarial, tierra, servicios de trabajos, etc.

-Ejemplo: traslado de la actividad agrícola a nuevas actividades, pero a veces es muy rentable (agricultura de exportación)→ esto generó el fenómeno de la migración campo-ciudad, por lo tanto, el tamaño de las ciudades ha ido aumentando.

23 de agosto

○ Libre entrada a realizar una actividad económica:

-No hay **trabas** para realizar una determinada actividad económica.

-Mientras menos trabas haya, más perfecto es el mercado.

-Existen 3 tipos de trabas según los economistas:

✓ Trabas de derecho:

-Hay normas legales que prohíben la entrada a ejercer una determinada actividad económica. De hecho, en Chile la Constitución exige que, para ejercer una actividad económica, se debe ser profesional. Esto se hace con el objetivo de proteger la actividad profesional.

-Las leyes también presentan determinadas barreras para ejercer actividades económicas.

-Ejemplo: taxi VS Uber→ los taxistas deben tener una serie de requisitos según la ley que los Uber no tienen.

-Ejemplo 2: todas las farmacias de Chile deben tener un químico farmacéutico en su farmacia, esto se debe al tema de las recetas médicas, pero perjudica a las farmacias pequeñas ya que las remuneraciones a los químicos farmacéuticos son bastante más altas que al resto de los trabajadores.

-Las razones para las restricciones legales son bastante justificadas, pero a través del tiempo, nos damos cuenta que éstas no son tan justificadas ya que estamos creando monopolios en actividades en donde podría haber mayor competencia.

✓ Trabas de hecho:

-Todas las barreras no contempladas en la ley.

-Ejemplo: trabajadores de puertos y aeropuertos. Solo pueden trabajar los autorizados. Como quedan pocos, trabajan “medio pollo”, que son autorizados por el que está autorizado para trabajar.

-Esas autorizaciones la dan los puertos y aeropuertos, NO la ley.

✓ Trabas de estrategia:

-Son creadas por otras empresas que existen en el mercado para evitar que otra empresa nueva entre al mercado.

-Las empresas antiguas, bajan los precios para evitar que una nueva empresa entre → PRECIOS PREDATORIOS.

- Si la competencia no es perfecta, ¿para qué existe una Ley de la Competencia? La Ley de la Competencia permite que se denuncie o demande cualquier práctica restrictiva de la competencia. Esta ley NO es antimonopolio, si fuera antimonopolio no podrían existir monopolios de ningún tipo (naturales, legales ni, de hecho).
 - La ley sanciona las prácticas restrictivas. ¿Qué son las prácticas restrictivas? Éstas son “cualquier acto, hecho o condición que tienda a impedir, restringir o limitar la competencia”.
 - ¿Cómo se determinan las prácticas restrictivas? Hay 2 posibilidades:
 - ✓ (1) que la ley enumerara todas las prácticas restrictivas que existen o pudieran existir
 - ✓ (2) da ejemplos de prácticas restrictivas, pero como ejemplos, por lo tanto, si una no está incluida da lo mismo ya que la tipificación es general.
 - Algunos ejemplos que da son: colusión, competencia desleal, etc.
 - Institucionalidad económica en materia de competencia: Tribunal de la Competencia + Corte Suprema + Fiscalía Nacional Económica
 - Hay un tribunal de competencia que regula estas prácticas restrictivas. Hay una relación íntima entre economía y derecho. Es uno de los pocos casos del mundo en que el tribunal está integrado por abogados y no abogados (economistas o gente con postgrados en economía). Y se incorpora a los no abogados en las decisiones tomadas en el tribunal. Aun así, todas las sentencias son apelables a

la Corte Suprema y muchos alegan que la Corte Suprema no sabe mucho de estos temas económicos. La Corte Suprema analiza si la sanción es razonable o no, y si no la consideran razonable, la bajan; si estiman que podría ser mayor, la suben. También pueden eliminar la sanción si consideran que el tribunal se equivocó completamente. La Corte Suprema da mayor garantía de que el tribunal de la competencia ha hecho un trabajo serio. Es la última instancia en materia económica.

- La Fiscalía Nacional Económica investiga, es su única función.
- Macroeconomía

28 de agosto

AHORRO E INVERSIÓN

Este es un sub-flujo o ciclo menor creado por el ahorro e inversión.

- **Ahorro:** “privación de consumo”, para las familias especialmente.
 - Los recursos del ahorro, generalmente llega a los bancos. Las personas depositan su dinero en bancos de bajo interés ya que les brinda **seguridad** económica. Hay casos de bancos con altas tasas de interés que luego quiebran y se roban el dinero. El concepto de seguridad es básico en el ahorro.
 - Los bancos tienen un contrato de depósito y se debe cumplir. Si los bancos tienen problemas de caja, deben conseguirse préstamos extraordinarios con el Banco Central u otros bancos, pero no pueden eximirse de dar dinero a sus acreedores ya que esto puede generar la liquidación del mismo.
 - El ahorro forzoso se impone por:
 - ✓ Jubilaciones: 65 para los hombres y 60 para las mujeres. Con este ahorro acumulado se pretende que los jubilados tengan la pensión lo más alta posible.
 - AFP→ cuentas individuales que tiene cada trabajador.
 - Se está tratando de aumentar la edad de jubilación ya que la población tiene mayor esperanza de vida y se está desproporcionando la relación entre población pasiva y activa.
 - Si las pensiones son muy bajas, hay un sistema de pensiones mínimas financiadas por el Estado. El Estado gasta mucho de su presupuesto en pensiones mínimas.
 - ✓ Muertes durante la vida activa de un trabajador: se debe pagar a las familias que se quedan sin su mayor fuente de ingreso. Es una pensión que se denomina de sobrevivencia para la vida familiar.
 - ✓ Incapacidades que se pueden generar durante la vida activa que imposibilitan que el empleado trabaje en determinada área.
 - Los dos últimos pagos se hacen a través del sistema de seguro→ los que no mueren y no se incapacitan, le pagan a los que sí mueren y se incapacitan. Se financia con las cotizaciones de los trabajadores todos los meses. Se les descuenta a los trabajadores todos los meses, por eso se distingue:
 - ❖ remuneración bruta: remuneración total, no están descontados los impuestos ni cotizaciones de seguridad social. Ésta es la que está contenida en el contrato

de trabajo. El empleador debe hacerse responsable del pago de las cotizaciones.

- ❖ remuneración neta: efectivamente es la que recibe el trabajador luego del descuento de los impuestos y cotizaciones de seguridad social. Un 10% de la remuneración va para la jubilación y un 3% para los seguros de muerte e incapacidad. No se puede considerar un impuesto (“gravamen obligatorio pagadero en dinero al Estado”) ya que no se le paga al Estado sino a las administradoras. Esto es aparte del impuesto a la renta. Los trabajadores independientes, están fuera del sistema de protección, fuera del código del trabajo. Sus cotizaciones son voluntarias, en cambio, las de los dependientes son obligatorias. Esto se debe a que no tienen empleador. Si no pagan las cotizaciones voluntarias, no tienen los seguros de muerte ni incapacidad, excepto que paguen un seguro de vida aparte.

- Las empresas también pueden ahorrar.
- La tasa de interés ha generado que las familias vayan disminuyendo su ahorro. La tasa de interés se mide de 2 formas distintas:
 - Nominal: reajutable; se reajusta con la inflación a través del tiempo. Si se mide en UF, es porque se ajusta a la inflación. En algunos países no hay reajustabilidad debido a que, de esta manera, aumenta la inflación. Pero, si no hay reajustabilidad y la inflación disminuye, también se ve afectada la economía.

- Real: sin reajuste.

Hay que analizar si la inflación va a ser mayor o menor a la tasa de interés para decidir qué tipo de tasa voy a escoger. La mayoría de la población en Chile, utiliza la tasa reajutable (nominal). La unidad de fomento (UF) es una unidad de reajustabilidad con la que se reconoce la inflación. Una característica muy importante de la UF es que da la inflación diaria, en cambio, el IPC es mensual, por lo que tiene un desfase en materia de inflación.

- Todos los días entran al sistema bancario ahorro. Los bancos pueden invertir o prestar este ahorro. Los bancos invierten muy poco.
- **Inversión**: “creación neta de capital”. Los bancos otorgan préstamos en base del dinero ahorrado. Por lo tanto, los bancos son **intermediarios de dinero**.
 - La creación neta de capital, es cuando se incorpora capital nuevo verdaderamente.
 - La inversión más importante es la de vivienda. La tasa de interés es más conveniente a 20 años de plazo. Éste es un préstamo que tiene una garantía espectacular: préstamos hipotecarios → si no se paga el dividendo hipotecario (“pago que se hace mensualmente a quien otorgó el préstamo”), el banco puede rematar la propiedad. El dividendo hipotecario es un consumo que representa un porcentaje muy alto en las personas jóvenes (especialmente), es por eso, que el tema de la vivienda es muy importante. La recomendación es que el consumo en vivienda no exceda un 25% del ingreso de la familia. Una de las últimas crisis mundiales (partida en USA- crisis subprime) se generó por esto, ya que dos empresas daban préstamos que luego las familias no podían pagar.

- Negocio: captación de dinero por medio de la banca comercial.
- Las empresas obtienen recursos del sistema bancario.
- Es un subflujo → lo que se deposita es lo que no se consumió.
- *Un paréntesis: el patrimonio siempre se divide en activos y pasivos. Los activos consisten en los créditos; la plata que se tiene prestada, "a favor". Los pasivos son las obligaciones, las deudas, el dinero "en contra". Esto, llevado al banco es lo siguiente: el activo bancario son todos los créditos que el banco otorga a los consumidores (por ejemplo, el que puedes pedir tu para comprarte una casa). Los pasivos son todas las deudas que tiene el banco (por ejemplo, la deuda que tiene contigo si es que tu abres una cuenta de ahorro, con intereses). Evidentemente, para que el banco no quiebre, los activos deben ser superiores a los pasivos. Esto el banco lo maneja, entre otras cosas, regulando las tasas de interés: siempre, la tasa de interés del préstamo será superior a la de la cuenta de ahorro.
- Otros subflujos que existen en la economía son:

CICLO CON EL EXTERIOR (exportaciones e importaciones)

Es un flujo cambiario ya que no se exporta lo mismo que se importó.

- En materia económica, la inversión que entra a Chile no está equilibrada con la que sale. Los préstamos tampoco están equilibrados. Pero lo que realmente importa es que la **balanza de pagos** esté equilibrada (def: "entrada de divisas al país y salida de divisas del país"), está calculada diariamente por el Banco Central. Para que la balanza de pagos esté equilibrada, el total de divisas que sale debe ser similar al total de divisas que entra.
 - ✓ ¿Por qué se comercia internacionalmente? **VENTAJAS COMPETITIVAS** (también denominadas ventajas comparativas). Los países exportan en lo que suponen que son mejores que otros países e importan lo que suponen que son peores que otros países. Varios factores afectan la determinación de qué productos voy a importar y exportar → costos de producción:
 1. recursos naturales
 2. tecnologías
 3. capital
 4. servicios de trabajo
 5. factor empresarial
 - ✓ No hay ningún país que tenga ventajas en todo. Por lo tanto, se exporta donde se tiene ventajas y se importa dónde se tiene desventajas.
 - ✓ Hay pocos países en donde se equilibra las exportaciones e importaciones.

CICLO FISCAL

Relación del Estado con las empresas y familias. Se habla de **tributos**, no de impuestos ya que este término es más genérico, incluye impuestos, contribuciones y gravámenes económicos. Los tributos son todos los gravámenes que recibe el Estado en forma de dinero. El Estado recauda tanto de las empresas como de las familias. Lo que importa es que las empresas y las familias les vaya lo mejor posible, ya que, si las empresas no tienen

utilidad, no pagan impuestos a la renta. Además, mientras más alta es la remuneración de las familias, más porcentaje pagan. Existen impuestos:

- ✓ Proporcional: el porcentaje es el mismo, todo es gravado con el mismo porcentaje. Ejemplo típico: IVA (19%).
- ✓ Progresivo: hay un aumento de la tasa de impuesto. Si la utilidad es inferior a una cantidad, no se paga impuesto (en Chile si la remuneración es menor a 700.000 no se paga impuesto a la renta). Ejemplo típico: impuesto a la renta. Luego, hay tramos de porcentajes dependiendo de la renta percibida. Por lo tanto, las personas de ingresos alto (NO se dice ricos) terminan pagando muchísimo más que las personas de ingresos más bajos. Es el impuesto a la renta por excelencia: aquel en cual la tasa va aumentando a medida que la renta sea mayor.
- ✓ Impuesto verde: trata de disminuir la contaminación vía tributaria.
- ✓ Impuesto especial: ej: cigarrillos (90% del ingreso va al fisco), bencina (2/3 del ingreso va al fisco), bebidas alcohólicas (depende del grado de la bebida alcohólica, mientras más alto el grado, más alta la recaudación del fisco). Estos bienes son de altísima recaudación.
- El fisco es el nombre que se le da al Estado en su comportamiento económico. El fisco se analiza sobre la base de ingresos y gastos.
- Hay 3 grandes fuentes de ingresos del Estado:
 1. Tributos (80% de los ingresos)
 2. Utilidades de empresas del Estado
 3. Venta de activos por parte del Estado → venta de bienes raíces, empresas, etc. No es un ingreso espectacular para el Estado, salvo que haya un gran proceso de privatización por parte del Estado. China y Rusia son países ejemplares de la privatización del Estado.
 - China → empresas vinculadas al comercio exterior. Para seguir intensificándolo, se fueron privatizando.
 - Rusia → por la caída del muro de Berlín, se fueron privatizando las empresas. Los finlandeses son los que más le compran a Rusia.
- Analizando el gasto del Estado, sale de los ingresos.
- Uno dice que el fisco está equilibrado cuando los ingresos y gastos del Estado están equilibrados. La mayoría de los países tienen déficit fiscal, que se resuelven mediante la **emisión de bonos**. La razón por la que los países ricos tienen éxito en este sistema y los demás no, es por la credibilidad que le tienen los compradores de bonos a sus países.
- Los impuestos se pagan a la **Tesorería General de la República**. Si es municipal, se le paga a la Tesorería Municipal.
- El Servicio de Impuestos Internos (SII) se preocupa de **fiscalizar** el pago de los tributos NO de recibir el pago. ¿Cómo los fiscaliza? Electrónicamente. Todo lo que utiliza mi RUT, va a mi cuenta tributaria.

30 de agosto

- Los precios en el sistema bancario son determinados por la tasa de interés. Existen 2 tipos de tasas de interés:
 - Captación: tasa que ofrecen los bancos a los ahorrantes. Ésta puede ser nominal o real. Lo que el banco le paga de interés a la persona cuando ésta ahorra.
 - Colocación: aquella cobrada por los bancos en los préstamos. Ésta puede ser nominal o real. Lo que la persona debe pagar al banco al pedir el préstamo.
- El IPC que es la base de la inflación, no es tan certero para medir toda la inflación.
- Periodo de prescripción desde el punto de vista tributario → 6 años.
- ¿Qué es lo que el Estado y el fisco le proporciona a la familia?
 - Gasto social: beneficia a las personas más vulnerables o de menores ingresos. Beneficia a las personas solo bajo un nivel de pobreza, no a todos. Los ejes que beneficia el gasto social principalmente son: educación, salud y vivienda.
 - Administración pública: 10% del total de trabajadores, 800.000 trabajadores.
 - Seguridad, justicia, defensa
- Existe un déficit fiscal → lo que se gasta por parte del fisco es superior al ingreso que se tiene. El déficit fiscal es muy difícil de financiar, especialmente a países como el nuestro. Soluciones:
 - Disminuir el gasto y aumentar el ingreso
 - Pedir un préstamo al Banco Mundial
 - Emisión de Bonos de Tesorería por parte del Estado. Los puede comprar cualquiera. La tasa de interés de estos bonos es alta para que las personas los compren. Estos bonos son de largo plazo (5-10 aproximadamente) porque el déficit fiscal se resuelve a largo plazo. El riesgo que corren los compradores de bonos es que no se los paguen después.
Ejemplo: Argentina → los tenedores de bonos, demandaron al Estado Argentino y Argentina no pagó por lo que ya no pueden emitir bonos.
La emisión de bonos es “patear el problema hacia el futuro”.
Un segundo ejemplo, es Grecia que fue salvada por Merkel (Alemania). Para entrar a la UE, no se debe tener déficit fiscal y Grecia lo tenía.
- Hoy en día, somos todos dependientes debido a la globalización. Por eso, nos preocupamos de las economías extranjeras.

4 de septiembre

LEY DE PRESUPUESTO

Es la Ley del Presupuesto del sector público, que incluye a los funcionarios y a las empresas estatales para algunos casos, como los ingresos esperados de estas empresas ya que se espera que éstas se autofinancien. Si éstas llegan a tener pérdidas, serán parte del gasto del Estado. Si éstas llegan a tener ganancia, serán parte de los ingresos del Estado. Dos de las tres grandes crisis del país se deben a errores en esta ley: la de 1891 y la de 1924-1925. Este es el punto más delicado entre el ejecutivo y el legislativo. Son preparadas por el ejecutivo y enviadas al congreso.

Si el congreso rechaza la ley, rige igual el proyecto de ley del ejecutivo. Si esto es así, se podría decir que el congreso es un mero buzón del proyecto. Esto refleja el carácter presidencialista de nuestra nación.

El proyecto debe ser enviado antes de las 24 horas del último día de septiembre y aprobado antes de las 24 horas del último día de noviembre.

La Ley del Presupuesto rige del 1 de enero del año hasta el 31 de diciembre, pero es discutida el año anterior.

SISTEMA ECONÓMICO

“Forma de organización que se da la sociedad para resolver gran parte de sus problemas económicos”.

Han existido sistemas económicos centralizados y descentralizados.

Antes del siglo XX, la mayoría de los sistemas eran centralizados, por lo que la mayoría de las decisiones económicas la tomaba el Estado, monarca, etc. En definitiva, los particulares tenían muy poca libertad desde el punto de vista económico.

En el siglo XX, se plantean dos nuevos sistemas desde el punto de vista científico:

- a) Sistema centralmente planificado: grandes ejemplos son Rusia, países de Europa oriental, Venezuela, Cuba, Alemania en el 3er Reich. Se les determina a las empresas cuánto deben vender, etc. El que el país sea centralmente planificado no implica una teoría política asociada, no necesariamente son socialista, marxistas, etc.
- b) Sistema de mercado: se le da un carácter científico en Alemania después de la segunda guerra mundial con *Ludwig Erhard*. Él habla de la economía social de mercado, refiriéndose a un modelo aplicable a la Alemania de la post-guerra.

***Diferencia entre modelo y sistema**→ el modelo está determinado para un país en un determinado momento. Cuando las políticas están vinculadas, se les asigna el nombre de modelo. El modelo va variando constantemente. En cambio, el sistema no cambia. Los modelos se enmarcan dentro de los sistemas. Los sistemas pueden tener tantos modelos como países y circunstancias históricas existan.

→ No pueden haber mercados libres en sistemas centralmente planificados porque en estos sistemas, el Estado fija los precios.

Hay 4 grandes diferencias entre estos dos sistemas:

1. Régimen de los precios→ en un **sistema de mercado**, los precios son fundamentalmente libres, determinados por la oferta y demanda de millones de bienes que se transan. Hoy en día no se acepta esta libertad de precios en dos situaciones: ¹monopolios naturales (ya que no tienen bienes sustitutos) y ²prácticas restrictivas de la competencia (una de las prácticas más dañinas es la colusión de los precios entre las empresas). En cambio, en un **sistema centralmente planificado**, los precios son fijados por el Estado a través de la planificación. Uno diría que esto no es cierto en un 100%, por ejemplo, Rusia no tienen ninguno de los dos sistemas tácitamente, y, por lo tanto, liberaliza los precios menos relevantes para el consumo, es decir, los bienes de consumo.

Un segundo ejemplo es China que ha liberalizado algunos precios, los que se refieren al comercio internacional ya que el mercado internacional varía diariamente.

Uno creería que el sistema de mercado ha ganado sobre el sistema centralmente planificado, pero en siglo XX la mitad de los países tenían una economía planificada. Hoy en día, aproximadamente un 80% tiene sistema de mercado y un 20% sistema centralmente planificado.

2. Los mercados → en un **sistema de mercado**, son libres fundamentalmente, vale decir, las personas pueden crear las empresas que quieran en las áreas que quieran con 2 excepciones: ¹Estado empresario (generalmente excluye a la actividad privada ya que se le otorga al Estado el monopolio para crear esos bienes, ejemplo CODELCO) y ²muchos mercados están regulados (bancos, isapres, seguros, administradoras de fondos de pensiones, etc.) esto significa que para participar de estos mercados se deben ajustar a la legislación correspondiente. Las actividades reguladas no necesariamente son las más importantes, de hecho, representan menos de un 10% del total del empleo y alrededor de un 20% del producto del país, pero están reguladas por una decisión del congreso. Esta decisión generalmente se hace por copia a otros países.

Ejemplo: videojuegos, hay 33.000 en Chile y el juego de casino si está regulado por lo que el videojuego está mermando las entradas de los juegos de casino. Los casinos proliferaron en Chile porque una parte de sus ingresos van a las municipalidades. En el caso de los **mercados centralmente planificados**, los mercados están regulados por el planificador.

3. El régimen del derecho de propiedad → todas las constituciones del mundo reconocen el derecho de propiedad, para consagrar un derecho de las personas y cuándo se puede expropiar (privación de la propiedad al particular para traspasársela al Estado). No en todos los países se consagra la indemnización por la expropiación (que la hace el Estado). Si se incluye en la constitución la indemnización, ésta debe contemplar: ¹cuánto se paga, ²cuándo se paga y ³en qué forma se paga (al día o en bonos a plazo).

Los **sistemas centralmente planificados**, generalmente no incluyen indemnizaciones, mientras que los **sistemas de mercado** si indemnizan.

4. Régimen de planificación económica → en el centralmente planificado, la planificación debe ser central a través del Estado, lo más global posible y con sanciones en el caso de que no se cumpla. Así fueron la mayoría de las planificaciones del siglo XX. Los primeros planes de Rusia, fueron de 10 años, después en la década del 50-60 se pasaron a planes de 5 años, luego de 3 y ahora son anuales. Antes se consideraba la planificación con largos plazos ya que las economías eran más autárquicas (lo que se producía en un país, se vendía ahí mismo). Hoy en día, casi no existe la autarquía por el proceso de globalización. Por lo tanto, hoy día rige en el comercio internacional el principio de ventajas competitivas, es decir, que los países importan donde tienen desventajas competitivas y exportan donde tienen ventajas competitivas. Este principio es del siglo XIX. En una **economía de mercado** se planifica el sector público. En cambio, en una **economía centralmente planificada**, se planifica mucho más que el sector público.

CONSTITUCIÓN ECONÓMICA

Son las normas económicas contenidas en la Constitución.

¿Porqué se habla de una constitución económica? La tendencia universal es a considerar cada día más principios económicos en la Constitución.

En la Constitución del 80` se incorporaron muchos principios económicos que anteriormente no estaban planteados o desarrollados. Ejemplo: libertad de desarrollar cualquier actividad económica.

El recurso de protección con respecto de los derechos de las personas fue fundamental en la Constitución del 80` en cuanto a la eficacia del artículo 19. Este fue incorporado en 1977 trayéndose desde Francia por *Eduardo Soto Kloss*. Cada vez que un principio económico se ve mermado, el recurso de protección permite apelar ante la Corte de Apelaciones y luego ante la Corte Suprema. Éste es muy eficaz y simple, pero esto genera que se esté usando para cualquier cosa, por lo que su eficacia está disminuyendo. Con la reforma constitucional del 2005, hay otra alternativa, que permite llevar esta materia (situaciones contractuales) al Tribunal Constitucional mediante la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, ya que las sanciones aplicadas por la superintendencia son a veces inconstitucionales por su desproporción (demasiado altas, por lo que genera la quiebra).

6 de septiembre

- Muchas veces, el sistema económico puede coincidir con el sistema político, pero esto no es necesario y hay casos en donde no coinciden.

Volviendo a la constitución económica, ¿dónde se encuentran los asuntos económicos en la Constitución? El orden público económico está incluido en la Constitución, leyes y normas inferiores a las leyes, que se denominan *circulares*.

1. Constitución

a) Principalmente en el **artículo 19**, ya que son derechos de las personas y, por tanto, reconocidos en la mayoría de las constituciones del mundo.

b) El OPE además de encontrarse en los derechos de las personas se encuentra en el **Banco Central**, reconociéndolo a nivel constitucional, ya no a nivel de ley → autonomía del Banco Central a nivel constitucional (así, debe ser respetado por todos los otros órganos constitucionales). Antes, los que realmente resolvían los problemas del Banco Central eran el ministro de hacienda y el presidente de la república porque no se reconocía su autonomía.

→ Caso de Argentina, el Banco Central no es autónomo por lo que cada vez que hay una inflación muy grande, echan al presidente del Banco Central.

c) La **contraloría** nació en la década del 20`, una de las tantas recomendaciones de la misión *Kemmerer*. Una contraloría que no sea independiente, no sirve mucho. Su principal función es controlar el gasto público, y controlar las acciones del ejecutivo al respecto. Todo el tema del gasto pasa por el ministro de hacienda. En el año 43` se plantea la autonomía para la contraloría. Gracias a esta autonomía, tenemos muchos menos problemas que otros países. La función económica de la

contraloría es revisar el gasto público, pero además tiene una función jurídica que es el control de la legalidad del gasto del sector público.

2. Leyes

El OPE también se encuentra en las leyes económicas. Hay dos situaciones totalmente distintas: leyes económicas simples y complicadas (como la del presupuesto).

- a) Simple: en las simples opera la iniciativa exclusiva del presidente de la república. De hecho, la mayoría de las iniciativas exclusivas del presidente de la república son de materias económicas. ¿Qué pasa si la iniciativa cambia rotundamente después del debate parlamentario? La ley se puede modificar en el congreso, pero dentro de ciertos parámetros, no puede ser totalmente distintas a la planteada por iniciativa del presidente de la república.
- b) Complicada-Presupuesto: Se incluyen los gastos e ingresos del Estado. La constitución dice expresamente que el congreso NO puede incrementar el gasto del sector público, pero si lo puede disminuir. El congreso puede modificar el gasto en porcentajes asignados.

El **2% constitucional** SOLO lo puede tomar el poder EJECUTIVO. Este 2% es de gasto adicional fuera de presupuesto. La norma constitucional explica en qué casos se puede emplear este 2% constitucional. Éste sirve para cubrir algún gasto urgentísimo nombrado por la Constitución. Este 2% no existe realmente (ya que está fuera del presupuesto) desde el punto de vista monetario, por lo tanto, se debe financiar con endeudamiento o inflación. La responsabilidad que asume el presidente de la república y los ministros que firman es personal, por lo tanto, si éste no se utiliza completamente para este fin de urgencia, es un problema tremendo para el presidente y los ministros correspondientes.

3. Circulares

Las circulares son emitidas por la comisión del mercado financiero, las intendencias y el Banco Central. Se las dan distintos nombres, pero todas son circulares, de hecho, las del Banco Central se denominan *acuerdo del consejo*. Las circulares las dictan 1 persona (en el caso del superintendente) o 5 personas (en los casos del mercado financiero y Banco Central) pero nadie las revisa. Por lo tanto, el poder de estas normas en Chile es inmenso.

ANÁLISIS CONSTITUCIONAL EN MATERIAS ECONÓMICAS

○ **LIBRE INICIATIVA EN MATERIA ECONÓMICA (artículo 19 Nº 21):**

*No estaba contemplada en la constitución del 25`. Fue una propuesta para la Constitución del 80` recién.

Art 19 Nº 21: “El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional¹, respetando las normas legales que la regulen².

El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado³”

- ¹Por lo tanto, si es contraria, se limita la libre iniciativa en materia económica. El denominador común entre la moral, el orden público y a seguridad nacional es la *indeterminación*. Es muy interpretable.
- Los derechos en su esencia se encuentran respaldados por el **artículo 19 Nº 26**.
Art 19 Nº26 “La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.”
No pueden ser limitados. Si alguna restricción afecta la esencia de la libre iniciativa en materia económica, van a ser los tribunales tanto como la Corte Suprema quienes lo regulen. Lo hacen sobre la base del caso particular → deben ponerse en el caso particular y estimar que se afecta la esencia de la libre iniciativa.
- ²El legislador es el único en Chile que puede regular la actividad económica a través de normas jurídicas que establecen que se puede desarrollar tal actividad.
 - Esto es para evitar abusos de la actividad administrativa (poder ejecutivo).
 - La regulación le corresponde al poder legislativo a través de una ley simple.
 - El legislador es el que se debe pronunciar sobre qué va a regular y qué no va a regular según lo que él considere que pertenezca al orden publico económico.
 - Ej: en Chile pueden realizar la actividad bancaria legítimamente los que se ciñen a la Ley de Bancos, es decir, aprobados por la superintendencia y otras regulaciones, sino estarían fuera del OPE.
 - Algunos creyeron que la actividad económica también podía ser regulada por el ejecutivo, esto, es totalmente contradictorio con la libre iniciativa en materia económica.
 - ¿Qué criterio ocupa el legislador para regular? Lo que se regula es similar a lo regulado en otros países. Lo regulado en Chile es relativamente pequeño en cuanto a empleo y a productos. El OPE es la consideración que tiene el legislador.

- ¿Qué pasa con la regulación de precios? Uno diría que es una clara limitación a la libre iniciativa en materia económica. Esto genera que algunas empresas quiebren y otras se retiren de los mercados ya que no es atractivo producir a esos precios. Hoy en día, la autoridad puede fijar precios de la misma manera que los fijaba entre el año 32` y el 80`, es decir, a través de decretos supremos de fijaciones de precios. La única formalidad es que debe tener la firma del presidente de la república y del ministro de economía. A partir de la constitución del 80` todas las regulaciones de precios se deben hacer por ley (hay alrededor de 30 fijaciones). La Ley de Telecomunicaciones, Gas y Servicios Sanitarios deben indicar que se pueden fijar precios, que van a ser fijados exclusivamente por el legislador.

-Hoy día, existen regulaciones completas y parciales.

- Completas, con el caso de los bancos → regulaciones de la superintendencia desde su creación hasta su eliminación.
- Parciales, son las que tienen algún grado de libertad, y la respectiva ley establece el mecanismo de fijación de precios. La ley da una fórmula y la aplicación de la fijación de precio le corresponde al ejecutivo. Esta fijación de precios es tremendamente complicada ya que son hasta por 5 años (telecomunicaciones) y hasta por 25 años (en el caso de concesiones de obras públicas), en cambio, la economía va variando constantemente. Las fórmulas están basadas en una normalidad de la economía (múltiples factores como tasas de inflación, etc.). El tribunal de la competencia va a tener la facultad para decidir si hay la competencia necesaria para no tener que fijar un precio o no.

- ³El segundo inciso se refiere al Estado empresario, que se refiere básicamente en las empresas en que el Estado es dueño (CODELCO, ENAP, correos, casa de moneda, ferrocarril, etc.). El denominador común de estas empresas, es que el Estado está produciendo.

El inciso segundo NO prohíbe el Estado empresario, sino que lo permite bajo 2 limitaciones:

- a) las empresas del Estado deben estar creadas por ley de quorum calificado. Son creadas por ley (legislador) porque es un tema importante para el OPE. CODELCO y ENAP están consagradas a nivel constitucional, por lo tanto, privatizar una parte de estas empresas, requiere una reforma constitucional.
- b) el Estado empresario se rige por la legislación común salvo que la ley de quorum calificado le dé un tratamiento especial por ley de quorum calificado. La legislación común se refiere que tienen el mismo régimen tributario, cambiario, aduanero, etc. que las empresas particulares. Esto se hace porque si se les da beneficios a las empresas estatales, la libre iniciativa desaparece. Un caso es la empresa ENAER (Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile), que tiene un tratamiento especial. Al tener una normativa especial, se inhibe el comercio privado. Para esta inhibición, existe el recurso de protección (a nivel constitucional) y el recurso de amparo económico (a nivel de ley). Aun así, la norma dice que se le debe dar

un tratamiento común, por lo tanto, el legislador a través del quorum calificado le debe dar este tratamiento especial.

11 de septiembre

○ **NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA (artículo 19 Nº 22):**

Art 19 Nº 22: “La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.¹

Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo de éstos deberá incluirse anualmente en la Ley de Presupuestos²”.

- También es una novedad de la constitución del 80`.
- La actividad económica en Chile está llena de discriminaciones.
- BANCOS: la Ley General de Bancos es discriminatoria. No existen más bancos comerciales ya que aumentaría la competencia, y así, disminuirían las tasas de interés.
- LEGISLACIÓN FORESTAL: se forestó como nunca antes visto por un incentivo durante 30 años. Esta medida fue discriminatoria, ya que no todos podían acceder a este beneficio, había que tener un terreno de aptitud preferentemente forestal y esto lo determinaba el ministerio.
- Todos los sistemas de incentivos, obviamente, son discriminatorios.
- ZONA FRANCA: parte del principio de extraterritorialidad para evitar impuestos.
- La legislación del 80` para enfrentar estas discriminaciones, le agrega la palabra *arbitraria*, por lo que evita las discriminaciones arbitrarias en materia económica.
- ¹evita discriminaciones del Estado con los privados. Señala categóricamente que el Estado y sus órganos no pueden discriminar arbitrariamente en sus decisiones con los particulares.
 - Chile Compra es una institución del Estado que fija los precios por los cuales el Estado está dispuesto a comprar ciertos bienes. Es dinámico, ya que varían los precios a diarios. Este mecanismo es muy eficiente para evitar discriminaciones arbitrarias en las compras gigantescas del Estado.
 - Esto se complica con las licitaciones o concesiones de obras públicas. Es un proceso muy complejo ya que tiene dos fases. La primera, es la que ofrece el Estado para pagar la concesión y la segunda, es la fase técnica, que implica la postulación de la empresa de cuánto está dispuesto a recibir según su experiencia, estudios, etc. La parte técnica, puede llevar a que una empresa con precio elevado termine ganando la licitación por razones técnicas. La empresa escogida es elegida por el ministro. Las coimas son la diferencia entre el precio que habría obtenido el Estado y lo que paga la empresa a la que se le concede la concesión. La determinación del precio de la obra pública afecta al presupuesto del sector público.

- ²El único que puede discriminar siempre que no sea arbitrario, va a ser el legislador y no el poder ejecutivo.
 - Otros incentivos son los de la zona austral (al sur del estrecho de Magallanes). Para incentivar esto se debió hacer una ley que aprobara los incentivos a quienes se instalaran en el estrecho por 30 años. Eran incentivos tributarios, aduaneros, etc. A pesar de muchos cuestionamiento se ha dicho que esta discriminación no es arbitraria pues la Constitución no habla de regiones sino de zonas geográficas.
 - Establece cuando se pueden establecer gravámenes y cuando se pueden pasar incentivos.
 - ARBITRARIO: No es definido por la ley ni la constitución por ende se debe llegar a la RAE. La RAE dice que arbitrario es lo que no se ajusta a la razón. Quien determina finalmente si la discriminación es arbitraria o no es la corte.
- **DERECHO A LA PROPIEDAD (artículo 19 Nº 23)**

Art 19 Nº 23: “La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución.¹
Una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes²”

- ¹Asegura el derecho a la propiedad, excepto a los bienes nacionales de uso público o bienes públicos y a los bienes comunes (la naturaleza ha hecho común a todas las personas → el aire y el agua). Hay una gran diferencia entre los bienes nacionales de uso público y los bienes comunes.
- Es el derecho que asegura el acceso a la propiedad. Mientras que el Nº 24 y Nº 25 aseguran los derechos de los propietarios.
- “El que contamina, paga” → impuesto verde. Son impuestos a la contaminación. Hay graves problemas en esto, ya que las formas de medir la contaminación difieren y existen múltiples tipos de contaminación.
- AGUA: uno puede tener aprovechamiento de agua, pero no se tiene derechos de aguas. Se tiene un derecho incorporal. La excepción del código civil, es ser dueño del terreno perimetral de un lago.
- ²el legislador es el único que puede ejercer limitaciones de acceso a la propiedad, siempre que sean de interés nacional. Ejemplo: limitaciones de acceso a las playas, medios de comunicación, propiedades limítrofes (solo para chilenos). En otros países hay limitaciones a la propiedad por ser extranjero.

13 de septiembre

- **DERECHO DE PROPIEDAD (artículo 19 Nº24)**

Art 19 Nº 24: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.¹

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.²

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio³, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador.⁴ El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios⁵ y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales.⁶

A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado.⁷

La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley.⁸ En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión.

El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas.⁹

Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el inciso precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional. La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. Su régimen de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa o indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación y contemplará causales de caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión. En todo caso dichas causales y sus efectos deben estar establecidos al momento de otorgarse la concesión.

Será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia declarar la extinción de tales concesiones. Las controversias que se produzcan respecto de la caducidad o extinción del dominio sobre la concesión serán resueltas por ellos; y en caso de caducidad, el afectado podrá requerir de la justicia la declaración de subsistencia de su derecho.

El dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional de que trata este número.

La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo. Esta norma se aplicará también a los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y a los situados, en todo o en parte, en zonas que, conforme a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad nacional. El Presidente de la República podrá poner término, en cualquier tiempo, sin expresión de causa y con la indemnización que corresponda, a las concesiones administrativas o a los contratos de operación relativos a explotaciones ubicadas en zonas declaradas de importancia para la seguridad nacional.

Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos¹⁰”.

- Establece el derecho de propiedad. Incluye todos los conceptos sobre la propiedad en general y le sigue la propiedad minera y el derecho de aprovechamiento sobre las aguas.
- ¹Esta norma amplió la protección del derecho de propiedad a todas las especies de propiedades sobre toda clase de bienes. Anteriormente, los bienes más importantes eran los corporales y entre ellos los inmuebles.
 - Poco a poco, durante el siglo XX se fueron incorporando los bienes muebles.
 - Hoy en día llegan a ser más importantes los bienes muebles que los inmuebles.
 - En los bienes incorporeales se han incorporado derechos.
 - Se presenta el problema de que al incorporar los bienes incorporeales, se hizo muy difícil el tema de la indemnización, pues son difíciles de tasar. Los bienes corporales son más fáciles de tasar.
 - Los bienes inmuebles son tasados por corredores de propiedades a través de programas computacionales con datos de todas las ventas de inmuebles en los últimos años. Los tribunales de justicia determinan la tasación.
- ²La ley otorga la exclusividad de los modos de adquirir la propiedad. Están todos determinados por ley. Solo la ley puede establecer los modos para usar, gozar y disponer de la propiedad. También las limitaciones y obligaciones de los propietarios, que derivan de su función social.
 - El concepto de función social no está definido pero se ha ido aclarando a través del tiempo. Esta comprende algunos conceptos, que deben estar determinados por el legislador:
 - (1) Intereses generales de la nación
 - (2) Seguridad nacional
 - (3) Utilidad y Salubridad Pública
 - (4) Conservación del patrimonio ambiental: la Constitución del 80` es la primera en abarcar el tema medioambiental. Esta idea no es original, pues en el mundo fue tendencia incluirla en materia constitucional. Aunque en Chile ya habíamos legislado respecto a esta a partir de la década del 20` pero no a nivel constitucional. Esto es fundamental pues generalmente en materia medioambiental hay conflictos entre bienes jurídicos.
 - Ejemplo el caso del lago Chungará. Es un lugar hermoso y una empresa quería usar parte del agua del lago para dar agua potable a más habitantes de la primera y segunda región. Aquí se entraba en conflicto, entre aquellos que querían agua potable- los habitantes de estas regiones interpusieron un recurso de protección -y la conservación del medio ambiente. Se falló a favor del Estado, protegiendo el medio ambiente. Hubo muchos informes, fue un tema complejo que se demoró mucho en solucionarse en los tribunales.
 - Ejemplo de la lenga en tierra del fuego. Hubo un inversionista extranjero que quiso comprar buena parte de la superficie donde se daba la lenga para aprovechar mejor lo que da la lenga. Quería poner más árboles, pero el caso se demoró tanto que prefirió ir a invertir a Argentina.

- Estos casos siempre son muy polémicos. La incorporación de la disposición medioambiental fue fundamental. Por ejemplo, para el 18 no se va a poder utilizar chimeneas ni parrillas a leña en Santiago.
- ³Nadie puede ser privado de su propiedad: del bien en que se recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio. Pero se puede tener limitadamente, ejemplo sin usar y gozar sino solo disponer de ella. Esta regla es bastante general.
- Nadie puede ser privado sino en virtud de una ley, general o especial, por causa de utilidad pública o interés nacional, por causa del legislador que autorice la expropiación. El expropiado y el Estado por otro lado, podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, a los tribunales ordinarios. Esto es una ventaja para el expropiado, pues han existido en Chile tribunales especiales para casos de expropiación, como en la reforma agraria o la reforma constitucional del año 71` para nacionalizar el cobre.
 - En el segundo caso (cobre), se creó un tribunal especial para reclamar de parte de los expropiados, de la legalidad del acto y de la indemnización. Este tribunal especial era conformado por 3 abogados designados por el presidente de la república y 2 ministros de la Corte Suprema. Lo que se determinó es que se iba a pagar por las empresas que tuvieran el cobre. Se les indemnizaría por el valor de sus yacimientos. Después de la reforma constitucional, se podía descontar las utilidades excesivas que tuvieran las empresas que sobrepasaban el valor de los terrenos, por lo que los propietarios quedaron debiéndole al Estado. Esto, por tribunales de otras partes del mundo, fue considerado una burla al derecho de propiedad.
 - Esto, a consideración del profesor, debe ser abarcado por tribunales ordinarios, para evitar que se cometan excesos, y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado. Aquí aparece el primer criterio con respecto de las indemnizaciones, que se refiere a cuánto se paga. Esto se especificará como un acuerdo o como sentencia fijada por el tribunal ordinario.
 - Desde la constitución del 80` ha habido millones de expropiaciones, en especial para carreteras y caminos. Estas expropiaciones se han desarrollado rápidamente y de forma eficiente. A veces los propietarios no quedaban conformes, en otros casos, es el Estado el que no queda conforme.
 - Hoy en día se expropian muchas propiedades principalmente para la construcción de carreteras. Esto muchas veces produce conflictos debido a que entran conflictos morales, sin embargo, en Chile el dolor afectivo no se indemniza debido a que no se puede tasar. Hay dificultades para establecer el valor de la propiedad cuando la propiedad pertenece a una empresa, pues las instalaciones de las empresas aumentan el valor de las propiedades. Esto se tasa con el daño patrimonial efectivamente causado.
 - Esto se incluye debido a que privar a un propietario de los derechos que incluye su propiedad también es privación de la propiedad.
- ⁴Sólo una ley puede establecer la expropiación.

- ⁵Se utilizan tribunales ordinarios debido a que de esta manera se le da una mayor independencia.
- ⁶Este criterio se refiere a cuánto se debe pagar en caso de expropiación. En caso de no darse un acuerdo, los tribunales determinan cuanto será el monto a pagar.
- ⁷Estas son las tres condiciones:
 - Daño efectivamente causado
 - Dinero efectivo: hace referencia a dinero disponible de forma inmediata, generalmente se paga con cheques fiscales.
 - Al contado: quiere decir que no puede ser a plazo, salvo que haya un acuerdo contrario, por ejemplo, si el Estado y el propietario deciden que el pago se haga a 5 años con reajustabilidad esto se puede hacer.
- ⁸Esto ha generado muchos problemas debido a que, si el Estado toma las propiedades, es muy probable que no pague el resto de lo debido.
- PROPIEDAD MINERA DENTRO DEL ARTÍCULO 19 Nº 24 (a partir del inciso sexto)
 - La propiedad minera se mezcla con la propiedad general debido a que no se quiso repetir lo de los primeros cinco incisos que son aplicables a la propiedad minera. Pero a la vez, la propiedad minera tiene características esenciales que deben estar a nivel constitucional.
 - Lo que hace especial a la propiedad minera, es el régimen de concesiones mineras, este es el régimen que hemos tenido siempre en Chile, ya que lo heredamos de España. Éste consiste en que los que desarrollan la actividad minera no son dueños de la mina. En otras palabras, la propiedad que está en el subsuelo le pertenece al Estado. El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e indescriptible de todas las minas.
 - ⁹El estado otorga una concesión minera a los interesados en explotar o explorar los yacimientos mineros.
 - Esta concesión minera ya existía en la Constitución de Chile, pero se le da la mayor protección posible, pues si llegasen a materia administrativa, habrían una serie de disposiciones en que el Estado podría ELIMINAR la concesión. Hoy en día sólo existe una condición de término de concesión que es el no pago de patentes mineras de carácter anual. Si esto ocurriese, se pierde la patente y la licitación, y se elimina la concesión, dándosela al mejor oferente. Aquí entra el concepto de patente minera, un pago al Estado obligatorio para mantener la propiedad de la concesión, que ha ido subiendo con el tiempo. Al ser más caras, para empresas mineras que no exploran o explotan, les sale bastante caro. Indirectamente, se fomenta la explotación y exploración.
 - Obtención de Concesión Minera:
 - (1) Las concesiones se piden ante la autoridad administrativa como el SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geografía y Minería) que depende del Ministerio de Minería. En él, trabajan los geólogos de más alta categoría. Hoy en día con la tecnología (ej: satélites) se puede identificar rápidamente un yacimiento.
 - Esto es malo debido a que se presta para corrupción, malas prácticas o coimas.

(2) Tribunales ordinarios de justicia

- No hay geólogos expertos en estos tribunales y los jueces no saben de minería. Lo que aquí se discute mas bien es un tema jurídico, quien será el titular de la concesión.
- Si la concesión la resuelven los geólogos, los mineros se dedican a ver cómo llegar a la concesión, en cambio, en los tribunales no se dan estas situaciones.
- Lo que se resuelve es el titular de la concesión, esto se hace sobre la base de los que solicitaron la concesión y en el caso chileno el mapa de Chile está cuadrulado. Se otorga la concesión de los minerales bajo cierto cuadrado.
- Antes del 80' el mapa chileno no estaba cuadrulado, por ende se podía pedir concesiones irregulares, es decir, no existía mapa minero. Las concesiones no tenían una forma determinada, ya que no habían referencias claras.
- Nos modernizamos en materia minera, pero se debe respetar los derechos de antiguos concesionarios.
- **EXPLOTACIÓN Y EXPLORACIÓN**
 - Las concesiones de explotación son ilimitadas en el tiempo, salvo que no se pague la patente.
 - Las concesiones de exploración son limitadas, se dan por un periodo de entre 2 a 4 años. Si se encuentra algo interesante, se puede pedir una concesión de explotación. Ésta prima por sobre otros concesionarios que pudiesen interesarse en explotar el territorio explorado por mi.
 - La concesión de exploración prima sobre cualquier otra petición de explotación.
- Los precios de las concesiones los fija el Estado a través de una ley.
- La creación del mapa minero es un tema que se ha prestado y se sigue prestando para varios juicios en Chile. Algunos tiene concesiones antiguas, otros nuevas. Los juicios más comunes son de sobreposiciones mineras. Éstas, se dan cuando se sobrepone una concesión sobre otra y se resuelven a través del código de minería, pues a nivel constitucional no se establecen los procesos.

25 de septiembre

- ¿Por qué no se deja la regulación minera solo en el código minero? Porque lo que se quiere es un verdadero derecho de propiedad minera en la cual los dueños de las concesiones tengan todas las garantías de derecho de propiedad.
- Las concesiones mineras las adjudica el poder judicial. Cuesta pensar que los jueces civiles tengan esta facultad. El pronunciamiento legal sobre las concesiones mineras, es un tema legal NO geológico. Lo que se quiere analizar es si la superficie solicitada tiene anteriores dueños o no y si tiene toda la superficie o una parcialidad de esa superficie.

- Antes del 80`, las concesiones mineras eran totalmente indefinidas ya que no había mapa minero cuadriculado.
 - El mapa minero genera grandes complicaciones en juicios→ sobreposiciones mineras, es decir, se sobreponen concesiones antiguas y nuevas. Ahí, el juez debe analizar si va a rechazar la concesión antigua o si la va a aprobar parcial o totalmente.
 - Existen concesiones de exploración y explotación.
 - Exploración→ tiempo limitado de 2 o 4 años.
 - Explotación→ tiempo ilimitado. Si se pone un límite de tiempo en la concesión de explotación, antes de entregar la concesión, se explotaría de sobre manera la mina.
 - Para ambos tipos de concesiones, existen patentes mineras, que son más caras en el caso de explotación. El no pago de las patentes mineras, quita las concesiones a los concesionarios.
 - No ha habido expropiaciones mineras desde el 71`, ya que se expropia con la misma regulación que la de expropiación de una propiedad común, y por lo tanto, exige que la expropiación sea con un fin de bien común y exige la indemnización correspondiente.
 - Cuando se expropia una minera, no se está expropiando los bienes físicos de la mina.
 - El código minero es bastante extenso.
 - El código de minería contempla el tipo de propiedades mineras que pueden existir. Pueden existir 2 tipos de sociedades mineras: contractuales mineras y legales mineras.
 - También contempla la relación entre el dueño superficial y el dueño de la concesión minera.
- DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DENTRO DEL ARTÍCULO 19 Nº 24 (último inciso)
- ¹⁰El derecho de aprovechamiento es un tipo de concesión. Las aguas marítimas, de los ríos y de los lagos son bienes nacionales de uso público. El código civil menciona un ejemplo curioso en donde uno puede ser dueño de un lago si es dueño de más de cierta cantidad de superficie del lago.
 - El derecho de aprovechamiento no lo dan los jueces, sino la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas.
 - ¿Qué pasa con los que tienen interés de aprovechar las aguas? Se otorgan derechos de aprovechamiento que consisten en sacar una cantidad determinada de agua (litros x segundo), pero esta comunidad de empresas y personas debe regularse a sí mismas.
 - El código de agua regula el aprovechamiento de aguas.
 - El ministerio de obras públicas se pronuncia sobre las aguas subterráneas.
 - La dirección de aguas debe saber cómo están conformadas las aguas subterráneas para poder regular su acceso, y éstas van variando a través del tiempo.

- El que da el permiso para realizar actividades de pesca es la Dirección General Marítima que depende de la Armada, pero obviamente que es la ley la que tiene que señalar cuál es el sistema. La dirección solo regula el cumplimiento de esta ley. Existen pescadores artesanales, industriales e internacionales.
- Con respecto al resto de las aguas, y en especial a la marítima, se encuentra la legislación de pesca.
- Ningún barco internacional puede entrar a pescar legalmente a menos de 200 millas, es por esto, que la Armada se debe preocupar de los barcos internacionales. Los nacionales también le informan de estos pescadores internacionales ilegales a la Armada.

○ **DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (artículo 19 N° 25)**

Art 19 N° 25: “La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular.

El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.

Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.

Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior”

- Es un incorporación de la constitución del 80` muy relevante.
- Patentes, marcas, modelos y de la propiedad intelectual (libros, música, etc) es relevante la creación intelectual.

PROPIEDAD INTELECTUAL

- En Chile, se trata a la propiedad industrial con mayor importancia que a la propiedad intelectual, ya que la propiedad industrial era la gran propiedad económica.

PATENTES

- Las patentes de invención son importantes ya que sino, nadie se incentivaría a crear nuevas tecnologías.
- En China, se copiaban todas las marcas y patentes ya que no se protegían las marcas y patentes. Esto fue muy favorable para China ya que de esta manera creció su economía. Cuando quiso entrar a la OMC (Organización Mundial del Comercio), se le vino un problema ya que la organización le exigió una regulación de patentes y marcas. La negociación para que China se incorporase a la OMC fue muy complicada y larga (10 años de negociación y 15 de transición para que puedan cambiar su regulación).

- Las patentes son de invención, por lo que cada departamento debe analizar si de cada patente solicitada, existe realmente una invención o si son pequeñas modificaciones a una creación anterior.
- NO existe un registro universal de invenciones, por lo que las invenciones de un país que no sea Chile se deben registrar en Chile para que no se copie en el país.
- Algunas invenciones tienen plazo de vigencia de la patente, mientras que otras no lo tienen. Esto depende de la Ley de Propiedad Intelectual.
- El departamento de propiedad intelectual entrega las patentes.
- Las patentes de inventos y marcas determinan la *exclusividad* del uso de ese invento o marca, y así la única manera de poder utilizarlas, es comprando esa patente. La exclusividad consiste en que mientras el dueño del invento persista como dueño del invento, nadie puede utilizar su patente.
- Las patentes son reconocimientos sobre invenciones nuevas.

MARCAS

- ¿Qué es una marca? Es una identificación con el productor.
- Hay marcas que intentan confundir a los consumidores para que les compren a ellos y no a los otros. (Ej: relojes Swatch VS Swac).
- La marca no es solamente el nombre, sino que el diseño, los colores, etc que logran identificar al producto con su productor.
- NO hay un registro internacional de marcas (al igual que de invenciones), por lo que si la empresa quiere tener exclusividad de la marca, la debe registrar en cada país.
- La nulidad de marcas es un tema particular en el que se tiene demostrar un acto de mala fe de parte de una empresa nacional que sabiendo que una empresa internacional prestigiosa a nivel mundial se llama de cierta manera y que ésta a futuro tendrá interés de invertir en Chile. Es un tema complejísimo, ya que al inscribir la marca se da la garantía de la protección de la misma.
- Detrás de la marca, está el prestigio de la empresa.

MODELOS

- Hay modelos también que se registran. Ejemplos: botellas de coca-cola, lámpara ticio, etc.

PROPIEDAD INTELECTUAL VS PROPIEDAD INDUSTRIAL

- Distinción entre propiedad intelectual e industrial es por asuntos históricos. La propiedad intelectual es obra del intelecto artístico, musical, literario, etc. Esto cambió radicalmente en los últimos 20 años por la *tecnología*, que es considerada como propiedad intelectual.
- La propiedad industrial se refiere a la propiedad en cuanto beneficio económico. Cada vez se utiliza menos este concepto y más el de propiedad intelectual.

El 19 N° 25 otorga la protección de todas estas propiedades. Se le aplica el mismo tipo de expropiación a este tipo de propiedades que a las de aguas y la propiedad minera.

○ TRIBUTOS (artículo 19 N° 20)

Art 19 Nº 20: “La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas.¹

En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos.²

Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado.³

Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional.⁴ Asimismo, podrá autorizar que los que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados, dentro de los marcos que la misma ley señale, por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo⁵”

- Se utiliza el concepto de tributo, ya que se trata de englobar impuestos, tasas, etc. y así asegurar garantías a los contribuyentes. Son 4 garantías:
 - a) Legalidad tributaria
 - b) Igualdad tributaria -no discriminación
 - c) Justicia tributaria - No confiscatoriedad
 - d) No afectación
- No se tiene recurso de protección.
- Se relaciona con tributos proporcionales y progresivos.
 - Proporcional: aquel que mantiene la tasa al margen de la base sobre la cual se están pagando sus tributos. Ejemplo: IVA.
 - Progresivo: la tasa aumenta a medida que aumenta la base imponible.

26 de septiembre

IVA (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)

- La Ley del IVA surge en la década del 70`y se copia al sistema francés.
- Es un tributo proporcional. Todos los bienes gravados con IVA están gravados con el 19%. La Ley del IVA no discrimina con respecto al valor de los bienes, a todos les cobra el mismo porcentaje.
- Los principales contribuyentes del IVA son las empresas. Cuando se empezó a cobrar el IVA, representaba alrededor de un 20% de los ingresos estatales, pero actualmente representa más del 50%.
- El valor agregado de una empresa se calcula con la diferencia entre ingresos y gastos de una empresa al mes. El IVA es el cobro del 19% de ese valor agregado de la empresa.
- Toda empresa intenta agregar valor a las compras que realiza en un mes, por lo que lo normal es que haya un valor agregado. Si se compra por 100 y se vende por 80, se genera un valor agregado negativo, por lo que la empresa puede pedir una devolución de IVA. Las devoluciones para hacerlas más sencillas, no se devuelve el dinero del Estado, sino que se computa a meses siguientes en los cuales hay IVA

positivo, lo cual es lo normal. Todo esto está en los computadores del SII (servicios de impuestos internos). Estas computadoras guardan el registro de los últimos 6 años de compras y ventas de todas las empresas con RUT de IVA en Chile. Hay un RUT general de la empresa y un RUT de acuerdo al IVA. ¿Porqué 6 años? Porque ese es el plazo de prescripción de la legislación tributaria en términos generales, después de estos 6 años no hay mayor responsabilidad tributaria.

- Si el contribuyente hizo declaración de impuestos, el plazo de prescripción es de 3 años (le pueden cuestionar ciertas compras hasta 3 años si son fidedignas). Mientras que, si no hizo declaración de determinadas compras y ventas o falsificó su declaración, la prescripción es de 6 años.
- Se computa la mayoría de las compras y ventas de las empresas. Si éstas no se relacionan con el giro de la empresa, no se calcula en el valor agregado, por lo que no se les cobraría IVA.
- Todas las empresas, desde el primer productor hasta el comerciante minorista, van siendo gravadas con SU IVA, por su diferencia de compras y ventas durante un mes. Esto NO es renta.
- Existe una infinidad de circulares respecto a materia tributaria ya que es una materia muy compleja.
- El SII “llama” a las empresas que venden lo mismo que producen (ingresos=gastos), de igual manera, “llama” a las empresas que tienen un gran valor agregado (ingresos > gastos) durante todos los meses y en alguno en particular tienen un valor agregado negativo → ya que hay algo raro ahí.
- ¿Cuánto van pagando de IVA las empresas? Depende de la empresa. Como es un porcentaje, depende de la situación particular de la empresa en el mes en cuestión. No es un monto fijo para todas las empresas por igual.
- IVA: 19% del valor agregado de la empresa.

IMPUESTO A LA RENTA

- Es en parte proporcional y en parte progresivo.
- Dentro del impuesto a la renta, existen 4 tipos de impuestos distintos en Chile. Los 4 son impuestos a la renta, lo que va cambiando son los contribuyentes.
 - Impuesto de primera categoría
 - El gran contribuyente, son las empresas, cualquier tipo de empresa en el concepto más amplio de empresa.
 - Es un impuesto proporcional. Ahora, con la reforma tributaria, es de un 27%.
 - Es un impuesto que se paga anualmente, y se paga durante fines de abril por las rentas del año anterior. Si se paga por internet, hay un plazo mayor. En esta fecha, el balance de la empresa ya se encuentra cerrado y aprobado por parte del directorio y por parte de la junta de accionistas.
 - Toda empresa tiene balance que se cierra el 31 de diciembre de cada año. A través de este balance, se sabe cuánta utilidad ha tenido la empresa. El balance es una comparación entre los ingresos y gastos de la empresa durante el año anterior.

- El concepto de gasto desde el punto de vista legal, es el mismo que el concepto de costo desde el punto de vista económico.
- El ingreso-gastos=beneficio (término económico) de la empresa, que se denomina legalmente como la utilidad de la empresa.
- El impuesto a la renta de primera categoría es el cobro del 27% impuestos sobre los beneficios/utilidad de la empresa.
- Los gastos son los gastos necesarios para producir la renta.
- ¿Qué pasa si una empresa tiene pérdidas en un año, es decir, tiene un balance negativo? ¿Cuánto impuesto a la renta paga? Paga 0.
- Al fisco le conviene que a las empresas les vaya bien, ya que, de esta manera, el 27% es una mayor cantidad de dinero.
- Hay algunos casos de personas naturales que pagan impuestos de primera categoría, pero son casos excepcionales.
- Impuesto de segunda categoría
 - Es el impuesto progresivo por excelencia, salvo para los honorarios que tienen un tratamiento especial.
 - Lo pagan todos los trabajadores, por lo que también se denomina impuesto al trabajo. Pagan tanto los dependientes como los independientes.
 - Hay 2 tipos de trabajadores: los protegidos por el código del trabajo, es decir los dependientes (alrededor de un 75-80% de los trabajadores) y los que no están protegidos por el código del trabajo, es decir, los independientes, que no tienen empleador.
 - a) Trabajador Dependiente
 - El impuesto de segunda categoría para los trabajadores dependientes es un impuesto progresivo que va del 0 al 40%. Va aumentando en la medida que las remuneraciones son más altas, por lo que es un impuesto progresivo. Los que ganan más remuneraciones, terminan pagando muchísimo más que los con menores remuneraciones.
 - Se establecen escalas de remuneraciones de acuerdo a los porcentajes que se deben pagar. La escala de menor de 700.000 mil pesos, no paga impuesto de segunda categoría. De los 700.000 en adelante, comienzan en escalas de 5-10-15-20-25-30-35 y 40%.
 - Por lo tanto, no es correcto decir que los que obtienen mayores remuneraciones pagan más, sino que pagan muchísimo más ya que aumenta su porcentaje también.
 - La ley contempla los distintos tramos o escalas y sus porcentajes respectivos.
 - La ley dice que el responsable del pago del impuesto es el empleador. Si el empleador no paga la totalidad de los impuestos de sus trabajadores, él es responsable, no los trabajadores. La ley lo contempla así para recaudar más, ya que si la remuneración total llegara a los bolsillos de los trabajadores y después se cobrara el impuesto, la recaudación tributaria sería menor (evasión).

-Entonces, en cada liquidación de remuneración, debe ir contemplado la remuneración bruta y la remuneración líquida, con la firma del empleador y trabajador. La diferencia entre la remuneración bruta y líquida contempla este impuesto entre otras cosas, tales como la seguridad social, pensión y jubilación (10%), invalidez y sobrevivencia (2.5-3.5%), salud (7%), etc.

-Este impuesto se paga mensualmente por el empleador.

-Si los trabajadores son del Estado, se debe pagar igual este impuesto, pero se hacen algunas trampas y se terminan pagando menos impuestos ya que distingue aguinaldos, bonos, etc. por los cuales no se pagan impuestos.

-La ley no permite la reducción de gastos por parte del contribuyente, están muy limitados. Por lo tanto, la diferencia entre la remuneración bruta y aquella sobre la cual se paga impuestos, es muy poca. En otros países, la diferencia puede ser mayor ya que se puede descontar el pago de la educación de los hijos o el dividendo, por ejemplo.

b) Trabajadores independientes

-En todos los servicios a honorarios se emiten boletas de honorarios, también denominadas boletas de servicio. De esas boletas, el pagador (cliente) debe retener un 10% del honorario. Por lo tanto, los trabajadores independientes reciben un 90% de lo que se paga por honorario. Se va pagando este impuesto cada vez que se hace una boleto (cada vez que se cobran los honorarios).

-Entonces, uno diría que es mucho más conveniente ser independiente que dependiente (ya que tiene tasas menores). La razón por la que el régimen de impuesto es menor para los independientes es porque los independientes al recibir boletas de honorarios, no saben cuánto va a ser su renta durante el año, entonces es imposible determinar una tasa a escala. Por mientras, deben pagar ese 10%, y el resto se ve en el mes de abril con su declaración personal de impuestos. Si en esta declaración resulta que los honorarios recibidos son mayores al 10%, se paga la diferencia. En cambio, si son menores al 10%, el fisco le devuelve dinero.

-El sistema funciona bastante bien en la medida que todos los independientes den boletas a honorarios por los servicios prestados. Si no "boletean", tienen una mayor renta, ya que no pagan impuestos por aquellos servicios.

■ Impuesto global complementario

-Lo pagan las personas naturales, no las jurídicas. Las personas jurídicas pagan el de primera categoría, pero no el de segunda categoría ni el global complementario.

-Se determina por el concepto global ya que incluye todas las rentas de cualquiera naturaleza de cualquier parte que haya obtenido una persona natural en el año anterior. Por lo tanto, se incluyen las rentas de arrendamiento, intereses reales por depósito, etc.

-Ahora, algunas de esas rentas globales complementarias, pueden ya haber sido gravadas y NO vuelven a pagar impuestos ya que se intenta evitar la

doble tributación, es decir, que se pague dos veces por el mismo concepto, ya que el sistema tributario estaría funcionando mal.

-Por lo tanto, al calcular el pago de este impuesto se debe evitar incluir en este cálculo las rentas que ya pagaron impuestos. De esta manera, el pago del impuesto global complementario es el pago de tributos de las rentas no gravadas.

-Este impuesto se paga en el mes de abril, al igual que el impuesto de primera categoría.

-Hoy día, el SII para el 98% de los contribuyentes les hace la declaración de impuestos. ¿Cómo te puede hacer la declaración el SII? ¿Cómo puede saber los depósitos, las rentas de arrendamientos, etc.? El sistema chileno se ha ido sofisticando, y en el mes de febrero les pide información a los bancos en el caso de los intereses reales de todos los depositantes que tienen, y así sucesivamente, es decir, se les pide a todos los pagadores de rentas que declaren qué rentas pagaron durante el año anterior, etc. Por lo tanto, el sistema que utiliza el SII es casi perfecto, salvo que algún pago haya sido omitido.

-Caso especial: no se logra incluir el pago de rentas en el extranjero. Hay unas reglas en el código tributario que eximen de impuestos a la renta a las rentas recibidas en el extranjero.

-Es progresivo.

-La escala de progresividad de segunda categoría es idéntica a la escala de progresividad del impuesto global complementario. Pero como el de segunda categoría es mensual y el global complementario es anual, se debe multiplicar por 12 la escala de segunda categoría y se llega a la del global complementario.

▪ Impuesto adicional

-Es un impuesto proporcional en distintos grados, por lo tanto, es progresivo. El grado más recurrente es el del 35%.

-Es pagado por las empresas y las personas naturales no domiciliadas ni residentes en Chile por todas las rentas que obtengan en el extranjero provenientes de actividades desarrolladas en Chile. Ej: inversionistas extranjeros, que pagan un 35% de todas las utilidades que envíe a su casa matriz en el extranjero.

-Uno pensaría que casi nadie lo paga ya que es imposible cobrarle a alguien en el extranjero. Es por esto que se le cobra al pagador de esa renta.

Entonces, la empresa receptora de la que está mandando esa renta debe retener un 35% y si no lo hace, es responsable la empresa receptora.

- Aunque la ley ha encontrado todos los mecanismos adecuados para disminuir la evasión tributaria, ésta sigue siendo alta: de un 20%, que se transforman en miles de miles de millones de pesos, y, por lo tanto, una merma en las arcas fiscales muy importante.
- Las mayores fuentes de evasión (90%) vienen de toda la actividad informal e ilegal. Los comercios ambulantes son informales y en ciertos aspectos ilegales.

- Los cálculos de evasión en Chile son bastante menores que en otros países, tales como, Perú, Argentina, México.
- La suma de los 2 grandes tributos (IVA+ Impuesto a la renta) representa una suma del orden del 85% de los ingresos tributarios existentes en el país.
- Antes, existían 10 categorías distintas dentro del impuesto a la renta que correspondían a situaciones distintas de los contribuyentes, ya sea personas jurídicas o naturales.
- Dentro del impuesto a la renta, hay impuestos progresivos y proporcionales, en cambio, el impuesto al valor agregado (IVA) es siempre proporcional.

OTROS IMPUESTOS:

IMPUESTOS ESPECIALES

- Existen 3 impuestos especiales en Chile:
 - A la bencina/gasolina
 - El impuesto es del orden de 2/3.
 - También lo paga el diésel.
 - A los cigarrillos
 - El impuesto está llegando al orden del 90%. En otras palabras, el vendedor recibe sólo un 10%.
 - A las bebidas alcohólicas
 - Depende de los grados de alcohol que tenga la bebida.
 - Hay distintos impuestos especiales a las bebidas alcohólicas, mientras más grados, mayor es el impuesto.
 - Se quiere agregar un cuarto, a las comidas sobre cierta cantidad de azúcar.
- Para que no haya evasión de estos impuestos siendo tan altos, se les cobra a los vendedores no a los consumidores. Por lo tanto, da lo mismo si se vende con o sin boleta, ya que el impuesto ya está pagado por el vendedor.
- Estos impuestos especiales han planteado grandes problemas constitucionales ya que se puede considerar injusto un pago tan alto de tributos por estos productos. El TC ha confirmado que el aumento de estos impuestos, no hace que éstos sean injustos. Hay una mentira bien grande dicha por el Estado, dicen que los altos tributos son para desincentivar el consumo de cigarrillos y alcohol, pero esto es falso. En realidad, la demanda es inelástica, por lo que no se desincentiva el consumo de estos productos.

PERMISOS DE CIRCULACIÓN, PATENTES

- Caen dentro del concepto amplio de tributo ya que son gravámenes obligatorios pagados al Estado.
- La suma de las recaudaciones de permisos de circulación, no son importantes para el fisco. Más bien lo son para las municipalidades.

ARANCELES ADUANEROS

- En el pasado eran una gran recaudación para el fisco, ya no tanto, por los TLC (tratados de libre comercio).

- Son impuestos a las importaciones.
- Hasta la década del 70', el promedio del arancel aduanero era de un 100%, entonces cada bien que entraba al país, era gravado en un 100%.
- En la mayoría de los países del mundo, los aranceles aduaneros han ido disminuyendo, salvo en el caso de USA y Trump. Esta es la finalidad de los TLC (Tratados de Libre Comercio), etc. Y es probable que, en un futuro, lleguen a un 0%.
- Hoy en día, los aranceles son del orden del 6%. Nuestro arancel efectivo está llegando al 0,6% con los países que tenemos TLC, y puede seguir disminuyendo.
- Debemos fijarnos qué tributos tienen un efecto más o menos perjudicial sobre las actividades económicas que se están desarrollando. Por lo tanto, si tengo menos bienes de importaciones, se deben aumentar los aranceles. Esto genera que cada vez van a haber menos importaciones.

CONTRIBUCIÓN A BIENES RAÍCES

- Es un tributo, no un impuesto.
- Se está gravando ser dueño de una propiedad, ya sea, urbana o rural.
- Especialmente en materia urbana, pasa a ser cada vez un gravamen más pesado dependiendo la edad de los dueños de la propiedad, siendo que generalmente se utilizan para vivienda estos bienes raíces.
- No lo pagan los arrendatarios.
- El impuesto no es muy alto, es un 2% del valor de la propiedad. Ese 2% se va sumando a través del tiempo. Finalmente, el fisco obtiene la totalidad del 2%.
- Se paga anualmente, pero en 4 cuotas.
- Los bienes rurales pagan mucho menos que el 2%.

IMPUESTO DE TIMBRES

- No es muy alto ni insignificante.
- Grava los préstamos, documentos, etc.
- El notario o la autoridad que interviene, debe asegurarse que se ha pagado el impuesto ya que, si no, no se puede cursar la escritura del caso.
- Se grava un x% del monto de la escritura.

IMPUESTO DE HERENCIAS Y DONACIONES

- Es un impuesto progresivo, por lo que a medida que la herencia o donación es mayor, la tasa puede llegar a ser del orden de un 25%.
- Este es impuesto que debiera eliminarse según el profesor ya que estas rentas ya pagaron el impuesto que corresponde. Por lo tanto, claramente es un caso de doble tributación. Y no por el hecho de que la persona muera y se divida su herencia, se debiese pagar nuevamente impuestos.

27 de septiembre

- La palabra impuesto está siendo cada vez más remplazada por la palabra tributo. Esto se debe a que la palabra impuesto no genera una contraprestación para el

contribuyente. Por ejemplo, en el impuesto a la renta, el contribuyente no tiene nada que exigirle al Estado como devolución, sólo es un gravamen obligatorio. Los que no son impuestos, si contienen una contraprestación, especialmente en los aranceles aduaneros, ya que les permite entrar esos bienes al territorio chileno. Se fueron enredando los conceptos, por lo que se engloba en el concepto de tributo actualmente.

- ¹Volviendo al artículo 19 N°20, se parte distinguiendo entre impuestos proporcionales y progresivos.
- ²En ningún caso la ley podrá establecer tributos desproporcionados o injustos. Es decir, este inciso se refiere a la justicia tributaria.
 - ¿Quién determina cuándo un tributo es manifiestamente desproporcional? El tribunal constitucional de la Corte Suprema, que analiza caso a caso.
 - Generalmente se plantean estos asuntos de injusticia tributaria cuando se aumentan los impuestos especiales. El TC siempre ha fallado en favor del fisco, y, por lo tanto, es difícil establecer cuándo va a haber un tributo que sea manifiestamente desproporcionado.
 - En algunos países, la jurisprudencia sostiene que un impuesto superior al 50% sería injusto, pero en nuestro país el impuesto a la bencina y a los cigarrillos es superior al 50% y el TC no los considera injustos.
 - En Chile no se ha planteado el cuestionamiento si la carga tributaria en su totalidad puede ser o no desproporcional e injusta para las personas.
- ³El inciso tercero se refiere a varios elementos:
 - Primero, que todos los tributos ingresan a las arcas fiscales, al igual que en la gran mayoría de los países. La recaudación de los tributos la lleva a cabo la Tesorería General de la República NO el SII, que está a cargo de fiscalizar el pago de los tributos. Por lo tanto, al entrar de esta manera, ingresan los tributos al patrimonio de la nación.
 - El segundo elemento incluido en el este inciso es cómo se utilizan estos recursos que entraron vía tributaria, que será de acuerdo a la Ley de Presupuestos de la Nación. En definitiva, todos los gastos que hace el sector público, están reflejados en la Ley de Presupuesto.
 - Tercero, los tributos que ingresan a las arcas fiscales no pueden tener un fin determinado. Esto hace referencia al cuarto principio incluido en el 19 N°20, el principio de no afectación.
 - Acá hay un engaño de ciertos gobiernos que plantean que cierta reforma tributaria es para fines educacionales, otra para temas de salud, etc. Cuando en realidad, no se pueden afectar a cierto fin determinado.
 - La tendencia en el mundo, es que cada vez haya más tributos de afectación, ya que las necesidades que tienen las personas no se pueden cubrir completamente con los recursos fiscales, por lo que en las elecciones presidenciales también se vota por la implementación de impuestos de afectación para ciertas necesidades como seguridad, recolección de basura, etc.

- ⁴La ley podrá determinar que algunos tributos estén sujetos a los fines propios de la defensa nacional. Esta es la famosa ley reservada que lleva como 30 años de discusión. Lo paga solamente CODELCO en relación con las utilidades que tiene la empresa (un 10%) que va directamente a las FFAA. La discusión se da porque, además, el gasto de las FFAA está metido dentro del presupuesto, hay un ítem que es ministerio de defensa, pero solo incluye las remuneraciones de las FFAA, y las adquisiciones, innovaciones, etc. quedan fuera de ese ítem, por lo que CODELCO las financia con su 10%.
 - ⁵La ley podrá autorizar que determinados tributos vayan a favor de determinadas regiones o actividades. Pero, esto se ha utilizado muy poco.
 - Curiosamente, el tema tributario, no tiene recurso de protección. El recurso de protección es para distintas situaciones en las cuales, generalmente, la autoridad la que me está afectando indebidamente el ejercicio de los derechos de las personas. Son pocos los casos en los cuales son particulares los que afectan los derechos de las personas, y uno de los casos es el tema del medioambiente. En el caso de materia tributaria, el que está definiendo los derechos es la ley, por lo que el recurso de protección tendría que ser en contra del legislador y ese no existe por el principio de la legalidad. El principio de legalidad en materia tributaria existe a nivel mundial desde el siglo XIII con la Carta Magna británica para proteger a los súbditos del rey ya que éste le podía cobrar a los súbditos los tributos que quisiera de la forma que quisiera. Entonces, la Carta Magna establece los principios generales en materia tributaria.
- **MEDIOAMBIENTE (artículo 19 N°8)**

Art 19 N° 8: “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.¹ Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.²

La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente.³”

- La constitución del 80` es la primera que reconoce en Chile a nivel constitucional el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación.
- Algunos tienen la impresión de que la legislación medioambiental es posterior a la constitución del 80`, pero esto no es así. De hecho, hemos tenido legislaciones medioambientales desde la década del 20`, pero esas legislaciones son muy profundas (abundantes), algunas disposiciones contradictorias a otras leyes y a cargo de la legislación se encontraba cada ministerio. Por lo tanto, la incorporación de la norma constitucional es fundamental, ya que de ahí parte realmente la legislación medioambiental. Antes, partía simplemente del interés de regular algún aspecto determinado.

- La legislación medioambiental se ha convertido en algo complejísimo. Tenemos una legislación general del medioambiente que fue largamente discutida en el congreso y que es muy compleja.
 - La Ley General de Medioambiente parte dando alrededor 30 definiciones sobre temas relacionados con el medioambiente.
 - Luego, especifica las autoridades medioambientales (ministerio de medioambiente, servicio de evaluación ambiental, superintendencia medioambiental, etc). Hoy en día existen tribunales medioambientales.
 - Después, la ley se refiere a los proyectos de inversión ya que el tema medioambiental entra al choque con los proyectos de inversión. Se establecieron 2 categorías para los proyectos de inversión:
 - a) *Declaración medioambiental*, que son los proyectos relativamente menos importantes desde el punto de vista de la contaminación. Los que hacen las inversiones deben dar a conocer a las autoridades medioambientales con lujo de detalle acerca del proyecto que van a desarrollar. Deben estar en el listado de proyectos que tienen declaración. El proyecto puede comenzar a realizarse inmediatamente. Si la autoridad considera que algunos aspectos del proyecto son discutibles en materia medioambiental, dispone la coerción del proyecto de inversión en esos aspectos, y si los inversionistas están en desacuerdo, se pasa a tribunales. En definitiva, el proyecto se puede desarrollar desde el día 1 que se presenta la declaración medioambiental.
 - b) *Evaluación medioambiental*. En este tipo de proyecto se debe presentar el proyecto de inversión y NO se puede realizar la inversión hasta obtener la aprobación de las autoridades medioambientales. De estos casos existen muchos, un gran ejemplo, es el Costanera Center.
 - Cuando se aprobó la Ley General del Medioambiente, se creía que el proceso de evaluación iba a ser rápido, poco burocrático y tremendamente técnico, y a juicio del profesor, no se han cumplido ninguno de esos 3 criterios. Hoy día, las evaluaciones medioambientales se demoran por lo menos 2 años y son carísimas ya que la autoridad medioambiental pide gran cantidad de información con infinitos detalles, por lo que la empresa debe contratar a gente que participe en la evaluación medioambiental del proyecto. Se creía que iba a ser muy técnico, pero el órgano superior en materia medioambiental es el Comité de Ministros, que no tienen gran conocimiento técnico en materias medioambientales.
- ¹El profesor es muy crítico respecto al derecho de vivir en un medioambiente libre de contaminación, ya que no existe en ninguna parte del mundo un lugar libre de contaminación. El Estado no puede garantizar que las personas vivan en un ambiente libre de contaminación, lo que puede garantizar es que mediante las leyes medioambientales se disminuya al máximo la contaminación. Además, el concepto de contaminación tiene muchas acepciones, hay contaminación acústica, visual (con tipos de publicidad), aérea, etc. Dentro de la contaminación del aire,

existen diversos tipos de contaminantes. Hay una discusión enorme ya que la contaminación es de varios gases acumulados por diversas empresas, entonces cómo se regula a estas empresas. Todos los que contaminan, de acuerdo con la forma en que contaminan y el efecto de su contaminación, deben pagar.

- Las externalidades se clasifican en positivas y negativas, pero son las negativas las que preocupan en el tema de la contaminación.
 - Una externalidad negativa consiste en efectos indeseados en los procesos productivos que están afectando a terceras personas que no están relacionadas con los procesos productivos de manera negativa. La legislación medioambiental debe regular todas las distintas manifestaciones de contaminación. Esto no es un tema nada de fácil.
 - Temuco y Coyhaique son las ciudades más contaminadas de Chile.
 - En el caso de Santiago, hay muchos tipos de contaminación. Una de las más dañinas son las fundiciones de CODELCO en Rancagua, que genera cáncer.
 - La gran mayoría de los temas medioambientales son controvertidos, ya que hay derechos afectados de unos contra otros, y sobre la contaminación no hay derecho de propiedad. Si habría derecho de propiedad, se podría señalar cuánto debiera pagar el que contamina de cierta manera.
 - Las externalidades positivas consisten en efectos indeseados en los procesos productivos que están afectando a terceras personas que no están relacionadas con los procesos productivos de manera positiva. Existen muchas externalidades positivas, un ejemplo es el edificio nuevo de derecho que fue financiado por exalumnos, estudios de abogados y empresas. Otro ejemplo es el parque de las esculturas que es gratuito y las esculturas son donadas por empresas.
 - La vía que incentiva las externalidades positivas (y las donaciones) es mediante la reducción de tributos. El sistema chileno tributario para donaciones contiene como 20 leyes que se contradicen unas con otras. No se sabe muy bien su funcionamiento.
- ²El Estado debe velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Se está pidiendo que el Estado tenga un rol activo en materia medioambiental, ya que, si no lo hace el Estado, no lo hace nadie, ya que en definitiva son las leyes medioambientales ya que favorecen la no afectación de este derecho. La tutela de la preservación de la naturaleza se hace a través del recurso de protección. En el inciso segundo de este recurso, se habla específicamente del recurso de protección medioambiental ya que las exigencias para el recurso de protección medioambiental son mayores que las exigencias para el recurso de protección de otros derechos.
- ³La constitución dice esto a pesar de que parece obvio, ya que si no se podría empezar a limitar todos los otros derechos en base al derecho de protección del medioambiente. Por lo tanto, se deja a criterio exclusivo del legislador la limitación de ciertos derechos, NO de la autoridad medioambiental. Los derechos limitados son los de la libre iniciativa en materia económica y el derecho de propiedad.

- Una limitación a la propiedad importante en Chile es la restricción vehicular. Se controla mediante decretos.
- En Chile existen impuestos verdes, por lo tanto, todo aquel que contamina por encima de los parámetros establecidos, debe pagar un impuesto verde. De acá nace la frase “el que contamina, paga”. Todavía no se sabe bien si se puede trasladar o no el impuesto verde a terceras personas, es decir, subiendo el precio de los productos para contrarrestar el pago de este impuesto por parte de los productores.

Hay otras normativas en el artículo 19 que no son de materia económica, pero tienen una implicancia económica.

- **DERECHO DE ASOCIACIÓN (artículo 19 Nº 15)**

Art 19 Nº 15: “El derecho de asociarse sin permiso previo.

Para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley.

Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación.

Prohíbense las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado.

Los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son propias ni tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana; la nómina de sus militantes se registrará en el servicio electoral del Estado, el que guardará reserva de la misma, la cual será accesible a los militantes del respectivo partido; su contabilidad deberá ser pública; las fuentes de su financiamiento no podrán provenir de dineros, bienes, donaciones, aportes ni créditos de origen extranjero; sus estatutos deberán contemplar las normas que aseguren una efectiva democracia interna. Una ley orgánica constitucional establecerá un sistema de elecciones primarias que podrá ser utilizado por dichos partidos para la nominación de candidatos a cargos de elección popular, cuyos resultados serán vinculantes para estas colectividades, salvo las excepciones que establezca dicha ley. Aquellos que no resulten elegidos en las elecciones primarias no podrán ser candidatos, en esa elección, al respectivo cargo. Una ley orgánica constitucional regulará las demás materias que les conciernan y las sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de sus preceptos, dentro de las cuales podrá considerar su disolución. Las asociaciones, movimientos, organizaciones o grupos de personas que persigan o realicen actividades propias de los partidos políticos sin ajustarse a las normas anteriores son ilícitos y serán sancionados de acuerdo a la referida ley orgánica constitucional.

La Constitución Política garantiza el pluralismo político. Son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Corresponderá al Tribunal Constitucional declarar esta inconstitucionalidad.

Sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en la Constitución o en la ley, las personas que hubieren tenido participación en los hechos que motiven la declaración de inconstitucionalidad a que se refiere el inciso precedente, no podrán participar en la formación de otros partidos políticos, movimientos u otras formas de organización política, ni optar a cargos públicos de elección popular ni desempeñar los cargos que se mencionan en los números 1) a 6) del artículo 57, por el término de cinco años, contado desde la resolución del Tribunal. Si a esa fecha las personas referidas estuvieren en posesión de las funciones o cargos indicados, los perderán de pleno derecho.

Las personas sancionadas en virtud de este precepto no podrán ser objeto de rehabilitación durante el plazo señalado en el inciso anterior. La duración de las inhabilidades contempladas en dicho inciso se elevará al doble en caso de reincidencia.”

- Durante mucho tiempo, la gran mayoría de las sociedades en Chile, necesitaban autorización de la autoridad respectiva.
- La ley presenta distintas alternativas de asociación, con distintos grados de formalidad, algunas que requieren autorización de la superintendencia con la comisión del mercado financiero, etc.
- El derecho de asociación desde el punto de vista económico es fundamental ya que la gran mayoría de la actividad económica es desarrollada de forma asociativa. Por lo tanto, la ley debe ofrecer un conjunto de distintas sociedades

que se pueden formar (sociedad unipersonal, anónima, abierta, cerrada, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad contractual minera, sociedad legal minera, etc.)

○ **PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS EN SU ESENCIA (artículo 19 Nº 26)**

Art 19 Nº 26: “La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.¹”

2 de octubre

- ¹Los derechos no podrán ser afectados por restricciones o limitaciones impuestas por el legislador.
- Un claro ejemplo de decreto que afectaba los derechos en su esencia, es el Decreto Ley Nº 520 del año 1932.
 - Este decreto surge junto con el control de precios y el control cambiario. Se estaba en la mitad de la recesión (1929-1935).
 - Este decreto contemplaba los delitos económicos. Contemplaba entonces que cualquier empresa que cobrara más de los precios fijados, que aparare u ocultare producción, etc. pertenecían a delitos económicos (es un largo listado).
 - Se dicta para sancionar una serie de conductas consideradas gravísimas en ese momento.
 - Este decreto tuvo muy poca aplicación, pero no fue derogado hasta el año 1980 con la nueva constitución. Esto se debe a la protección de los derechos en su esencia, ya que la mayoría de las empresas expropiadas entre 1971 y 1973 se debe a este decreto. El decreto ley contemplaba que:
 - a) La indemnización era 0 ya que se consideraba un delito económico.
 - b) Las sanciones por el decreto Nº 520 eran de carácter administrativo, y, por lo tanto, no eran reclamables ante los tribunales de justicia.
 - Este decreto afectaba el derecho de propiedad.

○ **RECURSO DE PROTECCIÓN (artículo 20):**

Art 20: “El que por causa de actos u omisiones² arbitrarios o ilegales³ sufra privación, perturbación o amenaza⁴ en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos¹ en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24º, y 25º⁵ podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva⁶, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes⁷.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del N°8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada⁸.”

- Este recurso es incorporado en nuestro sistema jurídico en 1977 por Eduardo Soto Kloss, quien trae el modelo francés.
- Antes del recurso de protección, la protección a los derechos era más de forma que de fondo. La única forma de cuestionar ciertas actuaciones de la autoridad era mediante el recurso de inconstitucionalidad, que era muy difícil.
- El recurso de protección fue una importantísima innovación jurídica en Chile. No todos los derechos de las personas tienen esta protección, sino solo los que menciona el artículo 20.
- ¹Todos los afectados por limitaciones o restricciones de los derechos de las personas (los establecidos), pueden recurrir al recurso de protección.
- ²Incluye actos tanto como omisiones. Esto significa que, porque no se hizo algo, también se pueda demandar por recurso de protección.
- ³Incluye actos y omisiones arbitrarias también para darle al recurso la mayor amplitud posible, así, no solo abarcando los actos u omisiones ilegales. Al incluir los arbitrarios se abarca a los actos que mediante el uso de la razón afectan los derechos de las personas.
- ⁴Estos 3 conceptos son distintos:
 - Privación, es absoluta. Se está privando de realizar una actividad económica, por ejemplo. No se está permitiendo.
 - Perturbación, es más relativa. Se reconoce el derecho, pero está perturbado. Por ejemplo, el caso de la demora de la construcción de edificios del Costanera Center debido al permiso medioambiental.
 - Amenaza, es muy amplio. Es algo que ni siquiera se ha realizado, todavía no se priva ni perturba un derecho.
- ⁵Se menciona cuales derechos dentro del artículo 19 tienen protección y cuáles no. El derecho tributario no tiene protección. El trato que reciben algunos contribuyentes por parte del SII es pésimo, pero no existe recurso de protección ya que existe el principio de legalidad en tributos. Entonces, en el caso de los tributos, se puede apelar por inconstitucionalidad, pero no de protección.

- ⁶Siempre el recurso de protección llega a la Corte de Apelaciones.
- ⁷La Corte de Apelaciones puede adoptar de inmediato las providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado sin perjuicio de los demás derechos que puede hacer valer ante la autoridad con los tribunales correspondientes. Entonces, el recurso de protección, no es un obstáculo para que esa misma persona recurra ante las autoridades administrativas o judiciales para hacer valer otro derecho.
- Desde el año 1977 en adelante, tenemos miles de recursos de protección, que hoy día literalmente dejan copados a los tribunales. Especialmente por el aumento de las cotizaciones de los afiliados a las isapres. Esto se debe a que la Ley de Isapres quedó muy vaga, entonces, miles de cotizantes de las isapres reclaman por el alza de las cotizaciones. La fórmula para esa alza se encuentra contenida en la ley, pero de una forma tan vaga que los afiliados pueden utilizar el recurso de protección para llegar a tribunales, diciendo que se está afectando el derecho a la salud, a la propiedad, etc.
- Hoy en día, los fallos de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema están listos antes que se revise el caso. Los tribunales deben determinar que las isapres no utilizaron la fórmula establecida por la ley, y de esta manera, pierden los fallos de recurso de protección. Se ha formulado una crítica respecto a esto, pero los tribunales responden que el legislador generó este problema al establecer una fórmula irreal. Más de un 50% de los recursos de protección son con respecto al aumento de las cotizaciones a los afiliados de las isapres.
- El recurso de protección se utiliza hoy en día para cualquier cosa por los abogados. Ejemplo: problemas contractuales que terminan en la Corte de Apelaciones y Corte Suprema.
- Hay un problema ético al utilizar el recurso de protección para casos que no corresponde, ya que realmente lo que se está haciendo es dilatar el resultado del juicio. Se está llevando un caso civil a rango constitucional.
- ⁸En el inciso segundo, se habla específicamente de la protección al derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación cuando este derecho sea afectado por un acto u omisión ilegal, no se habla de las arbitrariedades. Debe haber una ley previa que establezca que las conductas son lo suficientemente graves para poder utilizar el recurso de protección.
- Hay 2 grandes diferencias entre el inciso primero y el segundo:

INCISO PRIMERO	INCISO SEGUNDO
Actos u omisiones ilegales o arbitrarias.	Actos u omisiones ilegales (NO arbitrarias).
Se va viendo durante el juicio a quién se le imputa la afectación del derecho.	Debe ser dirigido a una autoridad o persona determinada. En caso de que no se indicara a quien se le exige la afectación de este derecho, sería inútil desde el punto de vista legal. Estaríamos plagados de recursos de protección contra todo el mundo.

○ **ATRIBUCIONES ESPECIALES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (artículo 32 Nº 20)**

- Se contemplan todas las atribuciones del presidente, pero la última de ella, la N° 20 del artículo 32 habla de un tema económico importante.

Art 32 N° 20: “Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. El Presidente de la República, con la firma de todos los Ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley¹, para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país.² El total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente del dos por ciento (2%) del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuestos. Se podrá contratar empleados con cargo a esta misma ley, pero sin que el ítem respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos. Los Ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este número serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro, y culpables del delito de malversación de caudales públicos.”

- ¹Este es el famoso 2% constitucional.
- ²Se enumeran todos los distintos casos en los que se puede utilizar este 2% constitucional. Este 2% casi no se utiliza a pesar de que Chile sea un país que sufra constantemente de terremotos, maremotos, etc.
- ³Los ministros de Estado o funcionarios que autoricen el gasto de este 2% serán responsables solidaria y personalmente del pago
 - *Solidaria*, quiere decir que los ministros se deben hacer responsables de todo el pago de este 2% y no solo el ministro atinente al caso (ej: salud). Cualquiera se hace responsable del pago y después entre ellos se pagan.
 - *Personal*, significa que la sanción del incumplimiento sale del bolsillo de cada uno de los ministros. Entonces, es liquidar a cualquier ministro de Estado.
- Por lo tanto, como las sanciones son tan severas, no se ha utilizado este 2% constitucional hace mucho tiempo, aunque las situaciones lo ameriten.
- También, hay un trasfondo económico, ese 2% no existe, ya que obviamente el presupuesto de gastos se encuentra equilibrado con los ingresos. Lo que tendría que hacer el Estado es endeudarse o emitir más dinero, y ambas situaciones desde un punto de vista económico son bastante malas.
- **MATERIAS DE LEY (artículo 63):**
 - Este artículo tiene 20 disposiciones distintas, pero algunas de ellas nos interesan con respecto al OPE.

Art 63: "Sólo son materias de ley:

1) Las que en virtud de la Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales;¹
2) Las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley²;
3) Las que son objeto de codificación, sea civil, comercial, procesal, penal u otra;
4) Las materias básicas relativas al régimen jurídico laboral, sindical, previsional y de seguridad social;
5) Las que regulen honores públicos a los grandes servidores;
6) Las que modifiquen la forma o características de los emblemas nacionales;
7) Las que autoricen al Estado, a sus organismos y a las municipalidades, para contratar empréstitos, los que deberán estar destinados a financiar proyectos específicos. La ley deberá indicar las fuentes de recursos con cargo a los cuales deba hacerse el servicio de la deuda. Sin embargo, se requerirá de una ley de quórum calificado para autorizar la contratación de aquellos empréstitos cuyo vencimiento exceda del término de duración del respectivo período presidencial.

Lo dispuesto en este número no se aplicará al Banco Central;

8) Las que autoricen la celebración de cualquier clase de operaciones que puedan comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, sus organismos y de las municipalidades.³

Esta disposición no se aplicará al Banco Central;

9) Las que fijen las normas con arreglo a las cuales las empresas del Estado y aquellas en que éste tenga participación puedan contratar empréstitos, los que en ningún caso, podrán efectuarse con el Estado, sus organismos o empresas;⁴

10) Las que fijen las normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión;

11) Las que establezcan o modifiquen la división política y administrativa del país;

12) Las que señalen el valor, tipo y denominación de las monedas y el sistema de pesos y medidas;⁵

13) Las que fijen las fuerzas de aire, mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paz o de guerra, y las normas para permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República, como, asimismo, la salida de tropas nacionales fuera de él;

14) Las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República;

15) Las que autoricen la declaración de guerra, a propuesta del Presidente de la República;

16) Las que concedan indultos generales y amnistías y las que fijen las normas generales con arreglo a las cuales debe ejercerse la facultad del Presidente de la República para conceder indultos particulares y pensiones de gracia.

Las leyes que concedan indultos generales y amnistías requerirán siempre de quórum calificado. No obstante, este quórum será de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio cuando se trate de delitos contemplados en el artículo 9º;

17) Las que señalen la ciudad en que debe residir el Presidente de la República, celebrar sus sesiones el Congreso Nacional y funcionar la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional;

18) Las que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración pública;

19) Las que regulen el funcionamiento de loterías, hipódromos y apuestas en general, y

20) Toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico."

➤ ¹Nº1: Las materias reguladas por leyes orgánicas constitucionales son varias. Las más relevantes en materia económica son:

- *Concesiones mineras*. Esto se debe a que la Constitución no puede entrar en detalle en qué pasa con la concesión minera en cada caso ya que sería demasiado extenso. Se incluye en leyes orgánicas constitucionales y no en el código de minería debido a su relevancia constitucional.
- *Banco Central*. Solamente 2 se incluyen en la Constitución, y el resto se incluye en la Ley Orgánica Constitucional de Banco Central ya que son instituciones de rango constitucional, y, por lo tanto, no puede estar a nivel de una ley cualquiera, sino de rango constitucional.
- ²Nº2: La Constitución exige que sean reguladas por ley y no por decretos supremos o circulares.
- ³Nº8: Si esta norma existiera en la constitución argentina muchos problemas no se darían. En Argentina por ser un gobierno federal, se puede endeudar el estado federal y cualquiera de las provincias argentinas. En cambio, en Chile, es la ley la que debe autorizar la celebración de cualquier clase de operaciones que puedan comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, sus organismos y de las municipalidades. La ley referida en muchos casos, es la misma Ley de Presupuestos, que incluye artículos en materias fiscales, presupuestarias, etc.
- ⁴Nº9: también es atinente en relación al OPE.
- ⁵Nº12: la ley no le da valor al dinero, el valor surge de la aceptación del dinero en los mercados. La autoridad establece cuánto se va a emitir, de qué billetes, etc. Las características del dinero son determinadas por ley. Hay una ley que establece al peso como la moneda oficial de Chile.

○ **FORMACIÓN DE LA LEY (artículo 65):**

Artículo 65: *“Las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados o en el Senado, por mensaje que dirija el Presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros. Las mociones no pueden ser firmadas por más de diez diputados ni por más de cinco senadores.”¹*

Las leyes sobre tributos de cualquiera naturaleza que sean, sobre los presupuestos de la Administración Pública y sobre reclutamiento, sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputados. Las leyes sobre amnistía y sobre indultos generales sólo pueden tener origen en el Senado.

Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos, y con las materias señaladas en los números 10 y 13 del artículo 63.

Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para:

1º.- Imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión²;

2º.- Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones³;

3º.- Contratar empréstitos o celebrar cualquiera otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, de las entidades semifiscales, autónomas, de los gobiernos regionales o de las municipalidades⁴, y condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas en favor del Fisco o de los organismos o entidades referidos;

4º.- Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío, en su caso, de la Administración Pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados, como asimismo fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes;

5º.- Establecer las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva y determinar los casos en que no se podrá negociar, y

6º.- Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado.

El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República.”

- ¹Esto no tiene gran relevancia económica, pero si tiene importancia el análisis de que la gran mayoría de las leyes económicas son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Estas iniciativas comienzan describiéndose desde el inciso tercero, y la gran mayoría de estas iniciativas son económicas.
- El tema de la iniciativa exclusiva del presidente se ha ido ampliando en Chile. Y no existe moción parlamentaria que pueda suprimir esta iniciativa exclusiva.

4 de octubre

- ²Nº 1: el presidente tiene iniciativa exclusiva en materia tributaria ya que los parlamentarios bajarían los impuestos para lograr tener más votos para su reelección, si los llegasen a subir, no serían reelegidos. Esto produciría un caos tributario. Por lo tanto, la conducción económica en Chile, al igual que en la mayoría de los países, la tiene el poder ejecutivo. El presidente presenta el proyecto de libre iniciativa al congreso y las cámaras no lo pueden modificar fundamentalmente o esencialmente, pero pueden cambiar algunos aspectos del proyecto. Esto se debe a los efectos de la libre iniciativa, que no están contenidos en la Constitución. Las cámaras pueden modificar la estructura del proyecto de ley tributario, pero no en su esencia, ya que estaría burlando la idea de iniciativa exclusiva.
- ³Nº2: por razones presupuestarias, ya que cada servicio público implica más gasto. El congreso puede modificar muchos aspectos del servicio público que se esté creando.
- ⁴Nº3: los empréstitos significan endeudamiento, y para ese endeudamiento se deben tener los recursos fiscales.
- En el Nº4, 5 y 6 surge la misma idea. Los parlamentarios harían los actos en favor de su reelección y no pensando en el presupuesto de la nación.

○ **TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO (artículo 67):**

Art 67: “El proyecto de Ley de Presupuestos deberá ser presentado por el Presidente de la República al Congreso Nacional, a lo menos con tres meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir¹; y si el Congreso no lo despachare dentro de los sesenta días contados desde su presentación, regirá el proyecto presentado por el Presidente de la República.²

El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos; sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente.³

La estimación del rendimiento de los recursos que consulta la Ley de Presupuestos y de los nuevos que establezca cualquiera otra iniciativa de ley, corresponderá exclusivamente al Presidente, previo informe de los organismos técnicos respectivos.⁴

No podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación sin que se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto.

Si la fuente de recursos otorgada por el Congreso fuere insuficiente para financiar cualquier nuevo gasto que se apruebe, el Presidente de la República, al promulgar la ley, previo informe favorable del servicio o institución a través del cual se recaude el nuevo ingreso, refrendado por la Contraloría General de la República, deberá reducir proporcionalmente todos los gastos, cualquiera que sea su naturaleza.⁵”

- Estos conceptos, a juicio del profesor, son los que han causado 2 de las crisis institucionales en Chile.
 - 1891: la Ley de Presupuestos no se aprobó por el congreso. En aquel entonces, si no se aprobaba, regía la Ley de Presupuesto del año anterior (hoy en día NO es así).
 - 1924-1925: se estaba discutiendo la Ley de Presupuesto y van las FFAA al congreso y se produce el “ruido de sables” debido al descontento de las mismas por el presupuesto designado a las FFAA, aunque recién se les había aumentado su dieta. Es por esto que el presidente Alessandri se va del país, después vuelve, etc.
- La relación fundamental entre el congreso y el ejecutivo se manifiesta todos los años en la aprobación de la Ley de Presupuestos.
- ¹Debe ser presentado como máximo a las 24 horas del último día de septiembre, ya que empieza a regir el 1 de enero de cada año. Lo normal es que se presenta a última hora ya que la elaboración del proyecto es un trabajo enorme.
- ²Si el proyecto de ley es rechazado, rige el proyecto de ley del ejecutivo. Esto queda claramente expreso en la constitución del 80`. En otros países, se debe negociar entre el ejecutivo y el legislativo, como es el caso de Estados Unidos, en donde el ejecutivo negocia con el Congreso prácticamente todos los años sobre ciertos gastos importantísimos.

- El presupuesto tiene 2 grandes partes: ingresos y gastos, y luego tiene otras normas aplicables para el presupuesto de un año determinado (alrededor de 30-40 normas).

INGRESOS

- ^{3 y 4} El único que estima los ingresos es el ejecutivo porque los parlamentarios podrían aumentar el nivel de ingreso sin asumir ninguna responsabilidad y entrar en una situación al año siguiente de caos.
- Los **ingresos** del sector público son:
 - a) Ingresos tributarios: en Chile representa un orden del 85% del total de los ingresos. Para el cálculo de ingresos del Estado, existe la Dirección de Presupuesto que depende del Ministerio de Hacienda. Esta Dirección hace un trabajo muy delicado con respecto al cálculo de los ingresos tributarios. La Dirección de Presupuesto hace un análisis histórico de los ingresos tributarios para poder proyectar los ingresos tributarios del año siguiente, así, se pueden observar ciertas tendencias. Las tendencias que se observan son:
 - Producto del año siguiente*. El producto si tiene relación con los ingresos tributarios, ya que entre más alto sea el producto, hay más ingresos tributarios vía renta y vía IVA ya que hay más actividad económica. Y al haber más actividad económica, lo lógico es que haya más ingresos tributarios.
 - Inflación*. Tiene muy poca importancia frente al PIB ya que casi todo el sistema económico se encuentra reajustado.
 - b) Utilidades de las empresas del Estado: son las utilidades de CODELCO fundamentalmente, ya que las demás empresas del Estado producen muy pocas utilidades, o producen pérdidas (empresas deficitarias). El Estado debe asumir en el gasto estas pérdidas. En el caso de CODELCO, se debe hacer una estimación del precio del cobre para el año siguiente. Las empresas del Estado pueden generar grandes pérdidas, por lo que algunos países están intentando privatizar las empresas del Estado (ej: candidato a presidente de Brasil, Macri en Argentina, etc.)
 - c) Ventas de activos por parte del Estado: puede vender una cantidad de activos: bienes inmobiliarios, bienes que ya no necesita, etc. Son pocos, excepto que en un país se estén haciendo muchas privatizaciones. Dependen de las condiciones que existan en un país en un momento determinado.

GASTOS

- Los **gastos** del sector público son ampliamente discutidos por el congreso.
- ³ Hay gastos que están en leyes permanentes, estos son la excepción, ya que la mayoría de los gastos no se encuentran en leyes permanentes.
 - Ejemplo: el subsidio que se daba a las franquicias forestales.
 - Mientras las leyes permanentes no se modifiquen o deroguen, se tienen que aceptar los gastos como dados, y el congreso no puede modificar estos gastos.

- Siempre se ha intentado aumentar los gastos que tienen leyes permanentes. Un gran ejemplo, es el poder judicial que siempre reclama que se destinan pocos recursos, por lo que plantean a los presidentes de la república que debiese existir un gasto permanente en favor del poder judicial. Algunos van más lejos, y establecen que el gasto del poder judicial debiese estar establecido en la Constitución como un porcentaje del poder del gasto. Hay algunas constituciones en el mundo que asignan un porcentaje al poder judicial (4%), en Chile se gasta muchísimo menos que ese porcentaje. La idea de tener el gasto del poder judicial a nivel de ley o Constitución, rigidiza el gasto del presupuesto. Generalmente se quiere la mayor flexibilidad con respecto al gasto. Si existiese un porcentaje para el poder judicial, otras dependencias también exigirían su ley de gasto permanente y se iría rigidizando el gasto.
- Si uno empieza a analizar las Leyes de Presupuestos de los últimos 30 años, no hay cambios radicales en los porcentajes asignados a los distintos ministerios, a pesar de ser gobiernos muy distintos. Donde hay ciertos cambios importantes, son en los aumentos del gasto de determinado ministerio. Como, por ejemplo, en el ministerio de educación, que pasó de ser tener la posición 3 o 4 en el gasto a ser la número 1. Otros ministerios que aumentaron el gasto son el de salud y el de trabajo y previsión social. Estos 3 ministerios representan el orden de 2/3 del total del gasto.
- El profesor estima que nunca ha sido insuficiente el gasto otorgado al poder judicial, pero que obviamente los miembros del poder judicial, especialmente los ministros de la Corte Suprema, lo estiman muy insuficiente.
- Si el gasto permanente se establece por ley, se debe modificar por ley.
- ⁵El congreso no puede aumentar el nivel del gasto del proyecto de Ley de Presupuesto. La constitución no se refiere a las disminuciones de gastos ya que se vuelve al problema de carácter político, los parlamentarios que disminuyan el gasto no volverán a ser reelectos.
- Lo que se hace en el Congreso respecto al gasto son cambios o modificaciones del gasto de un ministerio a otro o dentro de los propios ministerios. Este es un trabajo arduo que se hace en los meses de octubre y noviembre por una comisión mixta de senadores y diputados que analizan con lujo de detalle cada partida de gasto presupuestario, y, por lo tanto, se pueden hacer modificaciones importantes al gasto presupuestado para cierto ministerio. Este es el único caso en donde hay una comisión mixta de senadores y diputados ya que se necesita rapidez para aprobar o rechazar el proyecto de presupuesto. Si el ejecutivo no está de acuerdo con la modificación, manda una indicación al congreso de lo que cree que debiese ser, es una especie de veto presidencial, pero no es un veto propiamente tal.
- El congreso no puede aprobar ningún nuevo gasto (luego de la aprobación de la Ley de Presupuesto), si no se indica la fuente del recurso necesario. Si la fuente del recurso llega a ser insuficiente para financiar un nuevo gasto, el

presidente de la república tiene la facultad para reducir proporcionalmente los gastos.

- Hoy en día, el presupuesto de la nación debe estar aprobado el último día del mes de noviembre. Esto es para que la Dirección del Presupuesto trabaje todo diciembre en “itemizar” el presupuesto, vale decir, llevar el presupuesto que se encuentra dividido por ministerios, a ítems presupuestarios. Esto se refiere dividir el presupuesto de cada ministerio a cada administración o dependencia del mismo, y otorgarles un máximo de gasto que pueden hacer para el año siguiente. Incluso, hoy en día, la Dirección del Presupuesto está recomendando que ese gasto se haga de forma razonable y durante el año, ya que la experiencia demuestra que muchas partes se gastan su presupuesto antes de fin de año, por lo tanto, se torna en una situación muy complicada. Ante esta situación, se puede mover dentro del mismo ministerio, de dependencias que han gastado menos y le quedan recursos disponibles, a las que se quedaron sin presupuesto. Esto se debe hacer mediante un decreto supremo con la firma del ejecutivo y ministro correspondiente. Para cambiar gastos de un ministerio a otro, se debe revisar esta modificación en el Congreso y ser aprobada por ley. El Congreso generalmente la rechazaría, pero se puede.
- Cuando un ministerio no gasta todo el presupuesto que tenía asignado, lo pierde, ya que funciona del 1 de enero al 31 de diciembre. Si les sobra, es porque se planificó muy mal el gasto.

9 de octubre

- Para que el presupuesto esté equilibrado, las cantidades de ingresos y gastos deben ser idénticas o bastante parecidas, ya que, si no, los presupuestos estarían desfinanciados ya que se generaría una tendencia a aumentar el gasto.

INSTITUCIONES IMPORTANTES DENTRO DE LA CONSTITUCIÓN

○ **TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

- Es relevante en el OPE ya que hay una buena cantidad de sentencias (más de 1/3) que son económicas. Esto se acentúa con la reforma del 2005. Porque el tribunal constitucional siempre ha podido examinar la relación entre la ley y la Constitución.
- En el año 2005 se agrega la inaplicabilidad por inconstitucionalidad como facultad del TC. Ésta consiste en que, en un juicio cualquiera, especialmente la parte demandada (a veces también la demandante) se cuestione alguna norma de ley en relación a la constitución. Esto es respecto a ese caso en particular. El tribunal constitucional debe evaluar si la norma de la ley se aplica para ese caso en particular o no. Ej: que las multas sean proporcionales, ya que, si no son proporcionales, se está violando el derecho de propiedad. Por lo tanto, muchas sanciones aplicadas por la comisión de mercado de valores han sido disminuidas por el tribunal constitucional. Mediante la inaplicabilidad por inconstitucionalidad se garantiza el derecho de la propiedad en el caso de multas desproporcionadas.

Debe haber una relación proporcional a lo que es la persona jurídica, es decir, una sanción aplicada a una pyme no puede ser igual a una sanción aplicada a una empresa mediana o grande.

- Por lo tanto, la jurisprudencia del TC es enorme en materia económica, especialmente, después del 2005 y la aplicación de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

○ **CONTRALORÍA**

- La discusión de si estar a favor o en contra de la autonomía de la Contraloría General de la República, se planteó en la década del 40` en Chile con la reforma constitucional de 1943.
- En Europa, hay países en donde la Contraloría no tiene autonomía y funciona relativamente bien, pero en Chile, se descubre que es necesaria la autonomía de la Contraloría para que fiscalizara adecuadamente al poder ejecutivo.
- Las dos grandes funciones de la Contraloría en Chile y en la mayoría del mundo son:
 - *Control de la legalidad*, es decir, que todo decreto supremo y reglamento esté de acuerdo con la ley.
 - *Control del gasto público*, mediante la revisión diaria de si ese gasto público procede o no, es decir, si es conforme a la ley o reglamento. La Contraloría determina que no se puede proceder a realizar un determinado gasto cuando a la repartición correspondiente se le acabó el ítem del gasto del año de acuerdo a la Ley de Presupuesto. No se puede gastar más allá del ítem, ya que sería burlar la Ley de Presupuesto. La única forma de gastar más de lo establecido en el presupuesto, es a través de un cambio del gasto dentro del ministerio respectivo, que debe llevar la firma del presidente de la república y del ministro correspondiente. Generalmente, todas las reparticiones están gastando de acuerdo con un plan de gastos, que les reparte mensualmente los gastos.
- La Dirección del Presupuesto a cargo del Ministerio de Hacienda, además de itemizar los gastos de los ministerios,
 - Prepara el nuevo proyecto de Ley de Presupuesto
 - Analiza el comportamiento con respecto a los gastos de cada ministerio

○ **BANCO CENTRAL (artículo 108 y 109):**

- La constitución del 80` por primera vez, consagra al Banco Central con rango constitucional, ya que esto genera que se dé una verdadera autonomía del Banco Central. Si el Banco Central no tiene rango constitucional, la autonomía, por mucho que se diga existiría poco o nada.
- El Banco Central creado en 1925, en sus leyes orgánicas decía que el Banco Central era autónomo, pero nadie lo creía porque a pesar de tener un consejo o directiva, las decisiones graves o más importantes, las tomaba el presidente de la República a través del ministerio de hacienda. Esto fue hasta la norma constitucional del 80` y la Ley Orgánica del 88`.

- Actualmente estamos en la sexta Ley Orgánica Constitucional del Banco Central.
- El actual presidente del BC y el consejo NO son de la exclusiva confianza del presidente de la república, por lo que la autonomía relacionada con el rango constitucional, adquiere una importancia muy relevante.
- La Constitución solo contempla 2 artículos del Banco Central (108 y 109), el resto, se encuentra en la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central.

Art 108: “Existirá un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico¹, denominado Banco Central, cuya composición, organización, funciones y atribuciones determinará una ley orgánica constitucional.”²”

- El artículo 108 nos habla de la autonomía constitucional del BC. La consagración del BC a nivel constitucional implica una autonomía real del BC.
- ¹El BC será:
 - *Autónomo.*
 - El profesor piensa que no hay autonomías absolutas del BC en ninguna parte del mundo. Las autonomías del BC son relativas. Si fuese autónomo, debiese tener disponibilidad autónoma de recursos y no las tiene, se financia a través de la Ley de Presupuesto.
 - En la ley del 88` - 89` se contempla un capital para el BC que es gigantesco, sin embargo, se ha vuelto insuficiente como capital.
 - Si nos fijamos en el balance del BC que sale todos los meses, se puede notar que cuando se habla de capital se coloca entre paréntesis, lo que significa que tiene capital negativo. Esto significa que ha sido muy mal administrado desde el año 89` en adelante.
 - El BC tiene entre sus activos las reservas internacionales. Hoy en día, el BC tiene alrededor de 30 mil millones de dólares en reservas internacionales.
 - El BC le debe especialmente al sistema bancario (también hay otros) por distintas operaciones que son enumeradas por la Ley del Banco Central.
 - Probablemente cuando partió con un capital importante en el año 89`, los pasivos y activos estaban cuadrados, pero hoy en día no lo están. Para cuadrarlos, hay que restarle el capital que es negativo. Esto significa que los pasivos del BC son bastantes mayores a las reservas internacionales (activos). Esto se debe a que las reservas internacionales generan poco interés.
 - Las reservas internacionales son la diferencia que se produce en la balanza de pagos entre la salida y entrada de divisas. El país que no tiene reservas internacionales, debe pedir préstamos a bancos privados, que difícilmente le otorgarán estos préstamos al BC, por lo que al final, se deben pedir préstamos al FMI (Fondo Monetario Internacional), como pasó en el caso de Argentina.
 - Otro ejemplo de lo relativa que es la autonomía, es la suspensión por parte del Ministro de Hacienda de un acuerdo legítimamente resuelto por el Consejo del BC. Esta suspensión no ha sido utilizada, aunque la ley la

contempla ya que generaría pánico colectivo. La misma ley se adelanta y contempla que la suspensión rige salvo que el consejo insista por unanimidad de sus miembros. Por lo tanto, incluso la suspensión es relativa. -Hoy en día, la autonomía del BC se califica por expertos en un rango de 0 a 10, y la autonomía del BC de Chile está calificada entre 7 y 8, es decir, una amplia autonomía. Argentina está calificada con un 2.

- *Con patrimonio propio*

-Acá se está diciendo una mentira, ya que el capital del BC es negativo. Lo normal es que tuviera capital positivo. Cada vez que se elabora la Ley de Presupuesto, los 5 consejeros van a hablar con el ejecutivo y le piden que haya un ítem presupuestario para el BC, para los efectos que no tenga un capital negativo. No tiene mucha importancia, salvo de presentación del balance del BC que es pésima ya que el capital negativo ha aumentado en los últimos años. La presentación del balance del BC es relevante al momento de hacer operaciones en el sistema bancario mundial, e indiscutiblemente con un capital negativo se deben dar muchas explicaciones para que se les otorguen los préstamos requeridos. -Por lo tanto, el patrimonio propio lo tuvo en el año 89` pero lo dejó de tener porque no se le ha dado mayor capital al BC en la Ley de Presupuesto.

- *Técnico*

-El BC debe resolver 3 cuestiones fundamentales:

a) *Función monetaria*, es de la esencia del BC. Es de carácter técnico la decisión de cuándo emitir más y cuándo emitir menos.

b) *Función crediticia*, es de carácter técnico la decisión de cuántas operaciones realiza el BC con la banca comercial.

c) *Función cambiaria*, esta también es de carácter técnico ya que hace referencia a la decisión de a cuánto se cotiza el dólar en relación con la moneda nacional. Todos los BC que el profesor conoce, tienen las 2 primeras funciones, pero la función cambiaria está empezando a desaparecer. Si en un país existe libertad cambiaria absoluta, no es necesario darle esta atribución al BC. Cuando se valoriza una moneda, se desvaloriza la otra moneda. Cuando hay libertad cambiaria, no hay para qué asignarle al BC el ejercicio de una función que no cumple. La gran mayoría de los países, han tenido libertad cambiaria a partir de la década del 70`. Hoy en día, alrededor de la mitad de los países tienen libertad cambiaria. En Chile, no hay libertad cambiaria, pero existe un sistema cambiario que es cada vez más libre.

- ²Entonces, la Constitución no se refiere ni a las reservas internacionales, ni a las relaciones entre pasivos y activos del BC, etc. Deja todo esto a manos de la Ley Orgánica Constitucional de Bancos, para que así, la Constitución no tenga 50 artículos referidos solo a materia de bancos.

Art 109: “El Banco Central sólo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o privadas. De manera alguna podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas.¹

Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central.²

Con todo, en caso de guerra exterior o de peligro de ella, que calificará el Consejo de Seguridad Nacional, el Banco Central podrá obtener, otorgar o financiar créditos al Estado y entidades públicas o privadas.³

El Banco Central no podrá adoptar ningún acuerdo que signifique de una manera directa o indirecta establecer normas o requisitos diferentes o discriminatorios en relación a personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza.⁴”

- El artículo 109 establece las normas financieras del BC.

11 de octubre

- La gran mayoría de estas normas financieras tienen relación con el déficit fiscal.
- ¹Lo que pretende esta norma es que el BC solamente pueda realizar operaciones financieras con el sistema bancario. Por lo tanto, ni el Estado ni los particulares pueden realizar operaciones financieras con el BC. ¿Por qué se inhibe la realización de actividades financieras del BC con el Estado en Chile, siendo que está permitido en muchos países? Debido a la experiencia del 72` y 73` que había un déficit fiscal altísimo, se decía que era del orden de un 20-25% del PIB, y se considera un déficit fiscal alto desde el 5% del PIB.
- Hay 3 fórmulas principales para financiar el déficit fiscal:
 - *Emisión de dinero.*
 - Es lo que han hecho los países latinoamericanos, con algunas excepciones, a través del tiempo.
 - La emisión de dinero genera un aumento de la masa monetaria.
 - Esta forma es la aplicada en los países de ingreso medio o bajo, y los 2 otros sistemas casi no se aplican.
 - *Préstamos bancarios.*
 - Casi ningún banco está dispuesto a financiar el déficit fiscal de un país, por lo que se debe recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) o a bancos internacionales.
 - El FMI se creó después de la Conferencia de Bretton Woods (al igual que el Banco Mundial), cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. Se llega a la conclusión de que la única forma de tratar de garantizar un orden económico internacional, era a través de la creación de varios tipos de bancos internacionales: Banco Mundial, Bancos Regionales de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.

- Estos distintos tipos de bancos, iban a tener distintos objetivos. Los dos primeros, iban a destinar sus recursos para financiar proyectos de inversión en los países de mediano y bajo ingreso. Estos bancos iban a ser financiados por todos los países que adhirieran al Banco Mundial y a los Bancos Regionales de Desarrollo, pero este interés se ha ido diluyendo y hoy es un gran problema, por lo que se llega a la fórmula de que el aporte será un % del PIB del país.
- El FMI fue creado para aquellos países que tuvieran problemas en su balanza de pagos (divisas que entran y salen de un país en un año). No fue creado para financiar déficit fiscal, sino para financiar déficit en la balanza de pagos. Pero, curiosamente, se da una relación directa entre déficit de balanza de pagos y déficit fiscal.
- El FMI da los préstamos en 2 etapas:
 - a) El país que lo necesita pide el financiamiento. Es una intención de acceder al FMI.
 - b) Efectivamente el país solicita una cantidad determinada al FMI.
- El FMI condiciona los préstamos con muchas condiciones ya que es una economía que tiene problemas graves, y, por lo tanto, el FMI exige que haya un cumplimiento en materias de inflación, de déficit fiscal, etc.
- El FMI no da préstamos para un déficit fiscal, los da para un déficit en la balanza de pagos, y así poder enfrentar el déficit fiscal.
- No hay prestamos entre países desde el Plan Marshall.
- *Emisión de Bonos por parte del Estado-Bonos Soberanos.*
 - Es un instrumento de deuda emitido por el Estado que se compromete a pagar el monto del bono cuando vence y los intereses correspondientes.
 - El bono consiste en un instrumento que cualquiera puede comprar a nivel mundial.
 - La tasa de interés debe ser atractiva para que las personas compren esos bonos. Al vencimiento de esos intereses, el Estado va ir pagando los intereses de esos bonos. Pero nadie garantiza que el Estado esté en condiciones de pagar esos bonos. Por lo tanto, los bonos serán más baratos en la medida que el país sea más frágil desde el punto de vista macroeconómico.
 - Ejemplo: en el caso de Argentina, se pagaba un 20% del valor que iba a tener el bono en el futuro. Pero Argentina dijo que no estaba en condiciones de pagar esos bonos y ahí los dueños de los bonos demandaron al Estado argentino en todas partes del mundo y Argentina perdió todos esos juicios, pero no ha pagado ninguno. Las demandas se hacen en todos los países que estén los tenedores de bonos, pero como es una demanda contra el Estado, tiene requisitos especiales de Derecho Internacional Privado.
- ²El Estado no puede obtener como fuente de financiamiento del BC. Por Estado se entiende el Estado y las empresas estatales. ¿Qué problema hay que CODELCO tenga financiamiento del BC? Se ha preferido que se financie a través del sistema

bancario como cualquier otra empresa. A CODELCO los bancos comerciales le ofrecen tasas de interés muy bajas por la confianza que le tienen a esta empresa.

- ³Se hace una excepción, en el que el BC si puede financiar al Estado: en el caso de seguridad nacional.
- ⁴Se establece la no discriminación por parte del BC. No se dice la no discriminación arbitraria, si no que se menciona la no discriminación a secas, siendo más exigente con el BC. Esto se debe a que se quiere que el BC trate de forma igualitaria a todas las instituciones económicas que estén en la misma situación. Por lo tanto, el BC no le puede dar un préstamo a un banco y no a otro; y los acuerdos del BC no se pueden dirigir en contra de un banco y no con respecto al resto. Hay un caso, en el que el BC puede dar un préstamo de urgencia a ciertos bancos. Pero el préstamo no puede ser por más de 90 días, y el BC puede establecer las condiciones que quiera en ese préstamo.

LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL BANCO CENTRAL- 1989

- Es una ley muy bien trabajada desde el año 25`, por lo que no nace de la nada en 1989.
- Mediante las 6 leyes orgánicas que ha tenido el BC se ha ido aprovechando la experiencia, los problemas y se ha ido perfeccionando en talentos.
- Las diferencias principales son:
 - ésta es de rango constitucional
 - contempla la autonomía verdadera del BC.
- Contiene diversos títulos:

Título I: Naturaleza, Objeto, Capital y Domicilio

TÍTULO II: Dirección y Administración

TÍTULO III: Facultades y Operaciones del Banco

TÍTULO IV: De las Sanciones

TÍTULO V: Del Procedimiento de Publicidad y Reclamo

TÍTULO VI: De los Estados Financieros y de los Excedentes del Banco

TÍTULO VII: Del Personal

TÍTULO VIII: Disposiciones Varias

TÍTULO I: NATURALEZA, OBJETO, CAPITAL Y DOMICILIO

“Artículo 1°. El Banco Central de Chile es un organismo autónomo, de rango constitucional, de carácter técnico, con personalidad jurídica, patrimonio propio y duración indefinida.¹ Esta ley establece su organización, composición, funciones y atribuciones. Cada vez que en esta ley se use la expresión “Banco”, se entenderá que se alude al organismo señalado en este artículo.

El Banco tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago y podrá abrir o cerrar agencias, oficinas o sucursales dentro o fuera del territorio nacional.²

Artículo 2°. El Banco, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, se regirá exclusivamente por las normas de esta ley orgánica y no le serán aplicables, para ningún efecto legal, las disposiciones generales o especiales, dictadas o que se dicten para el sector público. Subsidiariamente y dentro de su competencia, se regirá por las normas del sector privado.³

Las facultades que la ley otorga al Banco no podrán ejercerse de modo que, directa o indirectamente, signifiquen establecer normas o requisitos diferentes o discriminatorios en relación a personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza.

Artículo 3°. El Banco tendrá por objeto velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos.⁴

Las atribuciones del Banco, para estos efectos, serán la regulación de la cantidad de dinero y de crédito en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales, como, asimismo, la dictación de normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales.⁵

Artículo 4°. El Banco deberá informar al Presidente de la República y al Senado respecto de las políticas y normas generales que dicte en el ejercicio de sus atribuciones.⁶ Asimismo, deberá asesorar al Presidente de la República, cuando éste lo solicite, en todas aquellas materias que digan relación con sus funciones.⁷

Artículo 5°. El capital inicial del Banco será la suma de \$ 500.000.000.000 (quinientos mil millones de pesos).⁸

El capital podrá ser aumentado, por acuerdo de la mayoría del total de los miembros del Consejo del Banco, mediante la capitalización de reservas y ajustado por concepto de corrección monetaria.

El Banco, por acuerdo fundado de la mayoría del total de los miembros del Consejo, podrá solicitar al Ministro de Hacienda, con cargo a los fondos que se consulten en la Ley de Presupuestos de la Nación, el aumento de su capital o la entrega de aportes específicos a su patrimonio.”

- ¹El BC es autónomo y tiene su propia personalidad jurídica, es decir, no utiliza la del Estado.
- ²El domicilio del BC siempre ha sido Santiago, pero con la posibilidad de abrir agencias, oficinas o sucursales dentro o fuera del territorio nacional. Durante

mucho tiempo, hubo oficinas o sucursales dentro de la gran mayoría de las capitales de región. Antes, era necesario tener sucursales en todas las regiones para operaciones de comercio exterior (cambio de divisas). La presencia del BC en región cambió, ya que ahora, existe otro régimen cambiario, y cualquier banco comercial puede hacer los cambios de divisas y operaciones de comercio exterior, no se requiere ningún timbre especial del BC. Hoy en día, los bancos deben informar al BC de sus operaciones cambiarias de todos los días y eso demuestra, que a pesar de que el sistema cambiario se ha liberalizado ampliamente, las operaciones cambiarias solo se pueden realizar a través de bancos comerciales, casas de cambios, empresas de turismo u hoteles autorizados por el BC. Por esta modificación del sistema cambiario, no es necesaria la implementación de sedes del BC en regiones.

- ³El artículo 2 menciona esto debido a la autonomía del BC, por lo que las normas del BC deben estar contenidas en la ley orgánica de BC. Un ejemplo muy notorio, fue que, en materia cambiaria hasta esta ley orgánica, los delitos cambiarios eran tratados por otra ley y no por materia orgánica del BC. Esto era pésimo a juicio del profesor, ya que los delitos eran tratados por jueces penales que debían resolver asuntos económicos, de los cuales no tenía la menor idea, y mucha gente terminó en la cárcel por este tipo de delitos económicos.
- ⁴El artículo tercero es el objeto del BC. Vela por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Anterior a esta ley orgánica, el BC debía propender al desarrollo económico del país. La ley actual es más específica, y hay quienes creen que debiese ser más específica aún.
 - *Estabilidad de la moneda*
 - Los criterios económicos han cambiado a lo largo del tiempo, y hoy se espera que la tasa de inflación anual sea menor a un 5%.
 - A través de la función monetaria, se le da estabilidad a la moneda, ya que el BC debe emitir cantidades suficientes para que se establezca estabilidad.
 - Para el profesor, la fundamental razón de la inflación es un tema monetario, aunque existen diversas teorías.
 - *Normal funcionamiento de los pagos internos y externos*
 - a) *Normal funcionamiento de los pagos externos*, significa tener una balanza de pagos que permita pagar las importaciones, los préstamos que se remesen en cantidades de inversiones extranjeras, etc. Por lo tanto, si el BC tiene la responsabilidad de la balanza de pagos, tiene que preocuparse de que existan esos recursos en divisas para hacer todos estos pagos.
 - *La balanza de pagos se hace anualmente y lo que hace el BC es analizar el resultado de todas las compras y ventas de divisas dentro de Chile en un año determinado, y esa diferencia va a las reservas internacionales.
 - b) *Normal funcionamiento de los pagos internos*, significa que el BC es responsable de que exista la masa monetaria adecuada y suficiente para realizar los pagos internos. Así, evitando los trueques.
- ⁵La ley menciona todos los instrumentos que puede utilizar el BC para que cumpla con su objeto: estabilidad de la moneda y normal funcionamiento de los pagos

internos y externos. Las atribuciones del BC están determinadas en la ley y posteriormente desarrolladas en la ley. Las funciones son: monetaria, crediticia y cambiaria. Se nombran estas atribuciones ya que el BC es un órgano del Estado, y, por lo tanto, solo se pueden realizar las facultades que están permitidas por la ley.

- ⁶Se ha realizado esta función de manera adecuada, por lo que cada cierto tiempo, el Consejo va al Senado a rendirle cuentas respecto de las políticas y normas desarrolladas.
- ⁷Una cosa es informar y otra es asesorar. El consejo debe asesorar al presidente de la República.
- ⁸El capital inicial, hace referencia al del año 89`.

16 de octubre

- Cuando el BC no es autónomo, recibe direcciones directas del Ministerio de Hacienda o del ejecutivo para que emita más.
- No es necesario que el BC se proponga metas de inflación, ya que eso es desconocer el origen de la inflación, que hoy en día, se reconoce que es de índole monetaria.
- Un BC 100% autónomo, es un banco que tiene sus propias fuentes de ingreso. En Chile no es completamente autónomo por 2 motivos:
 - No tiene sus propias fuentes de ingreso
 - El Ministro de Hacienda tiene un veto para las decisiones del consejo. Este veto se suprime si hay unanimidad de los miembros del consejo. Este veto no se ha ocupado con la nueva ley orgánica constitucional (de 1989) ya que generaría caos. Este veto sirve para que el Ministro de Hacienda dialogue con el Consejo sobre asuntos relevantes.
- En relación al adecuado funcionamiento del pago externo: en cualquier año que salen más reservas de las que entran, se quitan de las reservas internacionales. En el caso que entran más reservas de las que salen, entran a las reservas internacionales. Si las reservas internacionales están en 0, queda muy expuesto a crisis, por lo que debe salir a pedirle préstamos al FMI. Los préstamos están muy condicionados ya que el país se encuentra muy quebrado, y se condiciona más elementos que la balanza de pagos, ya que estos elementos (inflación, etc.) están muy relacionados.

TÍTULO II: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Párrafo Primero: Del Consejo

“Artículo 6°. La dirección y administración superior del Banco estarán a cargo del Consejo del Banco Central, al cual corresponderá ejercer las atribuciones y cumplir las funciones que la ley encomienda al Banco. Cada vez que en esta ley se use la expresión “Consejo”, se entenderá que se alude al órgano señalado en este artículo.¹

El Consejo, al adoptar sus acuerdos, deberá tener presente la orientación general de la política económica del Gobierno.

Artículo 7°. El Consejo estará constituido por cinco consejeros, designados por el Presidente de la República, mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Hacienda, previo acuerdo del Senado.

Artículo 8°. Los miembros del Consejo durarán diez años en sus cargos, pudiendo ser designados para nuevos períodos, y se renovarán por parcialidades, a razón de uno cada dos años.²

El Presidente del Consejo, que lo será también del Banco, será designado por el Presidente de la República de entre los miembros del Consejo y durará cinco años en este cargo o el tiempo menor que le reste como consejero, pudiendo ser designado para nuevos períodos.³

Artículo 9°. El Consejo elegirá de entre sus miembros, a la persona que se desempeñará como Vicepresidente del mismo y del Banco. El Vicepresidente permanecerá en este cargo por el tiempo que señale el Consejo, o por el tiempo menor que le reste como consejero, y podrá ser reelegido o removido por dicho órgano.

Artículo 10. Las remuneraciones del Presidente, Vicepresidente y demás consejeros serán fijadas, por plazos no superiores a dos años, por el Presidente de la República.

Con tal objeto, el Presidente de la República designará, con la debida antelación, una Comisión integrada por tres personas que se hayan desempeñado como Presidente o Vicepresidente del Banco, la cual formulará una propuesta de remuneraciones sobre la base de aquellas que, para los más altos cargos ejecutivos, se encuentren vigentes en las empresas bancarias del sector privado.⁴

Artículo 11. El Consejo deberá funcionar con la asistencia de, a lo menos, tres de sus miembros, y los acuerdos se entenderán adoptados cuando cuenten con el voto favorable de la mayoría de los asistentes, salvo que esta ley exija una mayoría especial. El que presida tendrá voto decisorio en caso de empate.

El Consejo deberá celebrar sesiones ordinarias, a lo menos una vez a la semana, y extraordinarias cuando las cite especialmente el Presidente, por sí o a requerimiento escrito de dos o más consejeros. Si fuere requerido, el Presidente no podrá negarse a realizar la citación indicada, en cuyo caso la respectiva sesión tendrá lugar dentro de los tres días hábiles bancarios siguientes al requerimiento a que alude este inciso.

Con el voto favorable de, a lo menos, tres de sus miembros, el Consejo dictará los reglamentos internos necesarios para su adecuado funcionamiento y el del Banco. Su modificación requerirá la misma mayoría.

De los acuerdos que adopte el Consejo deberá dejarse constancia en el acta de la respectiva sesión.

Artículo 12. En caso de vacancia, ausencia o imposibilidad para ejercer sus funciones, el Presidente será subrogado por el Vicepresidente y, a falta de este último, por el consejero que corresponda según el orden que señale el Consejo. Si éste no hubiere fijado dicho orden, la subrogación corresponderá al consejero más antiguo.

Si vacare el cargo de consejero, deberá procederse al nombramiento de uno nuevo en la forma indicada en el artículo 7°, el cual durará en el cargo sólo por el tiempo que falte para completar el período del consejero reemplazado.

Si vacare el cargo de Presidente, se procederá al nombramiento de uno nuevo con arreglo al artículo 8°, por el tiempo que le corresponda según lo indicado en el inciso segundo del mismo precepto. Si vacare el cargo de Vicepresidente, el Consejo procederá a la correspondiente designación conforme a lo dispuesto en el artículo 9°.

Artículo 13. Ningún miembro del Consejo podrá intervenir ni votar en acuerdos que incidan en operaciones de crédito, inversiones u otros negocios, en que él, su cónyuge, o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive, tengan un interés de carácter patrimonial.

No se entenderán comprendidos en estas prohibiciones los acuerdos destinados a producir efectos de carácter general.

En caso de producirse alguna de las inhabilidades referidas en este artículo, el consejero implicado no será considerado para los efectos de determinar el quórum respectivo.

Artículo 14. La calidad de consejero será incompatible con todo cargo o servicio, sea o no remunerado, que se preste en el sector privado. No obstante, los consejeros podrán desempeñar funciones en corporaciones o fundaciones, públicas o privadas, que no persigan fines de lucro, siempre que por ellas no perciban remuneración.

También el cargo de consejero será incompatible con todo empleo o servicio retribuido con fondos fiscales o municipales y con las funciones, remuneradas o no, de consejero, director o trabajador de instituciones fiscales, semifiscales, organismos autónomos, empresas del Estado y, en general, de todo servicio público creado por ley, como, asimismo, de empresas, sociedades o entidades públicas o privadas en que el Estado, sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas, tengan aportes de capital mayoritario o en igual proporción o, en las mismas condiciones, representación o participación.

Asimismo, dicho cargo será incompatible con la participación en la propiedad de empresas bancarias y sociedades financieras. Para los efectos de esta incompatibilidad, si el consejero estuviere casado bajo el régimen de sociedad conyugal, se considerarán también las participaciones del cónyuge, salvo las que adquiera en el marco de su patrimonio reservado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 150 del Código Civil; las de los hijos menores bajo patria potestad de tales personas y las de sociedades en que cualquiera de ellos tenga participación en carácter de controlador. Si el consejero, su cónyuge o sus hijos menores bajo patria potestad de alguno de ellos, adquiriesen tales participaciones por sucesión por causa de muerte o por otro modo de adquirir a título gratuito, deberán enajenarse esas acciones dentro del plazo de 30 días contando desde que pueda disponerse de ellas.

Las incompatibilidades previstas en este artículo no regirán para las labores docentes o académicas. Tampoco regirán cuando las leyes dispongan que un miembro del Consejo deba integrar un determinado consejo o directorio, en cuyo caso no percibirán remuneración por estas otras funciones.

Los miembros del Consejo, antes de asumir sus cargos, deberán declarar su estado de situación patrimonial, las actividades profesionales y económicas en que participen, y la circunstancia de no afectarles las incompatibilidades señaladas precedentemente. Esta declaración jurada deberá efectuarse de conformidad con lo dispuesto en la ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.⁵

Artículo 14 bis. No podrá ser consejero el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico.

Para asumir el cargo, el interesado deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad.

Artículo 15. En caso de que alguno de los miembros del Consejo infrinja lo dispuesto en el artículo 13 de esta ley, o realice conductas que impliquen un abuso de su calidad de tal, con el objeto de obtener para sí o para terceros, beneficios directos o indirectos, podrá ser acusado a la Corte de Apelaciones de Santiago, la que resolverá, por intermedio de una de sus salas y en única instancia, si se ha incurrido en infracción o abuso. Dicha Corte podrá dictar medidas para mejor resolver.

(...)

- ¹El Consejo del BC vela por la dirección y administración del BC. El BC tiene Consejo a partir de la ley orgánica del año 89.
- Antes tuvo un directorio, luego, un comité ejecutivo, para llegar finalmente al Consejo. Los bancos comerciales tienen directorios, por lo que se asimilaba el BC a estos bancos. Esto se debe a que no se conocían claramente las funciones del BC. Al directorio pertenecían: representantes del Estado (que era mayoritaria), privados que eran accionistas del BC y los bancos comerciales que eran accionistas del BC. En la década del 60`, se dice que el BC no puede tener accionistas ya que es un órgano del Estado.
- El Consejo del BC le corresponde ejercer las atribuciones y cumplir las funciones del BC. La ley entra a enumerar cada una de estas funciones y atribuciones. Las funciones son 3: monetaria, crediticia y cambiaria. La ley debe enumerar las atribuciones del BC ya que es un órgano del Estado, y, por lo tanto, se debe anotar las atribuciones permitidas. Por lo tanto, las que no se encuentran establecidas, NO se pueden hacer.
- ²El artículo 7 y 8 menciona que el Consejo está compuesto por 5 consejeros que duran 10 años en su cargo por asignación del presidente de la República luego de la aprobación del senado.
 - Son 5 y no más para que sea fácil llegar a acuerdo.
 - Son número impar para que siempre se tenga una mayoría.
 - Cada 2 años hay una renovación parcial del Consejo. No se hace una renovación total para lograr estabilidad dentro del Consejo. Además, si se renueva totalmente, puede surgir un Consejo desastroso.
 - El profesor dice que es una fórmula adecuada ya que hace intervenir al poder legislativo con el ejecutivo.
 - Si el presidente escoge a un consejero mediocre, se expone a tener un consejo mediocre.
 - La aprobación del Senado es relevante ya que permite el correcto análisis de los candidatos, sin importar su carga política.
- ³El presidente del BC es considerado como otro consejero más, por lo que no tiene facultades mucho más importantes que las del resto del Consejo. Tiene funciones de presidir, funciones internas (como la citación del Consejo), representación hacia afuera de las decisiones del Consejo, pero NO de arrogarse de la representación del Consejo basándose en su propia opinión. Cuando él está hablando, lo hace a título personal, salvo que el Consejo haya optado por una resolución al respecto.
- ⁴La ley orgánica contempla un mecanismo especial de incremento de las remuneraciones de los consejeros. Ésta consiste en que se forma una comisión de ex presidentes y ex vicepresidentes del BC y se hace una proposición al presidente de la República.
 - La proposición la hace sobre la base de la remuneración de los ejecutivos bancarios más altos en Chile, es decir, los gerentes generales de los bancos comerciales en Chile. La comisión toma las distintas remuneraciones de los gerentes generales de bancos, las promedia y se entrega como propuesta al presidente de la República.

- El presidente de la República puede aprobar o rechazar esta propuesta, no está obligado a aceptarla.
- Hoy día, se estima que las remuneraciones a los consejeros son bastante razonables.
- ⁵En el caso chileno, el consejero tiene incompatibilidad total de realizar prácticamente cualquier actividad económica y profesional, excepto labores docentes o académicas.
 - La incompatibilidad se encuentra dispuesta en el artículo 14.
 - La calidad del Consejo no se entendería si no se tuviera incompatibilidades absolutas, es decir, si se pudieran ejercer otros trabajos o servicios.
 - Los consejeros son personas que durante 10 años viven exclusivamente de la remuneración del servicio de trabajo en el Consejo.
 - Éste es un problema que se está planteado en el Consejo del Estado luego de la renuncia de una consejera. Algunos consejeros dicen que, si se quiere mantener la dedicación exclusiva de los consejeros al Consejo, se debe aumentar las remuneraciones.
 - Los artículos respecto a las incompatibilidades tienen gran especificidad.
 - Por lo tanto, el consejero solo puede trabajar en esto.
 - Esto se plantea así por escándalos internacionales en otros BC del mundo, como el caso de España.
 - Esto se debe a que los consejeros tienen mucha información y, por lo tanto, debe haber incompatibilidad para que no se beneficien de la utilización de esta información.
 - En Chile hubo un caso del presidente del BC: Juan Carlos Massar que tuvo que renunciar al cargo debido a que su secretaria le mandaba información clasificada a la amante, que se encontraba en una sociedad de inversiones.
- Hay 2 formas de que el Consejo se pronuncie:
 - *Sala legalmente constituida.*
 - Se requiere de una citación a la reunión que indica cuáles van a ser los temas tratados para que los consejeros se preparen a partir de esos temas.
 - Hoy en día, los consejeros se deben reunir físicamente.
 - Sobre lo que ocurre en la sesión, se levanta un acta por el secretario del BC sobre los acuerdos del Consejo generados en esta reunión. En el acuerdo debe mencionarse quiénes están de acuerdo y quiénes no (por asuntos de responsabilidad), aunque la mayoría de las decisiones se toman por unanimidad.
 - Ejemplo: la determinación de la tasa de interés del BC, que puede disminuirse, mantenerse o aumentarse. La tasa de interés del BC genera una relación con las tasas de interés de los bancos comerciales. Por lo tanto, si aumenta la tasa de interés del BC, aumentan las tasas de intereses de los bancos comerciales.
 - Los únicos acuerdos del BC son los adoptados por el Consejo. No tiene ningún valor desde el punto de vista jurídico lo que me diga un consejero o su presidente.

- Los acuerdos se van acumulando y se pueden ver en internet para tener información sobre ellos. Hay una enorme cantidad de acuerdos.
 - Los acuerdos son modificables por otro acuerdo del Consejo del BC.
 - Hay un compendio de normas que las agrupa según materias. En el caso del BC hay 2 grandes compendios: ¹compendio de normas financieras y ²compendio de cambios internacionales.
 - No hay compendio de lo monetario (siendo que existe compendio de las otras 2 funciones del BC), ya que es lo que están haciendo los consejeros en todo momento.
 - Se puede reclamar que alguna norma del compendio de normas financieras o compendio de cambios internacionales es contraria a la ley de BC.
 - En cambio, respecto a la política monetaria no se puede reclamar ya que el BC tiene una facultad omnímoda (absoluta) desde el punto de vista monetario. Y en materia crediticia y cambiaria, la facultad será omnímoda siempre que esté de acuerdo con la ley.
 - *Rige para sociedades anónimas, etc. Pero no es relevante para la ley de BC.*
- El BC tiene un gerente general, que es uno de los que firma los billetes junto al presidente del BC.

TÍTULO III: FACULTADES Y OPERACIONES DEL BANCO

Párrafo Primero: De las Normas Generales

Artículo 27. El Banco podrá otorgar financiamiento o refinanciamiento sólo a las empresas bancarias y sociedades financieras. De manera alguna podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas. ¹

Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco.

Con todo, en caso de guerra exterior o de peligro de ella, que calificará el Consejo de Seguridad Nacional mediante oficio secreto, el Banco podrá obtener, otorgar o financiar crédito al Estado y entidades públicas o privadas.

Párrafo Segundo

Del Circulante

Artículo 28. Es potestad exclusiva del Banco emitir billetes y acuñar moneda, de acuerdo con las normas de este título. ²

Artículo 29. El Banco podrá contratar, dentro o fuera del país, la impresión de billetes y la acuñación de monedas, incluidas las de oro.

Artículo 30. Los billetes y monedas expresarán su valor en la unidad monetaria vigente, sus múltiplos o submúltiplos, y tendrán las características que señale el Consejo por acuerdo que será publicado en el Diario Oficial.³

Artículo 31. Los billetes y monedas emitidos por el Banco serán los únicos medios de pago con poder liberatorio y de circulación ilimitada; tendrán curso legal en todo el territorio de la República y serán recibidos por su valor nominal. No se aplicará lo dispuesto en este artículo a las monedas de oro. ⁴

Artículo 32. El Banco retirará de la circulación los billetes o monedas en mal estado.⁵

Los billetes mutilados que conserven claramente más de la mitad de su texto original podrán ser canjeados en el Banco por su valor nominal; si conservaren un porcentaje menor, podrán ser canjeados por su valor nominal cuando, a juicio exclusivo del Banco, se pruebe que la porción faltante ha sido totalmente destruida.

El Banco no estará obligado a canjear los billetes mutilados que no estén comprendidos en el inciso anterior.

Artículo 33. Los billetes o monedas retirados definitivamente serán inutilizados en la forma que determine el Consejo y no tendrán, desde ese momento, poder liberatorio ni curso legal.

El Gerente General velará por que la inutilización sea uniforme, y adoptará las medidas de control y de seguridad que estime necesarias para resguardar debidamente la corrección de dicho proceso.

(...)

- ¹En el artículo 27 se vuelve a repetir la misma norma financiera contenida en la Constitución. Esto lo hace para que quede de forma ordenada las normas contenidas en la ley.
- ²Artículo 28 indica que es potestad exclusiva del BC la emisión de billetes y acuñación de monedas. Lo hace la Casa de Moneda, que es mandada por el BC, y, por lo tanto, debe emitir y acuñar las cantidades que el BC le asigne. La Casa de Moneda también imprime billetes y acuña monedas de otros países.
- Se van a eliminar las monedas de 100 viejas para evitar falsificaciones.
- La falsificación importa ya que genera una pérdida de aceptación del dinero, de la credibilidad en el sistema monetario.
- El BC tiene esta facultad (exclusividad en la emisión de billetes y monedas) desde el 25`, con la primera ley orgánica del BC. Se le ocurrió esto a la misión *Kemmerer* que sugiere esto al presidente *Alessandri*.
- Antes del año 25`, cualquier banco comercial podía emitir dinero. El dinero se encontraba respaldado por el patrón oro, por lo que el banco debía emitir la cantidad exacta que existía en oro. Por lo tanto, en Chile termina en el año 25` el patrón oro. Esto desde el punto de vista económico, es un cambio radical. Es tan radical, que el tema monetario toma importancia a partir de esta fecha.
- El patrón oro permitía que, ante la desconfianza en la moneda de un banco, se pudiese retirar este valor en oro y depositarlo en otro banco obteniendo las monedas de otro banco.
- Buena parte del crecimiento económico mundial, se debe a haber dejado de lado el patrón oro, ya que éste tiene una gran limitación: la cantidad de oro es limitada.
- Hoy en día, los BC pueden emitir lo que quieran y cuando quieran, es decir, no tienen ninguna limitación más allá de llevar a cabo una adecuada estabilidad de la moneda. Pero esto puede generar inflación si no se hace con el cuidado respectivo.

18 de octubre

- La ley especifica todo ya que es un organismo del Estado, y por lo tanto, el organismo solamente puede realizar lo que está especificado en la norma.
- El BC puede emitir cuánto quiera y cuándo quiera, con la única limitación de permitir una adecuada estabilidad de la moneda.
- ³El peso es la unidad monetaria vigente. Por un tiempo fue el escudo.
 - Las características de los billetes y monedas las coordina el BC. Pero, la ley es la que determina que la moneda es el peso. En la Constitución se establece que esto es materia de ley (art 63). No obstante, se compatibiliza con esta disposición del Banco Central ya que éste tiene la facultad de determinar las características de la moneda, mientras que la ley determina el hecho que se adopte el peso.
- ⁴El BC tiene la exclusividad de la emisión de billetes y monedas. Todas las obligaciones se deben pagar en peso, además, las personas tienen el derecho a que le reciban el pago en pesos en todo el territorio chileno.
- ⁵El BC determina qué monedas están en mal estado.

MASAS MONETARIAS

- Las masas monetarias son el total de dinero que hay en circulación en una economía.
- El dinero emitido por el BC es la más chica de las masas monetarias
- En Chile, existen alrededor de 15 masas monetarias, que son controladas por el BC.
 - a) Dentro de las masas monetaria, existe el **dinero bancario, giral o girario** es el dinero que surge de la actividad bancaria o comercial. A pesar de que surge de la actividad bancaria, los bancos NO lo emiten.
 - Del 100% que recibe el banco en depósitos, puede prestar un % y el resto se queda en el banco en encaje.
 - El encaje bancario nunca puede exceder un 40% por ley.
 - Un encaje normal va entre el 0.1% y 5%.
 - Un % altísimo de los préstamos, vuelve al sistema bancario como depósito. Es aquí, donde se empieza a generar el dinero bancario.
 - El encaje se aplica sobre todo tipo de depósitos.
 - El multiplicador bancario es financiado por el BC. A medida que el multiplicador bancario es mayor, el BC deberá aumentar la emisión de dinero.
 - El BC es el que determina la tasa de encaje.
 - Multiplicador bancario se refiere al dinero que se genera en los depósitos después de la aplicación del encaje bancario.
 - b) Otro caso de masa monetaria son las **tarjetas de crédito y débito**.
- Al controlar las masas monetarias, el BC tendrá que disminuir una masa monetaria cuando aumente otra, ya que el BC tiene el manejo total de las masas monetarias.
- No hay compendio de normas monetarias, ya que va variando constantemente. Hay una publicación mensual de los cambios de cada masa monetaria (m1, m2, etc.).

Párrafo Tercero: De la Regulación de la Cantidad de Dinero en Circulación y de Crédito

Artículo 34. Con el objeto de regular la cantidad de dinero en circulación y de crédito, el Banco estará facultado para:

1. Abrir líneas de crédito a las empresas bancarias y sociedades financieras y celebrar los contratos correspondientes; otorgarles refinanciamiento; y descontarles y redescantarles letras de cambio, pagarés y otros documentos negociables en moneda nacional o extranjera. Las operaciones de descuento y redescuento deberán ser efectuadas siempre con la responsabilidad de la institución cedente.

Tratándose de créditos otorgados al Banco por organismos financieros extranjeros o internacionales, éste podrá transferirlos a las empresas bancarias o sociedades financieras, fijando las condiciones para que dichos recursos sean traspasados a terceros;¹

(...)

6. Comprar y vender en el mercado abierto, valores mobiliarios y efectos de comercio, emitidos por empresas bancarias y sociedades financieras. No obstante, en el ejercicio de esta atribución, el Banco no podrá adquirir acciones de las referidas entidades, sin perjuicio de lo dispuesto en los números 2. y 3. del artículo 36²

(...)

- En el artículo 34, se enumeran todas las facultades del BC.
- ¹La primera atribución, es la facultad normativa. Es enorme está facultad ya que no es revisada por la contraloría ni nadie. La única limitación es que sea contraria a la ley.
- ²La sexta facultad (comprar y vender en el mercado abierto) se refiere a comprar y vender títulos del BC que pueden ser adquiridos por cualquiera (empresas o personas naturales).
 - Se denominan de mercado abierto ya que los bonos del BC salen a competir con los demás títulos de deuda (de empresas y bancos comerciales). Todos estos títulos de deuda tienen riesgos distintos, plazos distintos, tasas de interés distintas, etc.
 - Los bonos o títulos de deuda son del BC, bancos comerciales y empresas privadas.
 - El comprador del bono debe hacer muchas comparaciones para elegir qué bono comprar. No obstante, dentro de cada banco y empresa hay varios bonos con distintas tasas de interés.
 - Las tasas de interés son: BC < bancos comerciales < empresas privadas.
 - Entre más riesgoso sea el banco o la empresa, mayor será su tasa de interés.

- Dependiendo de la tasa de interés del BC, se mueven las de los bancos comerciales y empresas, ya que están compitiendo. Es por esto que se denomina mercado abierto, ya que compiten los 3 tipos de organismos.
- Si aumenta la del BC, aumentan las otras, y si disminuye la del BC, disminuyen las otras.

Párrafo Cuarto: De la Regulación del Sistema Financiero y del Mercado de Capitales

Artículo 35. En materia de regulación del sistema financiero y del mercado de capitales, son atribuciones del Banco:

1. Dictar las normas y condiciones a que se sujetarán las empresas bancarias, sociedades financieras y cooperativas de ahorro y crédito en la captación de fondos del público, ya sea como depósito, mutuo, participación, cesión o transferencia de efectos de comercio o en cualquiera otra forma;

(...)

- Es la facultad normativa del BC en materia crediticia (financiera). Estas normas se pueden modificar todos los días si así lo estima el consejo del Banco. Existen amplias facultades para pronunciarse sobre estos temas.
- Existe una limitación en virtud del reclamo de ilegalidad en contra de los acuerdos del banco central. No se puede ir más allá de la ley.

Párrafo Quinto: De las Facultades para Cautelar la Estabilidad del Sistema Financiero

Artículo 36. Con el objeto de cautelar la estabilidad del sistema financiero, el Banco estará facultado para:

1. Conceder a las empresas bancarias y sociedades financieras créditos en caso de urgencia por un plazo no superior a 90 días, cuando éstas presentaren problemas derivados de una falta transitoria de liquidez. Para renovar estos créditos, se requerirá acuerdo del Consejo adoptado por la mayoría del total de sus miembros, previo informe de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. El Banco podrá condicionar el otorgamiento de los créditos al cumplimiento por parte del solicitante de determinadas normas de administración financiera.

(...)

- En el párrafo quinto de la Ley Orgánica de BC, se menciona que el BC le puede conceder créditos de urgencia a empresas bancaria y sociedades financieras.
- La “falta de liquidez” de un banco se genera por un desbalance en la balanza de pagos. En estos casos, los bancos comerciales pueden:
 - a) pedirle un préstamo a otro banco comercial con varias restricciones
 - b) pedirle un préstamo de urgencia al BC.
- Estos créditos no podrán tener un plazo superior a 90 días. Se puede renovar el préstamo con acuerdo unánime del BC.

- Se refiere al préstamo de urgencia en los casos de “problemas derivados de una falta transitoria de liquidez”. Es en estos créditos que el BC puede poner las condiciones que quiera, ya que los bancos y empresas se encuentran en quiebre.
- El préstamo de urgencia tiene como objeto llevar a la normalidad la balanza de pagos de los bancos.
- Si el banco está muy mal, la superintendencia deberá liquidar al banco.
- El préstamo de urgencia tiene muchos requisitos.

23 de octubre

REPASO (funciones-facultades del BC)

- Función monetaria: la ley dice muy poco. Solo dice que el BC debe encargarse de la emisión de dinero. No es necesario especificar más en esta función, ya que la ley le otorga TODAS las facultades monetarias al BC sobre la base de las masas monetarias.
- Función crediticia/financiera: se regula la relación entre el BC y el sistema financiero. La constitución dice que el BC puede realizar operaciones financieras SOLAMENTE con instituciones financieras públicas o privadas. Estas son muchas, por lo que se da una larguísima enumeración de las posibles operaciones financieras o crediticias.
- **Párrafo sexto: De las Funciones del Banco en su Carácter de Agente Fiscal**
 - En el párrafo sexto, se menciona que el BC puede actuar como mandatario en las materias que le son propias.
 - Un ejemplo es la designación del representante de Chile en el FMI.
 - El BC regula los temas de la deuda externa, la renegocia. La deuda externa es el dinero que se debe al Banco Mundial, FMI o bancos comerciales. Ésta puede ser pública o privada.
 - ✓ *pública*: contraída por el Estado o empresas estatales
 - ✓ *privada*: contraída por bancos comerciales y empresas privadas.
 - Muchos países en la década del 80` suspenden el pago de su deuda externa (ej: Perú) debido a:
 - a) La tasa de interés de los préstamos subió
 - b) Gran cantidad de países estaban en un periodo de recesión.
 - Al juicio del profesor, el BC la renegóció muy bien (deuda externa PÚBLICA, NO privada), pero esto se demoró 8 años. Chile, por lo tanto, fue el primer país en pagar la deuda externa. La deuda estaba contraída con 50 bancos diferentes, y para poder negociar se solicitó que los bancos se juntaran en uno para que sea más fácil de negociar. La negociación fue muy buena porque se extendieron los pagos y se disminuyó la tasa de interés. Se prefirió que este tema se resolviera por medio de la negociación y no a través de la suspensión.
 - Actualmente la deuda externa en Chile es de 120 mil millones de dólares de deuda externa (record histórico para Chile y per cápita). Chile es el país más endeudado per cápita del mundo. Pero de estos 120 mil millones, 20 mil millones son de deuda pública y 100 mil millones es de privados. Si un banco

privado no paga al banco extranjero, el Estado no debiese intervenir ya que son relaciones entre privados.

➤ ***Párrafo Séptimo: De las Atribuciones en Materia Internacional***

Función internacional: representar al Estado especialmente en los bancos económicos internacionales (FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo). Se le encomienda al BC esta función del Estado. El voto de Chile en las decisiones incide muy poco, ya que el voto tiene relación con el % de aporte económico del país.

Párrafo Octavo: De las Facultades en Materia de Operaciones de Cambios Internacionales

Artículo 39. Toda persona podrá efectuar libremente operaciones de cambios internacionales.¹

Constituyen operaciones de cambios internacionales las compras y ventas de moneda extranjera y, en general, los actos y convenciones que creen, modifiquen o extingan una obligación pagadera en esa moneda, aunque no importen traslado de fondos o giros de Chile al exterior o viceversa. Se entiende por moneda extranjera o divisa, para estos efectos, los billetes o monedas de países extranjeros, cualquiera que sean su denominación o características, y las letras de cambio, cheques, cartas de crédito, órdenes de pago, pagarés, giros y cualquier otro documento en que conste una obligación pagadera en dicha moneda.²

Se considerarán, asimismo, operaciones de cambios internacionales las transferencias o transacciones de oro o de títulos representativos del mismo, siempre que ellas recaigan sobre especies de oro que, por su naturaleza, se presten para servir como medio de pago, aun cuando no importen traslado de fondos u oro de Chile al exterior o viceversa, y cualquiera que sea el acto o contrato que origine la transferencia o la transacción. Las especies oro y los títulos representativos del mismo antes mencionados revestirán, para efectos de este párrafo, el carácter de moneda extranjera.³

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en la introducción, salida o tránsito internacional, se considerará al oro, en cualquiera de sus formas, como mercancía para efectos aduaneros y tributarios.

Los efectos de las operaciones de cambios internacionales que se realicen en el extranjero, para cumplirse en Chile, se sujetarán a la legislación chilena.

(...)

Artículo 41. Para los efectos de esta ley, se entenderá por Mercado Cambiario Formal el constituido por las empresas bancarias.⁴ El Banco podrá autorizar a otras entidades o personas para formar parte del Mercado Cambiario Formal, las cuales sólo estarán facultadas para realizar las operaciones de cambios internacionales que aquél determine.

Se entenderá que una operación de cambios internacionales se realiza en el Mercado Cambiario Formal, cuando se efectúa por alguna de las personas o entidades que lo constituyen o a través de alguna de ellas.

- ¹Lo que está haciendo este artículo, es derogar todos los controles cambiarios y remplazarlos por un conjunto distinto de limitaciones desde el punto de vista cambiario. Por lo tanto, hay control cambiario desde el 32` al 89` (año en que se crea esta ley).
- Después, se menciona la excepción de libertad cambiaria, que tiene que ver justamente con el BC. Vale decir, el BC está autorizado para limitar esta libertad cambiaria bajo un mecanismo específico. Este se refiere a un acuerdo del consejo del BC que declara la limitación de libertad cambiaria (existen 10 limitaciones enumeradas por la ley, y están contenidas en los art 42 y 49).
- ²La ley define lo que son las operaciones de cambio internacional de manera certera, ya que cuando hay controles, se debe saber exactamente el ámbito de ese control.
 - Las operaciones de cambio internacional son definidas como: *“compra y venta de cualquier moneda extranjera (o divisa) en cualquiera de sus formas (sirve cualquier documento que tenga una obligación en otra moneda)”*.
 - La ley dice “compra y venta” y NO “compraventa” por un tema muy particular: hay casos en que son operaciones de cambio internacional para una parte y no para la otra. Es un caso excepcional, pero se puede dar.
- ³Se mete en una situación bien particular: el oro, ya que este no es una divisa ni moneda extranjera, pero lo menciona ya que se ha utilizado en transacciones internacionales y se seguirá utilizando. Esto no es compra y venta de monedas extranjeras, pero sirve para hacer transacciones internacionales.
 - *Una parte pequeña de las reservas internacionales del BC está en lingotes de oro. El oro le sirve muy poco al BC ya que ésta se debe ir ocupando a medida que haya problemas en la tasa de pagos. La mayoría de las reservas están en monedas extranjeras (noventa y algo %) y el resto en oro. Las reservas internacionales NO están en Chile ya que generan intereses en los mercados financieros internacionales, y así la reserva se va incrementando a partir de los depósitos hechos por el BC fuera del país.
- La ley dice que el hecho que salgan o entren divisas NO es propiamente tal una operación de cambio internacional. Pero SI es una operación de cambio internacional las transacciones dentro del país. Esto se debe a que lo que le importa a la ley es que se haga la transacción, no que salga o entre al país.
- El control de entrada y salida de divisas, no lo tiene aduanas, sino el BC. El BC va registrando las transacciones de importaciones, exportaciones, inversión extranjera y préstamo internacional. Estas son las 4 transacciones que están verdaderamente reflejadas en la **balanza de pagos**.
- Los exportadores reciben el pago en el exterior en moneda extranjera y lo trae al país cuando quiera (a partir del 89`, antes era con plazo determinado). Lo obligaba a retornar el pago y liquidarlo al BC (antes del 89`). Los exportadores hoy en día deben operar en el mercado cambiario formal y la ley define en el artículo 41 el mercado cambiario formal.
- ⁴Por definición de la ley, todos los bancos pueden operar en el mercado cambiario formal, y si algún banco no lo desea, no pasa nada ya que es una autorización no

obligación. Un banco estará poco interesado en las operaciones de cambio internacional cuando el tipo de cambio no atraiga a nadie (exportadores ni importadores). Tener el mismo tipo de cambio para comprador y vendedor, demuestra el nulo interés en el mercado de cambio internacional, ya que lo único que ganan y por lo cual se incentivan los bancos es con la diferencia entre la divisa pagada por el comprador y vendedor. Estos son INGRESOS del banco, NO utilidades.

- Los bancos realizan muchas operaciones además de las de índole internacional. Los bancos están obligados a informarle diariamente al BC cuantas transacciones del dólar comprador hizo y cuantas transacciones del dólar vendedor hizo, y los precios respectivos. El BC procesa esta información para poder dar el valor del dólar observado, que es un promedio ponderado de las operaciones de dólares que se han hecho en los bancos en el día anterior. Es ponderado ya que hay bancos que hacen muchas operaciones en un día y otros muy pocas.
- No hay euro, yen, yuan u otra moneda observada, ya que el dólar representa en Chile el orden de la mitad de las transacciones. Esto además lo hace para simplificar, ya que, si no, debiese estar analizando las relaciones entre el peso chileno con muchos tipos de monedas.
- El dólar vendedor (el que vende el banco) va a ser más caro que el comprador (el que compra el banco). Esto pasa si hay interés del banco en materia de divisas.
- Volviendo a las obligaciones del exportador, antes del 89` tenía la obligación de retorno y liquidación. Esto era una pesadilla para los exportadores ya que tenían que traer las divisas al país en un corto periodo y vendérselas al BC dentro de un plazo. Estas obligaciones se terminan en el 89`, y en el 2000 a través de un acuerdo del BC se establece que no era necesario tener la autorización de cada exportación e importación.
- El BC no puede intervenir en el precio del dólar observado. CODELCO interviene ya que liquida distintas divisas en el mercado cambiario formal. Las ventas de divisas de CODELCO influyen mucho en el precio del dólar observado.
- En el artículo 42 y 49 se contemplan las 10 limitaciones cambiarias autorizadas para el BC.

Párrafo Noveno: Otras Atribuciones del Banco Central

Artículo 53. El Banco deberá compilar y publicar, oportunamente, las principales estadísticas macroeconómicas nacionales, incluyendo aquellas de carácter monetario y cambiario, de balanza de pagos y las cuentas nacionales u otros sistemas globales de contabilidad económica y social. ¹

(...)

- ¹El BC es quien formula las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales se compilan en un libro grande. Antes, eran elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El INE mide actualmente el nivel de desempleo y de precios. La crítica que se le hace al INE es que como pertenece al Ministerio de Economía (no es autónomo), podía mentir poniendo cifras más optimistas a favor del gobierno. Entonces, se le

encomienda al BC ya que como es autónomo, las cifras serían más técnicas y precisas.

TÍTULO IV: DE LAS SANCIONES

Artículo 58. Las infracciones a lo dispuesto en los artículos 40, 42 y 49 de esta ley serán sancionadas por el Consejo con multa, a beneficio fiscal, de hasta el doble del monto total de la operación.¹

(...)

Artículo 59. La persona que incurriere en falsedad maliciosa en los documentos que acompañe en sus actuaciones con el Banco o en las operaciones de cambios internacionales regidas por esta ley, será sancionada por los tribunales de justicia con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.²

(...)

- Existió durante mucho tiempo el delito cambiario por cualquier persona que haya realizado operaciones de cambios internacionales con infracción a las normas cambiarias. Y como las normas cambiarias cubrían prácticamente todo, cualquier persona que realizara una operación de cambio internacional sin la autorización del BC, estaba cometiendo un delito cambiario, y se podía terminar fácilmente en la cárcel. Porque el delito era determinado por la justicia del crimen, no del BC. La persona podía terminar fácilmente en la cárcel (por pequeños montos). Esto era para que se hiciera notar que los delitos cambiarios eran gravísimos.
- El delito cambiario fue derogado con la ley del 89`. Fue derogado porque era una vergüenza. Hoy día es bastante difícil cometer infracciones cambiarias.
- Aparecen sanciones del BC contra las casas de cambio, empresas de turismo y hoteles. NO a quienes compran informalmente.
- ¹Las sanciones están concentradas en una multa a beneficio fiscal, y que es bastante grande: de hasta el doble del monto de la operación.
- ²Esto es un delito acerca de la falsedad maliciosa de documentos. Esta norma es estricta ya que es gravísimo entregar información maliciosa al BC y se generarían actividades que de otro modo no se realizarían.

TÍTULO V: DEL PROCEDIMIENTO DE PUBLICIDAD Y RECLAMO

- Publicidad de los acuerdos del BC. Se realiza a través de la publicación de estos acuerdos en el Diario Oficial digital que existe en la actualidad (ya no existe en papel). Se exige esta publicidad ya que es la única forma de que se tenga conocimiento público de estos acuerdos. Los principales acuerdos son monetarios, crediticios y cambiarios. Los compendios existen para poder buscar lo que existía anteriormente a la modificación que se planteó en el acuerdo. Una vez dictado el acuerdo, se modifica el compendio, y se mantiene la versión actualizada de estas normas.
- Reclamos

Artículo 69. De los acuerdos, reglamentos, resoluciones, órdenes o instrucciones que el Banco dicte en el ejercicio de las facultades establecidas en los artículos 34, 35, 36, 58 y 61 y, en el párrafo octavo del Título III, que se estimen ilegales, podrá reclamarse por el interesado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que conocerá en sala, en la forma y condiciones que se señalan en el presente Título. ¹

(...)

- ¹Se puede reclamar en la Corte de Apelaciones los acuerdos, reglamentos, etc (principalmente acuerdos) que se consideren ilegales (principalmente por la Ley Orgánica de BC). Luego se siguen mencionando una serie de condiciones para hacer el reclamo. Las principales condiciones son:
 - reclamante tiene que demostrar cuál es la infracción o la norma legal infringida.
 - reclamante tiene que demostrar que esa infracción lo perjudica y en qué forma lo perjudica.
- Es un reclamo que se hace a la Corte de Apelaciones y NO al BC.
- Se incorpora la capacidad de reclamo con la ley del 89`.

25 de octubre

MATERIAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Hay una ley de administración financiera del Estado que contempla diversas Instituciones de administración financiera. Uno de los primeros artículos de la ley de administración financiera del Estado, menciona cada una de las reparticiones que están dentro de la administración financiera del Estado (ministerios, subsecretarías, etc.). Todas las entidades mencionadas van a ser reguladas por dicha ley. Estas son algunas de las mencionadas, NO son todas.

1. Ministerio de Hacienda

- El Ministerio de Hacienda es una de las instituciones que participan de la administración financiera del Estado. Creado a mediados del siglo XIX.
- Tiene la facultad de retirar las utilidades de las empresas del Estado cuando quiera.

2. Ministerio de Economía

- Las materias económicas que no entran en el Ministerio de Hacienda, las resuelve el Ministerio de Economía, creado en la década de 1940. Ej: Ley de la Competencia.
- Hay algunos países que no tienen esta división de materias económicas en 2 ministerios (solo existe hacienda), otros tienen un ministro que está a cargo de ambos ministerios (bi-ministro).

3. Dirección del Presupuesto

- Hay normas de administración financiera que tienen relación a una ley de presupuesto de un año específico, por lo tanto, se aplican solo durante ese año.
- Depende del Ministerio de Hacienda.

4. Tesorería General de la República

- La Tesorería General de la República recauda todos los ingresos salvo las patentes municipales y permisos de circulación. Estos 2 casos excepcionales, se pagan al tesorero municipal, quienes a su vez lo deben traspasar a la Tesorería General de la

República. Se está descentralizando esta función, ya que la Tesorería General de la República no está en todo el país.

5. **Servicio de Impuestos Internos (SII)**

- El SII aparece muy poco en esta ley. El SII NO tiene la función de recaudar impuestos, los FISCALIZA. Además, el SII dicta normas en materia tributaria. Estas normas tienen distintos nombres. Son parecidas a las circulares de las superintendencias ya que son normas jurídicas obligatorias para los contribuyentes. La ley no contempla ninguna posibilidad de reclamar ante estas normas (del SII o circulares de la superintendencia).
- Hoy en día, el SII tiene un sistema de fiscalización tributaria espectacular. Y, aun así, el mismo SII calcula que la evasión tributaria es del orden del 20%, por lo tanto, hay miles de millones de pesos que no ingresan a las arcas fiscales. La fiscalización del SII es cada vez más fina y complicada.
- Es importante que las remuneraciones de los empleados del SII sean buenas ya que así se evita la corrupción.
- Un contribuyente que recibe una liquidación tiene dos alternativas: (1) pagarla con los intereses correspondientes; (2) estar peleando con el fisco por 4 años.

6. **Contraloría General de la República**

- Aunque tiene su propia ley orgánica, interviene en numerosos procesos de administración financiera del Estado (además del control del gasto público).
- *El Fisco es el Estado en cuanto a su comportamiento económico.
- ¿Qué entidades del Estado NO están en la ley de administración financiera del Estado? Las empresas estatales. El sector público incluye bastante más que las entidades incluidas por esta ley, ya que las empresas del Estado no están mencionadas. Hay empresas estatales que generan utilidades y otras pérdidas (están contempladas en la ley de presupuesto). El Ministerio de Hacienda tiene la facultad de retirar las utilidades de las empresas del Estado cuando quiera. Esto genera un problema, ya que, si el Ministerio los retira constantemente, la empresa se queda sin recursos para invertir.

INGRESOS ESTATALES

- El Estado tiene ingresos: ¹fiscales o tributarios y ²utilidades de las empresas del Estado y ³venta de activos. Los impuestos representan el orden del 80% de los ingresos del Estado. Un 85% de los ingresos tributarios (80% del total de ingresos) pertenece a la recaudación del IVA e impuesto a la renta.
- #### 1. **INGRESOS TRIBUTARIOS (RECAUDACIÓN TRIBUTARIA- EVASIÓN TRIBUTARIA)**
- Existen 4 impuestos a la renta: primera categoría, segunda categoría, globales complementarios y adicionales.
 - Hay 2 grandes contribuyentes: empresas (personas jurídicas) y personas naturales.
 - a) primera categoría → se graba a personas jurídicas
 - b) segunda categoría → se graba a personas naturales (con el trabajo)
 - c) global complementario → se graba a personas naturales (todo tipo de renta obtenida en el año anterior)

d) adicional → se graba a personas naturales o jurídicas (rentas recibidas en el extranjero)

a) Primera categoría:

- se está gravando los beneficios de una empresa. Beneficios = ingresos (PxQ) - costos. Los ingresos son todo lo que venda por los distintos precios a los que venda (PxQ).
- ¿Cómo puede el SII saber los ingresos, costos y beneficios de una empresa? Lo puede saber a través del balance de la empresa (activos y pasivos), que se cierra el 31 de diciembre de cada año. El balance tiene un estado de resultado en lo que aparecen estos datos (beneficios, ingresos y costos). Como estos datos los entrega la empresa, pueden ser distorsionados para evadir impuestos. Pueden poner menos ingresos o más costos para evadir impuestos. Por lo tanto, el SII tiene la información correspondiente a cada empresa de los últimos 6 años y así, puede analizar algún comportamiento sospechoso. (6 años es el plazo de prescripción tributaria).
- El SII le obliga mensualmente a las empresas hacer una declaración denominada “pagos provisionales mensuales” o PPM. Los PPM se pagan sobre la base de ingresos de la empresa. La información de los PPM para el SII es utilísima. El SII considera actividades sospechosas cuando los ingresos mensuales son muy dispares. Por lo tanto, el SII llama a la empresa para que explique esa baja repentina de ingresos. Los PPM son considerados como impuestos adelantados por las empresas cada mes. Por ejemplo, si una empresa tiene utilidades por 100 y PPM por 80 en los 12 meses. Entonces, la empresa paga los 20 restantes en el mes de abril, el resto ya está pagado. Si los PPM son mayores que lo que debería pagar en abril, se le devuelve a la empresa (ejemplo: paga 120 en PPM y la renta es de 100). El control de PPM y de rentas anuales le brinda una gran cantidad de información al SII.
- Aun así, siempre hay problemas en la fiscalización, ya que la legislación tributaria es muy confusa, y ni siquiera el mejor tributarista sabe parte fundamental de la legislación tributaria. Además, va cambiando constantemente con circulares. Por lo tanto, contribuyentes de buena fe pueden ser citados por el SII con mucha facilidad.

El concepto de renta es omnicompreensivo, es enorme la cantidad de cosas que cubre la definición (“cualquier tipo de beneficio de cualquier origen obtenido de cualquier parte del mundo”*). Por lo tanto, la ley intenta cubrir como renta al margen de cómo se le denomine. Hay ingresos no constitutivos de renta (veintitantos conceptos). En definitiva, la ley exime del pago de impuesto de renta de estos conceptos. Hay muchos problemas con la interpretación de esas excepciones. Ej: empresa que provee almuerzos a sus trabajadores ¿son rentas de los trabajadores? El SII dice que debe ser un monto razonable (pero esto también es interpretable).

b) Segunda categoría:

- hay algunas que piensan que no hay manera de evadir impuestos, esto se debe a que la ley contempla que el pagador de la remuneración (empleador) debe retener de cada pago de remuneraciones la totalidad del impuesto que

corresponda. El empleador lo debe entregar a las arcas fiscales hasta el día 12 del mes siguiente. La ley es todavía más severa. El empleador es el responsable por el no pago. Por lo tanto, es difícil evadir impuestos.

- ¿Qué pasa con los contratos a honorarios? El contrato a honorarios tiene un impuesto generalmente más bajo que el contrato de trabajos ya que no se sabe el impuesto que se tiene que pagar hasta que se termina el año. La cantidad de pagos que recibe depende de la cantidad de servicios que está realizando. Esto se debe a que no tienen empleador. El impuesto a los honorarios es del orden del 10%, y el resto se paga en el mes de abril. Los impuestos pagados por honorarios que exceden el monto que corresponde al global por honorarios, serán devueltos por el SII. Por el contrario, si los PPM de los independientes son inferiores al impuesto que corresponde por el global por honorarios, se paga la diferencia. También hay un retenedor que a veces se produce y a veces no. En caso de que haya, el que pide el servicio debe retener un 10%. Las personas naturales no tienen la obligación de retener el 10%, las empresas generalmente si la tienen. Si se retiene el 10%, se tiene que hacer un cálculo de cuánto será el PPM que se debe entregar al fisco.

c) Global complementario:

- renta de las personas naturales domiciliadas y residentes en Chile de cualquier origen o naturaleza. La evasión acá puede ser inmensa, por lo que la ley obliga a todos los pagadores de cualquier naturaleza a informar al SII. Por lo tanto, bajo nuestros RUT el SII obtiene nuestra información. Ej: compra de un auto, si la persona no tenía altas rentas, el fiscalizador le va a preguntar de dónde saca este dinero y se descubre que estuvo evadiendo. Si no, el contribuyente tiene que estar en condiciones de justificar las rentas, especialmente en compras de altos montos.

d) Impuesto adicional:

- el que generó la renta no se encuentra en Chile, no está domiciliado, no tiene RUT, etc. ¿Cómo el SII puede obligar a que se pague el impuesto adicional? Lo hace a través de un cobro a la empresa pagadora, que debe retenerlo y pagarlo. Es del orden del 35%. En muchos países este impuesto no se paga.

30 de octubre

e) IVA:

- El IVA se fiscaliza con las facturas. Si soy solamente consumidor, me dan boletas NO facturas, pero nos cargan el IVA a través de ellas. Los contribuyentes del IVA son las empresas, por lo tanto, los que emiten facturas son las empresas. El IVA es de pago mensual. La diferencia entre las facturas de ventas y compras de cada mes es el valor agregado. El valor que se debe pagar en IVA es un 19% de este valor agregado. Algunas empresas para disminuir el valor agregado que se debe pagar en IVA,
 - Hacen más compras de las que necesitan.
 - Bajan el nivel de ingresos.

- El SII puede cuestionar algunas compras y ventas, especialmente cuando no tienen relación con el giro de la empresa. El giro tiene que ver con el objeto de la empresa. Ej: qué autos se permiten incluir como tipo de gastos de la empresa (camionetas si).
- El SII solamente admite compras y ventas facturadas.
- Las facturas falsas corresponden a un delito tributario de sanción muy severa, de las más altas del sistema tributario.
- El sistema del IVA funciona muy bien salvo que se salte la cadena (entre productores y compradores). Con la venta facturas falsas, la empresa compradora aumenta su gasto y así se queda con dinero en el bolsillo. Hay personas que se dedican a vender facturas falsas.
- El IVA se paga mensualmente por las empresas (que son contribuyentes del IVA).
- Para controlar todo esto existen las facturas. Los consumidores recibimos boletas. Facturas son para las compras y las ventas hechas por la empresa.
- Muchas personas piden facturas para consumo propio, y de esta manera, están evadiendo impuestos.
- Es un muy mal negocio no pedir factura para las empresas al comprar, ya que aumentaría el valor agregado por el cual se tiene que pagar IVA.
- Hay un sistema que permite controlar muy bien el valor agregado, y así, no es un “autocontrol”. A las empresas les conviene haber facturado todo lo comprado y vendido, para que el valor agregado sea bajo y así el IVA sea bajo.
- Existen 2 problemas con el IVA:
 - (1) No se piden boletas: Hay evasión de impuestos también cuando los consumidores no piden boletas. No las piden porque no tienen ningún incentivo económico para hacerlo. Hay personas que dicen que se le debería dar un pequeño incentivo al consumidor para que pida boletas, y así, juntando todas las boletas se pueda descontar de un determinado % del impuesto a la renta (1-2%).
 - (2) Ventas ilegales o informales. Contrabando. La gran mayoría de los contrabandos se hacen por robos a los containers que vienen del extranjero. El contrabando consiste en que ingresan bienes extranjeros al país sin pagar los derechos aduaneros y el IVA correspondiente. En el caso de los bienes producidos en Chile, se produce el contrabando mediante robos a las empresas o alguien saca esos bienes del proceso productivo. En el caso de los libros vendidos en las calles, a veces son impresos por imprentas que no pagan los derechos a los autores correspondientes. Los que trabajan informalmente generalmente no son perseguidos por el SII, y además, son avisados entre ellos para evadir a Carabineros.
- En resumen, el IVA a pesar de tener un muy buen sistema, tiene algunas fallas. Estos problemas no se han podido resolver en ningún país.

f) Aranceles aduaneros:

- Tuvo muchos problemas, ya que cuando eran altos el contrabando era mucho más atrayente.
- Hoy en día, es poco atrayente el contrabando, ya que el arancel es muy bajo.
- Siempre ha sido un tema el cómo calcular el valor aduanero.

2. INGRESOS DE EMPRESAS ESTATALES

- Especialmente incide CODELCO
- Se encuentran FUERA de la ley de presupuesto ya que es muy difícil hacer una estimación de los ingresos vía utilidades de las empresas. Lo que sí, se hace una estimación del precio del cobre en la ley de presupuesto, ya que las utilidades de CODELCO dependen directamente del precio del cobre.

3. VENTAS DE ACTIVOS O DE EMPRESAS POR PARTE DEL ESTADO

- Depende del año, hay años en que son muy altos y otros muy bajos.
- Por ejemplo, ahora en Brasil con Jair Bolsonaro, se está prometiendo pagar gran parte de la deuda externa mediante la privatización de empresas estatales.
- Una venta masiva de empresas, significa para el Estado una cantidad de recursos gigantesca.
- En la gran mayoría del mundo, hoy en día, está decreciendo el Estado empresario.
- En el caso chileno, la privatización se produce acentuadamente en la segunda mitad de la década del 80`. Se privatizaron grandes empresas estatales: CHILECTRA, ENDESA, LAN, compañía de teléfonos, ENTEL.
- Al privatizarse, generaron una situación de superávit fiscal que nunca se había visto en Chile.
- En la década del 90` y la primera del siglo XXI, se privatizaron servicios sanitarios, aguas, y otras.
- Se habla de 3 procesos de privatización en Chile:
 - segunda mitad de la década del 70`→ se devuelven las empresas que habían sido intervenidas o expropiadas.
 - segunda mitad de la década del 80`→ se privatizan grandes empresas estatales.
 - década del 90` y comienzos del siglo XXI→ agua potable, alcantarillado y servicios sanitarios en general.

GASTOS ESTATALES

- Los ingresos se estiman, mientras que los gastos están expresamente señalados en la ley de presupuesto del año correspondiente.
- Existe un resumen de la ley de presupuesto, en la que no se encuentran los ítems confeccionados por la Dirección del Presupuesto durante el mes de diciembre.
- En la ley de presupuesto aprobada se indica ministerio por ministerio y repartición por repartición el gasto. La Contraloría General de la República se preocupa de fiscalizar que ninguna repartición se excede de su límite indicado por el ítem correspondiente.

- En el mes de diciembre, la Dirección de Presupuestos se preocupa de la itemización presupuestaria de cada ministerio. Cada ítem tiene su número.
- Porcentajes actuales del gasto de algunos ministerios:
 - Ministerio de Educación: 28% (es el que tiene asignado un mayor %)
 - Ministerio del Trabajo y Previsión Social: 18%
 - Ministerio de Salud: 15%
 - Ministerio de Obras Públicas: 6%
 - Ministerio del Interior: 8%
- Entre los 3 primeros ministerios, se ocupa casi 2/3 del total de ingresos. Se gasta un 61%. Esto es la priorización que se ha dado en el gasto de acuerdo a políticas públicas.
- Estos % no varían de forma importante año a año. Pero hay excepciones:
 - Por ejemplo, el Ministerio de Educación si ha tenido un alza en su gasto en los últimos años (antes alrededor de un 10%).
 - El Ministerio de Obras Públicas ha ido disminuyendo su % de gasto en los últimos años (antes alrededor de un 18%, actualmente un 6%). Esto se explica por el régimen de concesiones.
- El % asignado al Ministerio del Interior es bastante alto debido a que existen muchos programas adjudicados al Ministerio del Interior, y que podrían estar en cualquier otro ministerio.

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

- Podría llamar la atención el alto % que se gasta en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, pero esto se debe principalmente a las previsiones sociales. Y cada vez se va a gastar más en previsión social. Hay un proyecto de ley para aumentar el gasto de previsión social ampliamente para los próximos 8 años, especialmente con el Pilar Solidario.
- Llama la atención que en Chile se gaste tanto en previsión social, ya que el sistema es privado. Se entendería un gasto elevado, por ejemplo, en Brasil que tiene un sistema de previsiones estatales, o en otros países de Europa occidental.
- PILAR SOLIDARIO: es lo que gasta el Estado para mejorar las pensiones, especialmente la de vejez. Esto es en función de que las pensiones siguen siendo muy malas, por lo que el Estado financia la diferencia entre lo que efectivamente le debiese tocar de pensión y la pensión mínima. Por lo tanto, si las pensiones son muy bajas, el subsidio es mayor. Este gasto del Estado es totalmente necesario, ya que, sino millones de personas tendrían muy malas pensiones.
- Con el sistema de capitalización, las pensiones son respecto del ahorro de las personas durante su vida activa laboral. Ahorran un 10% para las pensiones de vejez NO de invalidez o supervivencia, hay personas que creen que debiese ser un 14,5% y otro aún más.
- El pilar solidario, beneficiaría ahora (con el nuevo proyecto) más a las mujeres que a los hombres, ya que las remuneraciones de las mujeres son inconstantes a través del tiempo, y, por lo tanto, las pensiones de las mujeres son bastante más malas que la de los hombres.

- BONO DE RECONOCIMIENTO: es otro gasto importante del ministerio de trabajo y previsión social, pero es menor al gasto en el pilar solidario. Este bono se da cuando las personas se pasan del sistema antiguo al nuevo, especialmente durante la década del 80`. Se pasa de un sistema de reparto a un sistema de capitalización (son los 2 grandes sistemas de seguridad social que existen en el mundo). Y, por lo tanto, había que reconocer a cada persona que pasaba al nuevo sistema, las cotizaciones ya efectuadas. El fisco no las pagaba inmediatamente, sino que en la medida que esas personas jubilen. Entonces, es una deuda que tiene el Estado hasta que la persona jubile, en el momento que la persona jubila, el Estado le entrega estos bonos de reconocimiento por lo recaudado antes de la década del 80`. El dinero de estos bonos se agrega a las pensiones que recibirá durante su jubilación.
- Si la persona muere en su vida activa, corre la pensión de sobrevivencia.
- Si la persona muere en su vida pasiva, hay 3 mecanismos distintos que se pueden utilizar, esto depende de si la persona tiene renta vitalicia, retiro programado, etc.:
 - (1) Pasa al cónyuge
 - (2) Pasa a los hijos
 - (3) Se pierde
- Este bono generó en su momento muchos problemas ya que había cajas estatales que funcionaban bien y otras que funcionaban bastante mal. La que peor funcionó, a juicio del profesor, fue la de abogados, que además era como una subsección de la caja de empleados públicos.
- Para obtener el bono de reconocimiento, uno tenía que demostrar lo que había pagado, y como eso era muy difícil -ya que no había muchos registros por daños ya que eran a papel- la ley tuvo que presumir cuanto se había cotizado. La mayoría de los abogados salieron perjudicados.

LEY DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

TITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1°- El sistema de administración financiera del Estado comprende el conjunto de procesos administrativos que permiten la obtención de recursos y su aplicación a la concreción de los logros de los objetivos del Estado. La administración financiera incluye, fundamentalmente, los procesos presupuestarios, de contabilidad y de administración de fondos.

Artículo 2°- El sistema de administración financiera del Estado comprende los servicios e instituciones siguientes, los cuales para estos efectos se entenderá por Sector Público:¹

(...)

Artículo 3°- El presupuesto, la contabilidad y la administración de fondos estarán regidos por normas comunes que aseguren la coordinación y la unidad de la gestión financiera del Estado.

Asimismo, el sistema de administración financiera deberá estar orientado por las directrices del sistema de planificación del Sector Público y constituirá la expresión financiera de los planes y programas del Estado.

Artículo 4°- Todos los ingresos que perciba el Estado deberán reflejarse en un presupuesto que se denominará del Sector Público, sin perjuicio de mantener su carácter regional, sectorial o institucional.

Además, todos los gastos del Estado deberán estar contemplados en el presupuesto del Sector Público.

No obstante, los ingresos que recaude el Estado por vía tributaria, sólo podrán ser asignados presupuestariamente de acuerdo a las prioridades determinadas en el mismo presupuesto.²

(...)

- ¹Viene una larguísima enumeración de las instituciones que comprenden el Sector Público. La ley individualiza a todas las instituciones que están dentro de la administración financiera del Estado, y las denomina como parte del Sector Público.
- Luego, va enumerando las instituciones que comprenden el sector público. Por ejemplo, Ministerio de Economía, Subsecretaría de Economía, Servicio Nacional de Turismo, Corporación de Fomento a la Producción, Comisión Chilena de Energía Nuclear, Fiscalía de Defensa de Libre Competencia, etc.
- Si una institución no se encuentra en esta ley, NO se encuentra considerada como parte del sector público en términos de administración financiera por parte del Estado. Y, por lo tanto, no será tomada en cuenta para la Ley de Presupuestos.
- El listado de instituciones se ha ido modificando, agregando nuevas instituciones y eliminando algunos otros.
- El artículo 4 es muy importante.
- ²NO existen los tributos de afectación, salvo las excepciones contempladas en el art 19 N°20 de la Constitución, que son muy pocas. Por lo tanto, cuando se dice que una reforma tributaria va destinada a un fin específico (ej: educación), se está mintiendo, ya que ese puede ser el deseo de la autoridad, pero quien finalmente define si se va

a utilizar esos recursos o no en ese fin específico es el Congreso cuando discute la Ley de Presupuesto.

TITULO II

Del sistema presupuestario

(...)

ARTICULO 14° El presupuesto deberá quedar totalmente tramitado a más tardar el 1° de diciembre del año anterior a su vigencia.

Durante el mes de diciembre, la Dirección de Presupuestos dictará las normas para la ejecución presupuestaria del año siguiente. Estas normas podrán ser ampliadas o modificadas, por resolución fundada, durante el ejercicio presupuestario.¹

ARTICULO 15° La Dirección de Presupuestos es el organismo técnico encargado de proponer la asignación de los recursos financieros del Estado.²

Le compete, además, sólo a dicha Dirección, orientar y regular el proceso de formulación presupuestaria. Asimismo, le incumbe regular y supervisar la ejecución del gasto público, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponden a la Contraloría General de la República, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 52° de este texto legal.

En cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el inciso anterior, la Dirección de Presupuestos establecerá un sistema de información administrativa y financiera, de general aplicación para los órganos y servicios públicos regidos por el presente decreto ley; ello sin perjuicio de las facultades que tiene en la materia la Contraloría General de la República.

(...)

- Se repiten los conceptos de la Constitución, pero se desarrollan más algunos términos como: ingresos, gastos, etc.
- ¹Aparece la famosa Dirección del Presupuesto desde el artículo 14.
- ²En el artículo 15 define la Dirección del Presupuesto. Definición: “organismo técnico encargado de proponer la asignación de los recursos financieros del Estado”.
- **1 de enero** la Dirección del Presupuesto empieza a preparar el proyecto de ley que se enviará al Congreso el 31 de septiembre. Esta preparación consiste en la estimación de los ingresos del año siguiente y la determinación de los gastos por ministerio. Empieza entonces, una verdadera negociación entre cada ministerio y la Dirección del Presupuesto sobre la base del % asignado. Por lo tanto, los aumentos de % que exigen los ministerios deben ser justificados, ya que se debe reducir el % de otro ministerio.
- La Dirección del Presupuesto también se encarga de revisar cómo se utilizaron los gastos de cada ministerio en el año anterior, para poder determinar los gastos del año que viene, y si hay nuevos gastos, poder justificarlos.
- Los planes de Salud han sido pesimamente evaluados porque se ha aumentado mucho el gasto en esta materia, y hay ciertos planes que funcionan bien y otros que

funcionan muy mal. Por ejemplo, la lista de espera del AUGÉ (de más de 12 meses para poder operarse).

- Toda esta negociación la hace para llegar al 100% del gasto. Esta negociación NO es pública.

FECHAS

- **31 de septiembre** se debe enviar el Proyecto de Ley de Presupuestos al Congreso.
- **30 de noviembre** el Congreso debe aprobar el Proyecto de Ley de Presupuesto.
- La estimación de los ingresos se va haciendo permanentemente y NO es debatible en el Congreso (la hace la Dirección del Presupuesto). Importa esta estimación de los ingresos ya que los gastos presupuestarios debieran ser equivalentes a los ingresos. Por lo tanto, si la estimación de los ingresos es menor, el gasto deberá ser menor.
- Desde el 1 de enero- 31 de septiembre se confecciona el Proyecto de Ley de Presupuestos.
- Desde el 1 de octubre-30 de noviembre se discute el Proyecto de Ley de Presupuestos en el Congreso, mediante una comisión mixta.
- Desde el 1 de diciembre-31 de diciembre se itemiza los gastos por departamentos de cada ministerio.
- El 1 de enero del año siguiente comienza la activación de la Ley de Presupuestos aprobada por el Congreso e itemizada por la Dirección de Presupuestos.
- Antes, la Dirección de Presupuestos no tenía este mes para itemizar los gastos, y lo hacía junto con la aplicación de la nueva Ley de Presupuestos. Ahora, se hace antes de que empiece a regir la nueva Ley de Presupuestos.
- Hay 2 tipos de gastos: permanentes y los que no lo son.
 - a) Permanente:
 - es determinado por una ley, que se va incluyendo en el presupuesto siempre, salvo que otra ley lo derogue o lo modifique.
 - Por ejemplo: la Ley de Fomento Forestal que duró 30 años en Chile. Debía existir el ítem presupuestario para pagar el subsidio forestal. Se subsidiaba un 70% de la cantidad de dinero gastado en reforestación en el país.
 - Estos gastos fijos son la excepción.
 - Dejan de ser fijos cuando llega otra ley que los modifica o los deroga.
 - b) No permanentes.
 - Todos los demás gastos (los no permanentes) van a depender del Congreso cuando se analiza el Proyecto de Ley de Presupuestos del Ejecutivo. La comisión mixta funciona en los 60 días entre que el proyecto llega al Congreso y se debe aprobar (1 de octubre-30 de noviembre). Es un trabajo inmenso por parte de la comisión mixta, que debe analizar si va a traspasar recursos de tal repartición a tal otra repartición.

6 de noviembre

DERECHO ECONÓMICO INTERNACIONAL

- Se realiza sobre la base de comercio internacional, inversión extranjera, préstamos internacionales y acuerdos de integración económica.

COMERCIO INTERNACIONAL

- Cuando estaba finalizando la WWII, se celebra la famosa *conferencia de Bretton-Woods*. En un pueblito norteamericano, se reúnen los mandatarios de todos los países que hasta ese entonces estaban ganando la WWII. Se llega a ciertos acuerdos fundamentales para lo que ocurre posteriormente en el derecho económico internacional. Con respecto al comercio internacional, se llega a un acuerdo fundamental, el Acuerdo General sobre Precios y Tarifas (GATT). Se plantea entonces, la necesidad de un comercio internacional LIBRE, lo más libre posible. También existía libertad de los países de incorporarse o no al GATT.
- Los países fundadores fueron alrededor de 32. Hoy en día, la institución sucesora al GATT que es la Organización Mundial del Comercio (OMC) tiene ya casi 190 países adheridos. La sucesión del GATT al OMC se da por una conferencia en Suiza hace 30 años. Hay una continuidad absoluta al respecto.
- El GATT plantea una rebaja de aranceles progresiva a través del tiempo. Esto se realizaba por unas negociaciones muy arduas entre los países miembros. Los no miembros no intervienen en el GATT. Se van celebrando distintas conferencias o rondas cada cierto tiempo, en donde se procuraba bajar al máximo los aranceles (ronda de Nueva York, Tokio, Montevideo, etc).
- Estos procesos deben ser PROGRESIVOS, NO de un día para otro como se pretendió en AL tantas veces, y se fracasó tantas veces. Debe ser progresivo, ya que para que un país baje sus aranceles en determinados bienes, significa un impacto dentro de la economía interna. En definitiva, habrá mayor competencia. Por lo tanto, al comienzo bajaron los aranceles de los bienes que menos les importaba y dejaron para el final los que más les importaba, o mayor impacto tenían en sus economías internas.
- Por lo tanto, en un tiempo razonable, se rebajan los aranceles a % menores al 10%.
- Además, los aranceles pueden ser específicos o ad valorem.
 - a) **Ad valorem**: dependen de los precios de los bienes que se están importando o exportando.
 - b) **Específicos**: dependen de cualquier otra medida que NO sea precio. Puede ser: peso, volumen, etc.
- Junto con la disminución de aranceles con el GATT, la gran mayoría de los aranceles específicos pasaron a ser ad valorem. Pareciera que calcular el arancel específico es más objetivo que calcular el ad valorem (complicado en el comercio internacional). Sin embargo, el profesor está a favor del cobro de aranceles ad valorem, por difícil que sea ya que es más pertinente. Esto pasa a ser una pesadilla para las aduanas. Era muy fácil medir los específicos, y se vuelve muy complicado medir los ad valorem.
- ¿Cómo se calcula el precio de miles de bienes que están siendo importados hacia los distintos países? Parte por una DECLARACIÓN JURADA del importador, acompañada de una serie de documentos que comprueben que ese es el precio efectivo del bien. Sin embargo, en el comercio internacional hay algo complicado en la determinación

del precio. A veces, entre el importador y exportador existe una relación comercial, el exportador venderá a menor precio que el precio para un tercero independiente. Las aduanas hacen que se declare bajo el precio para terceros independientes, ya que el arancel es un TRIBUTO y éstos NO pueden ser discriminatorios (art 19 Nº20). No es necesario que el exportador le venda más caro al importador, sin embargo, el arancel aduanero se calcula en base al precio de venta para terceros y NO para la parte a la que se le rebajó el precio del bien.

- Las aduanas tienen un **Departamento de Valoración**, que es el más importante por lejos. Este departamento tiene los precios internacionales vigentes. Entonces, cuando llega una declaración de un importador que no corresponde al precio internacional, aduanas llama al importador para que le explique cómo está comprando tan barato, y tampoco ha hecho el ajuste al precio para terceros independientes. Hoy día, la información que tiene aduanas sobre los precios internacionales es espectacular.
- En el GATT también se plantea un tema que pasa a ser sumamente relevante en la OMC. ¿Qué pasa cuando el que vende (exportador) está subsidiado por el Estado? En el GATT se establece la posibilidad de que los países miembros tengan lo que hoy día se denomina **COMISIONES ANTI-DISTORSIONES**. Anti-distorsiones de los precios internacionales. Estas comisiones ven asuntos de **subvenciones** y de **DUMPING**.
- El dumping es generado por las empresas exportadoras que desean apoderarse de ciertos mercados en otros países. Después de que se apoderan de estos mercados, suben sus precios. Es lo que se denomina internamente como **PRECIOS PREDATORIOS** y es una práctica restrictiva sancionada permanentemente por el Tribunal de la Libre Competencia. DUMPING y PRECIOS PREDATORIOS son lo mismo, solo que dumping es a nivel internacional. El dumping es un tipo de precio predatorio, pero se distingue por ser a nivel internacional.
- La comisión anti-distorsiones analiza la existencia de la subvención o del precio artificial por parte del exportador. Hace este análisis porque a pesar de que el denunciante debe dar todos los elementos del juicio, estas comisiones NO son investigadoras. Probar el dumping o el subsidio es una de las cosas más difíciles existentes en el comercio internacional.
 - a) Comprobar un subsidio del Estado: pareciera muy fácil, solo recurriendo a la legislación del país pertinente, en donde se encontrarán los subsidios. Esto es fácil en Chile, pero impracticable en otros países, por ejemplo, Brasil. Los subsidios en Brasil están contenidos como en 50 leyes distintas y ni siquiera los abogados saben bien, ya que van interviniendo autoridades (federales, estatales, locales, etc.) distintas en los distintos subsidios. Es un sistema de subsidios muy difícil de denunciar por falta de pruebas. Por lo tanto, dependiendo de la complejidad del sistema de subsidio va a ser más difícil o más fácil probar este tema.
 - b) Comprobar dumping: es igualmente complicado ya que se debe demostrar que cierta empresa quiere obtener sobre la base de precios bajos, un mercado extranjero. Así, liquida a las otras empresas, y una vez liquidadas, aumenta el precio de su bien ofrecido. Es difícil demostrar que ese precio es dumping y no eficiencia de esa empresa. Además, habría que demostrar que el precio al que se está vendiendo en Chile es distinto al vendido en otros países.

- Las denuncias de dumping o de subsidios deben anunciarse en el Diario Oficial (un extracto) para que se tenga información de que se ha presentado una denuncia de dumping o de subsidio en contra de los productos provenientes del tal país. El embajador del país acusado se debe presentar en el Ministerio de Relaciones Exteriores o en La Moneda para decir que, si se Chile utiliza el derecho compensatorio respecto a tal bien, su país tomará medidas reparatorias, y se afectarán las relaciones comerciales entre ellos.
- **Derechos compensatorios:** Son medidas de carácter temporal, consistentes en aumentar los aranceles aplicados a un determinado producto importado, con el fin de contrarrestar los efectos adversos para la industria nacional causados por una subvención que otro gobierno otorga a sus propios productores del mismo bien.
- Toda denuncia o solicitud debe presentarse a la **Secretaría Técnica de la Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas**, también conocida como **Comisión de Distorsiones**. La comisión se encuentra integrado por: fiscal nacional económico (la preside), 2 representantes del BC, representantes de algunos ministerios (hacienda; agricultura; economía fomento y reconstrucción; relaciones exteriores), director nacional de aduanas. Es una comisión de carácter administrativo. Muchos de los representantes consultan materias con los ministros respectivos.
- Los derechos compensatorios se aplican poco en Chile. ¿Cómo se aplican? por encima del arancel. NO se modifica el arancel por este derecho puesto que el derecho compensatorio es específicamente a bienes concretos provenientes de un determinado país. Sería muy difícil cambiar los aranceles en virtud de este derecho compensatorio. Los derechos compensatorios pueden llegar a un máximo del 30% sobre el valor aduanero. Esto se hace para disminuir el impacto de los subsidios y del *dumping*.

OMC

- Los países que pueden tener comisión son aquellos pertenecientes al GATT y luego a la OMC. En Chile se tiene desde 1980. Al ser de carácter administrativo, la gran mayoría sostiene que no se puede apelar.
- Con la **OMC** la gran mayoría de los países se dieron cuenta que es mejor ser parte de la OMC, que no serlo. Esta organización ha buscado maneras de incentivar a los demás países a adscribirse a ella.
- China fue de los últimos países relevantes en ser parte de la OMC. Los chinos desarrollaron su comercio internacional sobre la base de piratería de marcas y patentes. Mientras la piratería está sancionada en la OMC, no está sancionada mientras el país no sea miembro. A China le fue bien con esta piratería. Introducirse a la OMC significó cambios radicales dentro de China. En primer lugar, la abolición de la piratería, ya que se tuvo que dictar una ley adecuada para proteger la propiedad industrial e intelectual. Tanto fue la complejidad que la negociación de China con la OMC tardó 10 años. Incluso, a China se le dio un periodo de 15 años para adecuarse a las exigencias de la OMC.
- La OMC contempla arbitrajes entre países para disminuir sus aranceles. Ha habido algunos famosos especialmente entre USA y la UE. Estos arbitrajes son entre iguales. Hay pocos casos en los que Chile ha ido, y le ha ido mal puesto que se enfrenta a países más desarrollados como por ejemplo la UE (Ejemplo: exportación de kiwis a Europa).

- Con toda esta institucionalidad se ha ido generando un comercio internacional cada vez más libre y un crecimiento espectacular del comercio.

Sustitución de importaciones

- En Chile se tuvo sustitución entre la década del 40` hasta la del 70`. Esta va en sentido contrario de todo lo anterior. El gran principio del comercio internacional es el de las **ventajas competitivas** que fue formulado en el siglo XIX con el nombre de ventajas comparativas. Éste se basa en que los países tienen que exportar los bienes en los que son eficientes en su producción, e importar aquellos en los que son ineficientes en su producción. Luego se hizo una distinción entre ventajas comparativas absolutas y relativas. Se dijo que las ventajas comparativas son más relativas que absolutas, ya que los países se concentran no en producir de todo si tienen ventajas comparativas, sino que en producir aquello para lo cual tiene más ventajas comparativas relativas. Las ventajas comparativas van cambiando a través del tiempo (debimos haber aprendido esto en Chile). Se creyó que Chile tenía las ventajas comparativas absolutas en el salitre, pero luego vino la crisis salitrera. Se sostiene entonces que tiene que haber una **diversificación** de las exportaciones. Por esto mismo, se pasó al tema de las **ventajas competitivas** ya que son el equivalente a las ventajas comparativas relativas. Además, da a entender que en el comercio internacional todos compiten con todos. Esto se refiere a miles de empresas que compiten.
- La sustitución de importaciones se basa en la **teoría de centro-periferia**. En el comercio internacional existen algunos países que están en el centro, y otros que están en la periferia. En el centro están los países de altos ingresos, sin embargo, los de medianos y bajos ingresos están en la periferia. Se plantea que los países de la periferia venden sus materias primas y productos semielaborados a los países del centro. Los del centro trabajan con estas materias primas, y los productos los venden a los países de la periferia y a los del mismo centro. Sin embargo, esta venta es a un precio mayor. Esta teoría sostiene que hay ventajas para los países del centro y desventajas para los de la periferia. Esta situación era certera hasta antes de la WWII. Sobre esta base se construye el ideal de que los países de la periferia tengan un programa de sustitución de importaciones. Si es que venden a un menor precio del que compran, el comercio internacional los perjudica. Para hacer esto, o sea, aplicar la sustitución se usan los **aranceles**. Se aplican los aranceles hasta que las importaciones sean tan caras hasta que sea prohibitivo. Se agregan a esto incluso prohibiciones, que en Chile estuvieron prohibidas hasta la mitad de la década del 70` (alrededor de 400 productos prohibidos). Dentro de los bienes prohibidos estaban el whisky y los autos.
- Después de la WWII los países de ingresos medios en la periferia empezaron a diversificar sus exportaciones. En el caso chileno, antes el salitre y el cobre eran del 90% de las exportaciones. Ahora el cobre es aproximadamente del 17% (depende del precio del cobre). Esta diversificación se obtiene bajando los aranceles, y esto ocurrió en Chile a partir de la segunda mitad de la década del 70`. Esto se entiende por el principio que expresa que las exportaciones dependen en gran medida de las importaciones. Tras la guerra, las exportaciones son competitivas y para que así lo sean se les tiene que agregar tecnología (ejemplo: tecnología para que los productos exportados, como las uvas, lleguen a los países correspondientes en buenas condiciones).

- En Chile coincide la rebaja de aranceles con el aumento de las exportaciones. Hoy en día, nadie defiende la sustitución de importaciones. Sin embargo, en el pasado fue defendida por muchas personas.
- Esto explica que hoy día el nivel de los aranceles aduaneros se mueve en todos los países por debajo de 10%. Esto no era así antes, de hecho, Chile tuvo un arancel promedio de 100%. Así, los aranceles dejan de tener la función que tenían en el comercio internacional (proteger la producción interna en gran medida).
- Hoy en día tenemos un comercio internacional muy competitivo con cambio de precios todos los días y con cambio de mercados todos los días. Curiosamente este sistema tiene los contratos más sencillos imaginables. Hay contratos de una o dos líneas, esto debido a la Convención de Compraventas Internacionales o Convención de Viena de 1980.

8 de noviembre

- El GATT generó un impacto enorme en el comercio internacional ya que plantea el libre comercio internacional. Esto se obtenía mediante la rebaja de aranceles y de otros aspectos que afectaran el comercio internacional.
- Después, la OMC tuvo una preocupación fundamental con respecto de problemas reales existentes en el mercado internacional: subsidios a las exportaciones (la OMC lo prohíbe) y dumping. Es por esto que se crean las comisiones anti-distorsiones, ya que con el subsidio y dumping se distorsionan los precios a nivel internacional. Estas comisiones existen, pero no son muy eficaces, especialmente en países pequeños como el nuestro (pequeño económicamente). El pdte de la república debe decidir si ante estas distorsiones va a aplicar o no derecho compensatorio. Debe saber los efectos que tendrá.
- La existencia de la **convención de Viena** parece muy extraña, pero es importantísima. Lo que hace en definitiva es determinar todos los términos y condiciones de compraventa internacional. Como es una convención, los países adhieren a la convención (alrededor de 150 han adherido), y esto da un lenguaje universal para la compraventa internacional. La negociación de la convención de Viena fue muy difícil ya que tuvo que juntar los 2 sistemas jurídicos más importantes (continental y anglosajón) en una convención única respecto a la compraventa internacional.
- En el comercio internacional, no solo hay compraventa (hay arrendamiento y otros tipos de contratos) pero la compraventa es la más importante.
- A la convención de Viena, hay que agregarle los **incoterms** (*International Commercial Terms*), vale decir, los términos de comercio internacional, pero especialmente referido a los precios. Los **incoterms** contemplan 11 tipos de precios distintos. Esto no es convención ni tratado, sino una sugerencia que hace la **Cámara de Comercio Internacional de París**.
- Lo que diferencia a un **incoterm** de otro es el punto en el que se hace la transferencia del bien.
- Algunas de estas 11 (más utilizadas, en el orden del 80%) son:
 - la compraventa **FOB** (*Free On Board*): precio puesto en el medio de transporte que me va a traer el bien al país, implica que el vendedor/exportador lleve al bien al medio

de transporte que lo va a llevar al país al cual se está importando, y desde ese momento, todos los costos correrán por parte del comprador/importador → fletes, seguros, aranceles, etc.)

-**CIF**: el vendedor va a pagar todos los costos, seguros y fletes hasta el puerto o aeropuerto de entrada de esos bienes al país (hasta que llega a aduana); el comprador va a pagar los derechos de aduana, trasladar el bien por su país, etc.).

Los precios más extremos se denominan:

-**EXW** (*ex work*- ex fábrica): vendedor se compromete a venderlo en su fábrica o donde el produce el bien, y el comprador es responsable de todo el resto incluido traslados al medio de transporte, subirlo al medio de transporte, pago del flete, pago del seguro, etc. Por lo tanto, este es el precio más bajo de todos. Se utiliza poco.

-**DDP** (*duty deliver pay*): viene con los aranceles ya pagados, el comprador no se involucra en ningún costo ya que no quiere asumir ningún problema, todos los costos son tomados por el vendedor. El valor sube si es que hay alguna contingencia determinada. Por lo tanto, es el *incoterm* más caro, por lo que se utiliza poco.

- Si se quieren modificar algunas cláusulas, va a ser un problema para la otra parte ya que deja de ser un lenguaje común.
- **La convención de Viena y los *incoterms* dan el lenguaje jurídico al comercio internacional.**
- Hoy en día, los contratos de compraventa internacionales son muy sencillos: cosa y precio (en divisas). Esto significa que hay muy pocas disputas en el comercio internacional, ya que las que hay se resuelven sobre la base de la convención de Viena y los *incoterms*, no sobre la base de lo que el vendedor o comprador creyó que incluía en esa transacción.

ACREDITIVOS

- Otra institución jurídica muy relevante en el comercio internacional son los **acreditivos del comercio internacional** y se emplea muchísimo.
- ¿En qué consiste? Sirve para **garantizar el pago** en las operaciones de compraventa internacionales.
- Los acreditivos son caros, por lo tanto, hay comerciantes que confían en los vendedores y prefieren no pagar los acreditivos, teniendo así relaciones directas. Esta situación de no pago de los acreditivos es cada vez más escasa. Lo normal es que el comprador y vendedor no se conozcan, que no hablen el mismo idioma, etc. Y, por lo tanto, esta institución se vuelve necesaria para garantizar el pago.
- Para esto, se involucran a 2 bancos: uno en el país del comprador y otro en el país del vendedor. Esto se hace para que el comprador deposite en este banco el precio de lo que se va a transar, y este banco transfiere al banco del país del vendedor este dinero, que a su vez le va a pagar al vendedor de acuerdo a lo que diga el acreditivo. Así, el vendedor tiene garantizado el pago, y se le va a pagar de acuerdo a lo que diga el acreditivo.
- Existen:
 - a) **Acreditivos simples**: se paga cuando el comprador recibe el bien, y, por lo tanto, se debe dejar constancia de que el comprador lo recibió. Es el más barato de todos.

- b) **Acreditivos condicionados:** Lo que el comprador quiere es un bien con ciertas características y no otras. Estas deben incluirse en el acreditativo. El banco en el extranjero le va a pagar al vendedor en la medida que el comprador reciba el bien de acuerdo con las características requeridas. Por ejemplo, si el importador compra una máquina sofisticada, se puede acordar un plazo de 6 meses para asegurar el adecuado funcionamiento de la máquina. Algunas características pueden ser objetivas, pero otras no tanto. Son cada vez más caros entre más complicados o condicionados están.
- Los acreditivos son cada vez más relevantes en el comercio internacional, ya que las partes generalmente no se conocen o se conocen muy poco.
 - No hay ninguna convención internacional, sino que la Cámara de Comercio Internacional de París da las rentas de los acreditivos, al igual que para los incoterms. Esta cámara menciona cuándo se pagan, en qué condiciones, etc. Pasa a ser parte del lenguaje jurídico internacional.

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC)

- Son acuerdos entre Estados, y por lo general son bilaterales entre 2 Estados.
- Chile tiene alrededor de 45 TLC, y representan el orden del 90% del comercio internacional chileno. Tenemos TLC con aquellos Estados con los que comerciamos más.
- Los TLC implican una **desgravación arancelaria entre los dos Estados**. Por lo general, la desgravación es por 10 años. Hay algunos pocos que tienen un periodo de desgravación de 15 años.
- El tratado contiene un largo contenido de bienes susceptibles de ser importados y exportados. Se indica en qué año se van a desgravar los bienes. Algunos se desgravan el día uno, pero otros a lo largo de 10 años. NO es una desgravación automática para todos los bienes.
- La desgravación consiste en que se va bajando el arancel porcentualmente a través del periodo de desgravación, o que se disminuye en un 100% (se elimina el arancel) en el día de la firma del TLC.
- La negociación de un TLC es de gran complejidad ya que los países tienen que buscar una desgravación rápida para aquellos bienes que les importa menos, pero una desgravación más lenta para aquellos bienes de mayor importancia.
- Cuando los aranceles eran más altos, esta negociación era mucho más relevante. Hoy en día, los aranceles son del orden del 6%, la desgravación se aplica en ese porcentaje. O sea, si la desgravación es del 10% anual, se va a calcular un 10% sobre el 6%.
- Es difícil llegar a firmar TLC con países que tienen aranceles muy altos.
- Sobre el arancel se calcula el porcentaje de desgravación (disminución). Nuestro arancel efectivo está llegando al 0,6% con los países que tenemos TLC, y puede seguir disminuyendo.
- Chile fue el 1º país latinoamericano que celebró un TLC con China (liderazgo en este aspecto).
- Existen 3 tipos de TLC:

- a) **primera generación**, e implica solamente una **desgravación arancelaria**. (Chile con China)
 - b) **segunda generación**, que además de la desgravación arancelaria, contempla la **libertad en el movimiento de los capitales entre los dos países** (Chile tiene este tratado con Canadá).
 - c) **tercera generación**, además de la libertad de movimiento de los capitales y de la desgravación de aranceles, se contempla la **libertad de movimiento de las personas**. El gran ejemplo es el NAFTA (entre EEUU, Canadá y México). Se acaba de modificar a través de negociaciones, pero todavía no ha sido aprobado por los Congresos respectivos. De acá surgen los problemas respecto del trabajo de mexicanos en EEUU.
 - * La Unión Europea logró un mejor sistema que el NAFTA, fue mucho más realista. Va haciendo este proceso de manera progresiva, y no se apura.
 - *Con el NAFTA hubo algunos apresuramientos que generaron consecuencias negativas. De esta manera se entiende la gran cantidad de trabajadores ilegales en EEUU (5 millones legales y 5 ilegales).
- El tema de llegar a una integración plena, indiscutiblemente no es fácil. El TLC de primera categoría es el más simple y el de tercera categoría el más complejo.

ARANCELES

- Existen aranceles específicos (cálculo en base a medidas distintas al precio) y *ad valorem* (cálculo en base al precio).
- Los aranceles se aplican en la mayoría de los países a sus **importaciones**. Hay muy pocos países que le aplican aranceles a sus exportaciones, como por ejemplo Argentina. Se entiende de esto que estos países no tienen interés en competir en el comercio internacional respecto de los productos gravados ya que, si está gravando a las exportaciones, las deja en desventaja competitiva con respecto a los otros países productores de ese bien. Esto lo hacen por el déficit fiscal que tienen.
- Los aranceles hasta la Constitución de 1980 se fijaban por Decretos Supremos. A partir de esta Constitución se fijan por **ley**. La Constitución no expresa esto explícitamente, pero se desprende de los tributos, ya que los aranceles son tributos los cuales están sujetos al principio de legalidad. Los aranceles deben ser aprobados, modificados y derogados por ley.
- El cambio de aprobación entre decreto supremo y ley es inmenso. Anteriormente, el Ministerio de Economía fijaba los aranceles, y buena parte de su actividad consistía en esta fijación de aranceles, de la misma forma que fijaba los precios.
- El Ministerio de Economía, a través del tiempo, fue diferenciando el arancel de acuerdo al tipo de importación de la cual se trataba. Había una lógica económica indiscutible, que consistía en que para efectos de importaciones se distinguen 3 tipos de bienes (solo se utiliza esta distinción para asuntos externos, NO internos):
 - Consumo: tiene que tener el arancel más alto posible. Fijaba arancel sobre el 100%.
 - Intermedio: es el que se incorpora en la producción. Arancel medio.
 - Capital: tiene que tener el arancel más bajo posible. Son los que ayudan a producir otros bienes, se quiere que entren.

- Esta era la lógica económica, pero no se cumplió a lo largo de tiempo. Si se hubiera seguido, la sustitución de importaciones hubiera funcionado.
- No se siguió por presiones de empresas dentro del país. Por lo tanto, hubo distorsiones. Las empresas estaban permanentemente pidiendo que se aumentaran los aranceles en los bienes que ellos producían, para no competir con los extranjeros.
- En la segunda mitad de la década del 70`, se bajó el arancel promedio del 100% al 11%. Durante la década del 80` vuelve a subir un poco, y luego vuelve a bajar.
- Actualmente, tenemos un arancel del 6%. Es totalmente discutible este %. El 6% es un valor aceptable para el comercio internacional. La idea es que este se ubique entre el 0-9,99%. Mayor a un 10% ya es inaceptable.
- Ya no existe el arancel diferenciado por lo general. Hoy día NO se diferencia de acuerdo al tipo de bien que se importa. Van quedando unos bienes que se diferencian, como por ejemplo en el caso de los autos, mientras más seguro es el auto, más arancel paga (son casos excepcionales). Los que no están sujetos al pago de este arancel son los diplomáticos y los organismos internacionales.
- En Chile, además del arancel se paga el **IVA** en las importaciones. Ejemplo: todos los que compren desde el extranjero son considerados importadores. El que compra un libro para su uso personal, va a tener que pagar el 19% también.
- Hay una diferencia del que importa para su consumo personal, y el que importa para vender. Esta diferencia es fundamental, ya que el que importa para su propio consumo va a tener que pagar el 19% por completo, no va a poder aprovecharse de éste. En cambio, el que importa para vender si se puede aprovechar y cobrarlo al venderlo.
- La legislación interna respecto los aranceles se encuentra en **ley de aranceles aduaneros**. Es una ley bastante larga que va describiendo todos los bienes que se pueden importar o exportar (existe una clasificación internacional de los bienes respecto de esto, y se hace para que nos entendamos con los otros países). Está lleno de ítems, con muchos productos en cada uno. Expresa el arancel general que se aplica a todos los bienes. Tenía sentido esta ley cuando el arancel era diferenciado, pero hoy día el arancel es general y es de un 6%.
- Existe una única ley sobre importaciones (no tiene nombre).
 - Expresa el tipo de aranceles que pueden existir (específicos o *ad valorem*).
 - Luego se refiere a la comisión antidistorsiones expresando cómo funciona y cómo se compone.
 - También habla sobre los subsidios y el *dumping* de una forma similar a la OMC. Es una ley breve y fácil.
- NO existe una ley sobre las exportaciones en Chile porque hoy en día, la normativa de exportaciones es dictada por el BC que tiene un compendio de cambios internacionales. Por lo tanto, si hay reglas especiales para las exportaciones estas tienen que estar en el compendio. El compendio se refiere a las exportaciones desde el punto de vista cambiario. Desde hace unos años (de los 2000), el BC ya no tiene que aprobar las exportaciones o importaciones. Desde el 89` se ha ido liberalizando

en materia cambiaria, y ahora lo único que se pide es operar por medio del Mercado Cambiario Formal.

- Las exportaciones pueden tener **incentivos** de carácter tributario. Estos incentivos se usaron muchos en algunos países (como Brasil), en cambio, en Chile se han usado poco. Estos son los subsidios a las exportaciones, que están prohibidos por la OMC. Es por esto que Brasil tuvo muchos problemas con la OMC, puesto que llegaron a tener subsidios del orden del 50% del bien que se estaba importando. Llegaron a ser grandes exportadores, ya que sus productos eran baratos, pero el problema es que las exportaciones eran de mala calidad. Pagaban un 100% de los impuestos al producir para adentro del país y un 50% para exportar.

GLOBALIZACIÓN

- Tiene conceptos de: integración, exportaciones, importaciones, inversiones, etc. Estos términos son parte del derecho económico.
- La globalización surge en la medida que los países disminuyen sus aranceles.
- Fue un proceso progresivo y hoy en día, el derecho internacional comercial está globalizado.
- Este tema de la globalización tiene aspectos positivos y negativos. Hay unos que están a favor y otros en contra.
- En virtud del derecho internacional, se puede considerar la globalización como un beneficio ya que se pueden comprar productos de otros países que son más baratos (pero duran menos). La alternativa para contrarrestar esto sería subir aranceles y comprar productos más caros y de menor calidad.
- ¿Por qué se ha producido la guerra comercial entre EEUU y China? Hay una situación de déficit para USA y de superávit para China. Ante esto, Trump ha subido los aranceles. El tema es que esta es una realidad específica de USA con China, puesto que tiene grandes superávits con otros países. Los aranceles altos no tienen ninguna lógica desde el punto de vista económico, salvo que se quiera volver al sistema de economías cerradas. Si se aumentan los aranceles, muchas empresas norteamericanas no pueden competir con las empresas chinas.

INVERSIÓN EXTRANJERA

- Nos referimos a **capitales** que vienen en moneda extranjera (divisas). Radicándose en el país quieren poder remesar utilidades a el país de origen de esta inversión en moneda extranjera. Esta es la **inversión en divisas**. Estas divisas llegan a Chile y se transforman en pesos en el Mercado Cambiario Formal.
- La inversión extranjera es **oferente** de divisas cuando entra y **demandante** de divisas cuando sale.
- Los **oferentes** de divisas son los **exportadores** (les pagan en divisas al vender) y los **importadores** son **demandantes** de divisas (necesitan pagar en divisas).
- Esta puede ser realizada por cualquier persona no domiciliada ni residente en Chile. Para estos efectos no importa la nacionalidad. Un chileno domiciliado y residente en el extranjero es un inversionista extranjero en Chile para efectos de la ley. En

cambio, un extranjero domiciliado y residente en Chile NO es inversionista extranjero bajo efectos de la ley.

- La idea es que estas divisas ingresen efectivamente al país, y que se transforme en pesos cuando el inversionista extranjero quiera. No está obligado a transformarlo de inmediato.
- Además de divisas, se pueden realizar inversiones extranjeras mediante **importaciones de bienes de capital**. Se permite que los bienes de capitales que interne el inversionista en el país se reconozcan como inversión extranjera. Esto se permite ya que hay muchos proyectos en el país que necesitan de estos bienes de capital muy sofisticados. Así, el inversionista extranjero invierte una parte en divisas y una parte en bienes de capital.
- El inversionista también puede aportar con **tecnología**. ¿Cómo se valora esa tecnología? Se valora como si fuera una importación de tecnología -que no lo es- pero se hace lo mismo que con respecto a los bienes de capital.
- Estos son casos especiales en los que NO se paga IVA.

13 de noviembre

- **Estatuto de inversión extranjera:** es la ley de inversión extranjera que fue creada en 1945. Consiste en varias leyes. Existe una ley para la inversión extranjera, por el tema cambiario. Los inversionistas nacionales no tienen una ley. El inversionista extranjero opera dentro del país por medio de una empresa receptora. Esta es uno de los pocos casos en los que la ley habla de “empresa” y no de sociedad. Esto es así porque la ley quiere contemplar todos los emprendimientos. Balanza de la empresa receptora: la inversión extranjera está en los pasivos que se deben a los dueños de la empresa. El inversionista puede tener en la empresa receptora el 100% o el 1% de la empresa receptora, en Chile no hay límites respecto al porcentaje de dueño. El inversionista extranjero pasa a ser un dueño más de la empresa al comprar acciones, derechos, etc. Esto es relevante, porque los inversionistas extranjeros corren el riesgo empresarial.
 - Si les va bien, irán generando utilidades en la empresa receptora, y estas utilidades pueden ser **remesadas** a la casa matriz. En el caso chileno, la remesa está gravada con un 35% de impuesto, sin ningún descuento. Este mecanismo se usa en Chile para incentivar a los inversionistas de reinvertir las utilidades dentro del país, por lo tanto, si la reinvierten en el país, no están afectos a este 35%. Si el inversionista extranjero vende su participación (vendiendo sus acciones, derechos, etc.), enviando a su casa matriz el producto de su venta, esto se llama **repatriación de capital**.
- Hay 2 conceptos cambiarios fundamental: **remesas de utilidades y repatriación de capitales**. El inversionista quiere tener acceso al mercado cambiario para poder remesar utilidades y repatriar el capital.
- Los estatutos de inversión extranjera les reconocen a los inversionistas el derecho de acceso a los mercados cambiarios (MCF) para remesar utilidades y repatriar el capital bajo las condiciones existentes en el MCF.
- En la **entrada** al país, al inversionista le conviene que el tipo de cambio sea **alto**, sin embargo, a la **salida** les conviene que el tipo de cambio sea el más **bajo** posible. Esto

no lo va a determinar el inversionista, sino que tiene que recurrir al mercado cambiario, en donde se va a producir un tipo de cambio menor o mayor. El estatuto no garantiza ningún tipo de cambio, solamente garantiza el acceso.

- Hay casos en los que se ha negado este derecho a acceso a los inversionistas extranjeros, como, por ejemplo, en el corralito bancario de Argentina (2001-2003). Argentina expresa que por la escasez de divisas que tiene, no le puede otorgar el acceso al MCF a los inversionistas que estaban en Argentina.
- A nivel de inversión extranjera mundial, existe un tribunal arbitral denominado **ICSID** (inglés) o **CIADI** (español), estructurado sobre la base del Banco Mundial con el objeto de resolver conflictos entre Estados e inversionistas extranjeros. Esto NO existe para préstamos ni para el comercio internacional, solamente existe para la inversión extranjera.
- Los países son libres de adherir a este mecanismo o no. Chile es miembro al igual que Argentina. Al ser miembro, se le está dando jurisdicción a este tribunal arbitral sobre inversión extranjera a nivel mundial.
- Por lo tanto, los inversionistas extranjeros que no tuvieron acceso al MCF tras el “corralito” demandan a Argentina bajo este tribunal. Argentina perdió prácticamente todos los juicios, ya sea respecto de los bonos y de la inversión (en este tribunal). Es por eso, que cuando el pdte de Argentina sale del país, no puede ir en avión presidencial, ya que a donde llegue va a ser embargado. Ocurrió eso con el buque escuadra, que estuvo retenido en África por 1 año. Hay una convención que NO permite que sean embargadas las embajadas y consulados argentinos, ya que se consideran como parte del territorio argentino.
- El ICSID o CIADI ha funcionado muy bien en la mayoría de los casos. Estos son tribunales de alta categoría e independientes. Los jueces no pueden tener nacionalidad del país en disputa.
- Además de los tribunales, existen los **Tratados de Protección de Inversiones (TPI)**. Estos tratados al igual que los TLC, son **bilaterales**.
- Chile tiene 45 tratados de protección de inversiones, igual que en el caso de los TLC.
- El contenido de los TPI consiste en la protección de la inversión extranjera de un país en otro país. Por ejemplo, las inversiones de Chile en Alemania y las de Alemania en Chile están amparadas por este tratado. Entre algunas cosas, no permite discriminación respecto de los inversionistas extranjeros, expropiaciones que no cumplan con todos los requisitos, etc. Caso “Clarín” → Chile lo gana, estaba demandando un español-chileno, y los TPI son exclusivos para los nacionales del otro país NO de los de doble nacionalidad.
- La gran mayoría de los países van teniendo TPI. Pero estas son para las empresas del país A (ej: Alemania) en el país B (ej: Chile). Y no una empresa de un país C (ej: USA) instalada en el país B (ej: Chile) que desea invertir en el país A (ej: Alemania).

PRÉSTAMOS INTERNACIONALES

- El préstamo se hace SIEMPRE en **divisas**. NO se puede hacer en bienes de capital ni tecnologías, como lo hacen las inversiones extranjeras.
- Durante décadas el BM y los bancos de integración regional acapararon buena parte de los préstamos internacionales. Desde principios de la década del 50` -con la conferencia de Bretton Woods y la creación del BM- hasta la segunda mitad de la década del 70`.
- El BM hacia los préstamos internacionales, al igual que el Banco de Interamericano de Desarrollo. Los préstamos que hicieron estos bancos fueron valiosísimos, ya que se dedicaron principalmente a obras de infraestructura. Esto en virtud de la necesidad que los países de medianos ingresos. Eran préstamos con bajas tasas de interés y por plazos muy largos. Estos préstamos se hacían a los Estados. Así, fue aumentando la deuda pública externa (lo que se debe en los préstamos internacionales en relación con los que no están domiciliados ni residentes en el país).
- A pesar del incremento de la deuda externa pública, no hubo una crisis de deuda externa desde 1950-1970. El problema de la deuda externa fue durante la década del 80`, y algunos países siguen con problema de deuda externa, como es el caso argentino.
- En la década del 70` disminuyó la importancia del BM y de los bancos regionales de desarrollo, y aumentó la importancia de la deuda externa privada.
- La deuda externa de Chile hoy en día es de 120.000 millones de USD, siendo uno de los países con mayor deuda per cápita en Latinoamérica. Sin embargo, esto no es un problema ya que de estos 120.000 la deuda externa pública es solamente de 20.000 millones de USD, el resto corresponde a la deuda externa privada. El tema de cuánto de la deuda es pública o privada es un tema mayor. La pública afecta de gran manera la macroeconomía y la privada no tanto.
- Los problemas de pago de la deuda externa pública tienen relación con problemas con la balanza de pagos y es un gran tema macroeconómico, por lo que se debe pedir otro préstamo al FMI con todas las condiciones que éste impone.
- En la mitad de la década del 70` surgen los petrodólares que son como los *bitcoins*, es decir, en realidad no existen. Los petrodólares hacen referencia al mayor ingreso de los países productores de petróleo durante la segunda mitad de la década del 70`. Se produjo un mayor ingreso ($P \times Q$) por un aumento del precio. El petróleo aumentó hasta 10 veces su precio. La gran mayoría de los países productores de petróleo en vez de invertir estos recursos internamente, los **depositaron en los mercados financieros internacionales** (excepto unos pocos como Dubai).
- El mercado financiero internacional por antonomasia que se prefirió fue el **Mercado de Londres**. ¿Por qué este mercado? en todos los demás países, estos fondos podían ser embargados por los conflictos del 70`. Londres les daba una gran seguridad, y se convirtió en el lugar preferido. La importancia de esto es que la tasa de interés preferida para los mercados financieros internacionales se denominó *LIBOR* (london interbanking offering rate → tasa de interés ofrecida en

el mercado londinense). Esta tasa de interés siempre tuvo 2 características fundamentales:

- (1) No eran reajustables. Las tasas financieras internacionales NO son reajustables.
- (2) Las tasas de interés cambian todos los días enormemente, ya que dependían de la oferta y demanda de divisas diaria.

- Esto genera un incremento en los préstamos privados enorme (deuda externa privada). La tasa de interés en estos préstamos bajó a valores nunca antes vistos (0,2%). Esto generó que en los Estados, bancos y empresas privadas un gran interés por contratar estos préstamos internacionales porque su tasa de interés era bajísima.
- Esto hizo que las deudas externas empezaran a crecer en gran medida durante la segunda mitad de la década del 70`, porque los Estados, bancos y empresas pedían más préstamos internacionales.
- Sin embargo, llegó la década del 80` y la situación se revirtió porque se entró en una **recesión** a nivel mundial. La tasa de interés *LIBOR* aumentó porque los países productores de petróleo dejaron de enviar sus divisas a Londres. Esto obligó a que la mayoría de los países tuvieron que renegociar sus deudas externas.
- Chile se demoró 8 años en renegociar su deuda externa, y fue el primer país en hacerlo en el mundo. Este proceso es muy complicado porque se negociaba la deuda externa pública. Por el lado de los acreedores eran más de 50 bancos, cada uno con tasas de interés distintas.
- En cambio, hubo otros países que decidieron suspender el pago de la deuda externa. El caso más estridente fue el caso peruano, el pdte de la época sostuvo que la deuda externa era inmoral. Esto hizo que dejaran de entrar inversiones extranjeras, préstamos e importaciones a su país.
- En el caso de los préstamos internacionales el BC tiene una facultad importante. Antes de 1989, el BC tenía que autorizar todos los préstamos internacionales, debido al impacto que tenían estos préstamos en la balanza de pagos.
- A partir del año 89, ya no era necesaria la autorización. Sin embargo, la ley orgánica del BC de 1989 estableció que el BC puede establecer **encajes a los préstamos internacionales**. Estos encajes pueden ser de hasta un 40% de cada uno de los préstamos. Esto hizo el BC durante la década del 90`. Los encajes, por lo general, se movieron entre el 10% y el 30%. Esto consiste en que el **BC se va a quedar con el porcentaje correspondiente, y el resto se usa en materia de préstamos. Cuando se paga el préstamo, el BC devuelve el encaje**. Por lo tanto, el encaje se convierte en un costo más en los préstamos internacionales.
- El encaje fue un gran fracaso en Chile por una razón jurídica que al BC le costó mucho entender. De acuerdo con la ley del BC cualquier restricción cambiaria tiene que estar expresamente señalada en la ley (en los art 42 o 49) y especialmente en los acuerdos del consejo. El consejo tiene que determinar qué operaciones están afectas al encaje, y se entiende que las no mencionadas no están afectas al encaje. Siempre había algunas que no se mencionaban. Era cuestión de leer la lista y ver cuáles de ellos no requería encaje.

- El financiamiento internacional viene en forma de préstamo, pero en muchas formas distintas. Hoy día se han descubierto más de 50 formas distintas.
- Algunos van más allá del encaje, pensando que, si el encaje no opera, debe haber un impuesto en el financiamiento internacional. El famoso impuesto *toby*, que pensaba que a través de los impuestos se podía restringir los préstamos internacionales. Felizmente, esto no se ha aplicado, ya que sería un gran fracaso.
- Con respecto a los préstamos internacionales, no hay tratados ni resolución de conflictos. Lo que va a regir, es lo que hayan acordado las partes. Ejemplo: si las partes acuerdan que la jurisdicción será la de NY, esa será.
- Por lo tanto, se puede decir que el **comercio internacional tiene bastante regulación, la inversión extranjera menos y los préstamos internacionales NO tienen regulación.**

PROCESOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

EUROPA

- Empiezan científicamente en el año **1957** con el **Tratado de Roma** que crea la **Comunidad Económica Europea (CEE)**. Esta comunidad estuvo integrada inicialmente por seis países: **Alemania Federal, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo**. La RFA, Francia e Italia tienen economía bastante parecidas entre ellas. Los otros tres países menores se juntaron en el **BENELUX** (sub integración). Esto fue fundamental y explican el éxito del proceso puesto que las economías de los integrantes eran bastante parecidas. Esto explica también el fracaso absoluto del MERCOSUR (los países no eran parecidos económicamente). Los europeos, a diferencia de América Latina fueron siempre a lo fundamental. El fracaso del MERCOSUR se entiende porque redactaron tratados bastante complejos. Los europeos han sido **progresivos** y no han obligado a nadie, esto explica el éxito.
- Al francés *Jean Monnet* se le ocurrieron tres bases fundamentales para el proceso de integración económica. Las 3 libertades que brinda la CEE son:

(1) Libre movimiento de bienes y servicios

Cualquier bien producido dentro de los países miembros pueden trasladarse SIN aranceles, SIN prohibiciones y SIN ningún registro dentro de la CEE.

El año 1957 ya se tiene consagrada esta libertad (empieza a operar en 1959). Esto no es automático, y para llegar a la libertad total tardaron 2 años. Esto significó que desde en el año 1961 se llegase a la libertad total. Era considerado como **un sólo mercado**. El problema era el arancel externo común, el que se cobra a los otros países. El proceso del arancel externo fue muy complejo, puesto que no puede haber aranceles diferenciados con respecto de otros países, sino que tienen que acordar uno en común.

(2) Libre movimiento de capitales

Se refiere a 2 tipos de capitales:

- a) Capital financiero: la libertad de movimiento significó un cambio más complicado, ya que los *capitales que se mueven entre estos países no pueden tener ninguna restricción*. Esto generó una situación muy complicada para algunos: depósitos nocturnos. Esto era para aprovechar una mejor tasa de

interés en la noche. Al tener diferentes tasas de interés, aprovechan las tasas diferenciales. Esto provocó finalmente que las tasas de interés entre los países se fueran asimilando.

- b) Capital de inversión: *implicaba que las empresas de los países miembros se podían instalar en los otros países sin restricciones*. El tema de la inversión generó un tema económico fundamental: economías a escala. El mercado había cambiado, convirtiéndose en económicas a escala en algunas actividades y no en otras. Las economías a escala surgen en las actividades con mayor tecnología. Esto se produce porque el mercado se agrandó.

Esta segunda libertad fue mucho más difícil que la primera, puesto que en Italia había resistencia a que las empresas alemanas se instalarán en territorio italiano. Esto era porque las empresas eran muy diferentes, las italianas eran menores y las alemanas mucho más grandes.

(3) Libre movimiento de personas

En primera instancia se creía como algo lógico (pasaporte europeo). Esto tiene importancia cuando se está dentro de la comunidad europea. Cuando este tema pasa a los **trabajadores**, fue el momento más crítico. Con los trabajadores como personas, se tiene que determinar si éste provenía de un país integrado o de un tercer país. El tema era difícil por que los trabajadores europeos tenían el mismo tratamiento en todas las partes de los países integrados. Se le dan las mismas condiciones que a los trabajadores principales del país. Esta distinción entre trabajadores europeos y no europeos es bastante problemática. Esto es por el tema de empleo, porque tienen entre 8-12% de desempleo. El planteamiento de las personas desempleadas es “*primero el trabajo para los franceses, alemanes, españoles, etc*”. Este tema no está resuelto, y es el mismo que en USA se está planteando respecto de las trabas comerciales con China. ¿Que tienen que ver? Trump ganó la elección haciendo promesas a las empresas perjudicadas por el comercio con China. Hizo referencia a los trabajadores de ciertos estados, con los cuales ganó.

- **Inglaterra** postula su ingreso a la CEE en 1970. Francia se manifestó contrario ya que Inglaterra tiene la *Commonwealth* a nivel mundial, con países que fueron colonias inglesas con las que tienen acuerdos tributarios. Los países de la CEE aceptan la entrada de Inglaterra, pero sin la *Commonwealth*, o sea, no se podían aprovechar del comercio internacional. Esto se denomina **desviación del comercio internacional**. Si Inglaterra hubiera mantenido la *Commonwealth* se hubieran aprovechado porque todos los bienes entrarían por Inglaterra perjudicando a los otros miembros. Esto explica en gran medida los problemas del brexit hoy.

15 de noviembre

UNIÓN EUROPEA

- En **Maastricht** (1993) se reúnen todos los primeros mandatarios de la Comunidad Económica Europea y toman ciertas decisiones claves para el desarrollo posterior.
 1. Cambio de nombre a Unión Europea (UE)

- Esto es algo que va más allá de las tres libertades originales. Incide en un Banco Central Europeo, en el euro, en políticas monetarias comunes, en el control de las políticas fiscales y en una armonización de la legislación económica.

2. Creación del BCE (banco central europeo)

- Parece bastante lógico dentro del proceso de integración, pero no se le da mucha importancia porque continuaron los BC de cada uno de los países miembros emitiendo su propia moneda, y, por lo tanto, el BCE a pesar de Maastricht no adquiere mayor importancia hasta que surge el euro, que va a ser emitido por el BCE.
- El euro no empieza en 1993, sino que se da un plazo de 10 años para avanzar en este proceso (progresividad).
- Primero se crea una moneda fiduciaria que no tenía mayor importancia, sino que para estadísticas macroeconómicas.
- Después de 6 años (en 1999) surge el **euro**.
- Durante 4 años el euro estuvo compitiendo con las monedas de cada uno de los países miembros de la unión monetaria europea.
- En ese entonces, de los 15 países de la UE, 4 NO adhirieron a la Unión Monetaria Europea (Dinamarca, Grecia, Suecia y Reino Unido) y por lo tanto nunca estuvieron dentro del sistema del euro. El más importante de estos es Inglaterra, que se quedó con la libra esterlina.
- En estos 4 años de competencia se fueron dando las relaciones de tipos de cambio competitivo entre estos 11 países de la Unión Monetaria Europea y el euro.

3. Creación del Euro

- De acuerdo con esa trayectoria de los 4 años, a partir del 1 de enero del 2002 los BC de los países NO pudieron seguir emitiendo sus propias monedas. Por lo tanto, las monedas existentes se cambiaron a euros al tipo de cambio existente. Esta decisión para la mayoría de los europeos fue un “balde de agua fría”: beneficiados → alemanes y perjudicados → españoles, italianos, franceses. Esto hizo cambiar los precios en cada uno de estos países. En algunos los precios subieron en gran medida.
- El BCE se encuentra ubicado en Frankfurt.
- El profesor señala que los BC de los países pertenecientes a la UE se podrían cerrar ya que las decisiones importantes se toman en el BCE.
- En el BCE, todos los países miembros del euro tienen representación. Estos representantes son por lo general, los presidentes del BC del país correspondiente. En definitiva, las decisiones que se tomaban unilateralmente por el consejo, hoy en día, son tomadas por todos los representantes de los países del Euro.
- Las decisiones monetarias, que se toman en el BCE se toman con distintas mayorías. Las más delicadas, se deben tomar por unanimidad. Y, por lo tanto, no es tan así como dicen algunos que la creación del BCE es renunciar a la soberanía en materia monetaria completamente. Hay muchas decisiones que

ha querido tomar el BCE, que, por un miembro manifestado en contra, no se han podido realizar. El caso más dramático fue el caso de Grecia.

- Un tema muy importante fue la crisis de Grecia (hace 6-7 años). ¿Por qué se produjo? es un país que tiene problemas macroeconómicos fundamentales, y no pudo seguir pagando los intereses de la deuda externa pública y ahí se produce el caos. Esto afectaba toda la deuda externa griega, y, por lo tanto, los que tenían bonos se recordaron de los que había pasado en Argentina (el Estado no pagó los bonos), y, para estos efectos el BCE tuvo que intervenir salvando a Grecia, además del FMI en una forma muy mínima. Los alemanes fueron los que se manifestaron contrarios al salvataje de los griegos, en virtud de toda la preponderancia que han tenido en la UE y en el BCE. Algunos llegaron a plantear incluso que los griegos no debieron haber sido parte de la UE, porque no tenían las condiciones para hacerlo ya que es una economía muy débil que vive del turismo. Cuando economías como estas empiezan a competir a la par con otras economías, sin trabas, es muy difícil y generalmente les va bastante mal.
- Esta crisis estuvo a punto de desencadenarse después en España e Italia. Estos países tienen problemas macroeconómicos fundamentales.
- Existen muchos requisitos económicos para poder entrar a la UE. Uno de los más relevantes tiene relación con la política fiscal.
- Se creó un plan a 10 años para terminar de pagar la deuda externa de cada país. Casi ningún país lo cumplió, salvo Alemania.
- Hoy en día, se está procurando en la UE ir a un sistema tributario parecido o idéntico entre los países miembros del euro. Hay algunos países que lo podrían hacer y otros no. Algunos sostienen que debería depender del BCE, como es el asunto monetario.
- En la **década del 70`** se agregan 3 países a la UE, pasando de 6 a 9. Se incluye **Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca**.
- En la **década del 80`** se agrega **España, Portugal y Grecia**.
- Se empieza a plantear un tema relevante en la gradualidad, puesto que el que pide la incorporación es el país, la UE no se lo impone a nadie. Los países toman esta decisión mediante el mecanismo constitucional que exista para este tipo de cosas.
- Los países que se fueron incorporando, que no tenían la fortaleza económica de los países miembros, se les ofrece un periodo de transición y es cada país el que determina el periodo de transición que quiere pedir. Por lo general, son entre 10 y 15 años. El periodo de transición implica que se congelan todas estas libertades hasta que se cumplen los años del periodo de transición. Esto es para que las economías internas se adapten a estas nuevas condiciones. España lo hizo bien, Portugal regular (hasta hoy en día, no tiene empresas importantes) y Grecia mal.
- Al término de este periodo, empieza una competencia feroz con todos los demás países de la UE.

- En la **primera década del siglo XXI**, se incorporan a los 12 países miembros, los **países escandinavos (excepto Finlandia) y los países de Europa Oriental**.
- Por lo tanto, hoy en día hay alrededor de 28 países miembros (algunos hablan de 27-28-29). El número varía porque hay varios en la etapa de transición o algunos que no se van a poder incorporar.
- Los países de Europa oriental han generado un desafío a la UE porque ninguno de ellos tiene una economía desarrollada desde el punto de vista macroeconómico. Son países que vienen de la caída del muro de Berlín, y se están transformando en una economía de libre mercado. Polonia lo ha hecho bien, pero otros países como Bulgaria y Rumania lo han hecho mal. Estos países pidieron la incorporación y ellos solicitaron el periodo de transición que les convenía. Pero se dieron cuenta que algunos están en condiciones para la incorporación y otros no.
- Entre medio se han producido ciertos hechos que hacen evidentes las complicaciones que ha tenido la UE.
 1. Caída de Grecia.
 2. Casi caída de España, Portugal e Italia. Generalmente por temas fiscales.
 3. Rechazo a la Constitución Europea. Fue un trabajo magistral hecho por grandes constitucionalistas, de tener una Constitución de mínimo común denominador que se estableció de acuerdo a las constituciones existentes. El rechazo a esto fue el primer signo de debilidad. Los españoles la aprobaron en gran medida (85% aprox de aprobación), pero en Francia fue altamente rechazada. Otros países también la rechazaron, y, por lo tanto, no se implementó la constitución europea.
 4. Brexit. Es problemático puesto que el RU (Reino Unido) se está yendo de la UE. Hay muchos ingleses preocupados de qué les va a pasar cuando estén fuera.
 5. Cataluña. Quieren estar fuera de España y de la UE.
 6. Escoceses.
- Europa, por lo tanto, está dividida en los que están a favor del “europeísmo”, y los que están en contra (más o menos es mitad-mitad).
- Llama la atención el rechazo a la UE por parte de los países europeos. Muchos de ellos, le echan la culpa de los problemas existentes a la UE y NO a las autoridades locales. Como los procesos se conocen poco, se le atribuye la responsabilidad a la UE, que, aunque en algunos casos es verdad, en otros las autoridades locales son responsables.
- ¿Se puede deshacer la UE? si, lo que implicaría volver a la década del 60`, cuando cada país hacía lo que quería. Este proceso que ha durado muchos años se vendría abajo. También, sería un tema a nivel mundial ya que la UE se ha convertido en una verdadera fuerza a nivel mundial en varios aspectos.

→ China ha ido creciendo hasta transformarse en la 2ª potencia mundial, pudiéndose transformar en la 1ª en el futuro. Se calcula que en alrededor de 10 años pasará a ser la 1ª.

→ Se han ido llevando a cabo procesos de integración económica en muchas partes del mundo.

AMÉRICA LATINA

- En AL hay fracaso tras fracaso desgraciadamente.
- El primer fracaso fue la **Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC)** creada en 1960.
 - A esta pertenecieron **todos los países de América Latina**, salvo USA, Canadá y los países más chicos. Eran alrededor de 12 países miembros.
 - Esto se iba a lograr copiando el libre movimiento de los bienes de la CEE (Comunidad Económica Europea).
 - Los países se comprometían a bajar los aranceles, a terminar con las prohibiciones, con los depósitos previos, con los contingentes de importaciones y exportaciones, entre otras cosas para llegar a un libre comercio dentro de AL.
 - Se quería lograr un libre comercio **interno**, y el comercio exterior iba a depender de lo que se acuerde según la ALALC con los diferentes países.
 - Cuando empiezan las negociaciones de rebajas de aranceles, se empezaron a ver los problemas ya que los aranceles en AL eran muy altos, y con muchísimas restricciones complicadas por la sustitución de importaciones.
 - En las primeras negociaciones, los países concedían cero aranceles para los productos que no les importaban. Pero cuando esos bienes les importaban, no accedían a una rebaja del arancel.
 - Cada ronda era peor, y más fracasada, por lo que terminó muriendo la ALALC.
 - Antes de su caída, dentro de ALALC se crea el **pacto andino** en 1969, con una ALALC casi completamente desprestigiada. A 5 países se les ocurre formar un subpacto de integración copiado del BENELUX → **Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia**. Sin embargo, esto era distinto, ya que el BENELUX era parte de un proceso exitoso de integración, mientras que el pacto andino se crea cuando la ALALC estaba terminando y completamente fracasada. Dentro del pacto, se iba a eliminar los aranceles y otras restricciones.
 - El año **1970**, se incorpora **Venezuela** y en el año **1975** se **retira Chile**. Este pacto sigue funcionando con una serie de funcionarios que se encuentran en Lima, pero que no sirve absolutamente para nada.
- Luego surge el **NAFTA** en la **década de los 90`**.
 - Es un tratado de libre comercio de Norteamérica. Este tiene como miembros a **México, USA y Canadá**.
 - El NAFTA pretende ser un tratado de tercera generación, esto quiere decir, **libre movimiento de los bienes, servicios, capitales y personas entre estos países**.
 - El NAFTA fue muy exitoso al comienzo, se produjeron estos libres movimientos y el más favorecido fue México. Esto era reconocer la realidad de los trabajadores mexicanos trabajando en USA (5 millones legales y 5 millones ilegales). El NAFTA contemplaba la situación de los trabajadores

mexicanos con lujo de detalle, ya que era una parte muy importante en el tratado de tercera generación. Sin embargo, los compromisos de México con respecto de estos trabajadores no se cumplieron. Entonces todos los años México debía pedir un *waver*, es decir, una renuncia por parte de USA a ejercer los derechos que podía ejercer por este inconveniente.

- Al tema de los trabajadores se le agrega el tema medioambiental. Esto es porque los estándares mexicanos son muy inferiores con respecto a los estadounidenses y canadienses. Se le da la oportunidad a México de modificar sus estándares para estar al nivel, pero no lo hizo. El hecho que México no tuviera estos criterios, hacía que se le hiciera más barato a las empresas norteamericanas producir en México que en USA por el tema medioambiental y laboral. Esto hace que se entienda, pero no que se justifique la actitud de Trump frente al NAFTA. Trump quiso modificar todo esto, y se entró en una renegociación entera del tratado, manteniendo los mismos conceptos fundamentales, e incluso se le cambió el nombre, creándose un nuevo TLC entre los 3 países.
- Existe también el **MERCOSUR**, que existe desde **1991**.
 - Su problema fundamental es que está compuesto por dos economías grandes (**Brasil y Argentina**) y dos pequeñas (**Uruguay y Paraguay**), y esto no tiene una solución. Estos países nunca se han podido poner de acuerdo debido a amenazas de Brasil y Argentina.